GESELLSCHAFT
FÜR FREIHEITSRECHTE

25. Juni 2026 | Rechtsgutachten

IST DIE ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHLAND VERFASSUNGSWIDRIG?

Gutachten zur Frage der Verfassungswidrigkeit der Partei „Alternative für Deutschland“ nach Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes

GESELLSCHAFT
FÜR FREIHEITSRECHTE

Impressum

Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V.

Boyenstr. 41
10115 Berlin
Telefon 030 549 08 10 – 0
Fax 030 549 08 10 – 99
info@freiheitsrechte.org
PGP/GPG Key ID FA2C23A8

Kontoverbindung

IBAN: DE 88 4306 0967 1182 9121 00
BIC: GENODEM1GLS
GLS Gemeinschaftsbank eG

Vertreten durch den Vorstand des Vereins

Prof. Dr. Nora Markard
Prof. Dr. Boris Burghardt
Dr. John Philipp Thurn
Prof. Dr. Dana-Sophia Valentiner
Felix Reda
Prof. Dr. Leonie Steinl LL.M.

Autor*innen

Dr. Bijan Moini (Leitung)
Arash Bakhtiari
Valentina Chiofalo
Jonas Deyda
Charlotte Eichler
Helen Greiner
Dr. Patrick Wielowiejski

Team

Leila Almeida Forgas
Hannah Katinka Beck
Viktor Böse

Layout

Bernhard Leitner

Lizenz

CC-BY 4.0
Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V.

Inhaltsüberblick

Inhaltsüberblick 1

Leseanleitung 12

Zusammenfassung 16

1. Kurzzusammenfassung 16
2. Zum Gutachten selbst (dazu unter Einführung) 23
3. Entwicklung, Machtzentren und Vorfeld der AfD (dazu unter Teil 1) 25
4. Rechtliche Maßstäbe (dazu unter Teil 2) 27
5. Ausrichtung gegen das Demokratieprinzip 34
6. Ausrichtung gegen die Menschenwürdegarantie 49
7. Keine Ausrichtung gegen das Rechtsstaatsprinzip (dazu unter Teil 3 C) 116
8. Beeinträchtigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung (dazu unter Teil 3 D.) 118
9. Keine NS-Wesensverwandtschaft (dazu unter Teil 3 E.) 119
10. Daraufausgehen (dazu unter Teil 3 F.) 120

Einführung 123

A. Forschungsfrage 124

B. Vorarbeiten 125
   - I. Vorarbeiten mit direktem Bezug zur Forschungsfrage 126
   - II. Andere Gutachten und Stellungnahmen, die die Forschungsfrage berühren 130
   - III. Gerichtsentscheidungen 139

C. Funktion, Anspruch und Begrenzungen 142

D. Methodik 145
   - I. Juristische Prüfkriterien und empirische Operationalisierung 146
     1. Verfassungsrechtlicher Maßstab 146
     2. Empirische Operationalisierung der Prüfkriterien 147
     3. Vereinzelter Einsatz von KI für die Subsumtion 149

II. Massenhafte Erhebung von Primärdaten 150
1. Quellen 150
2. Datentypen 153
III. Aufbereitung und Filterung von Massendaten 164
1. Datenbereinigung 164
2. Indexierung und Suche 165
3. KI-gestützte Filterung 166
IV. Auswertung von Massendaten 174
1. Kategoriensystem 174
2. Kategorisierung 175
3. Validierung der KI-Vorfilterung 176
4. Reliabilitätssicherung 176
5. Inhaltliche Auswertung und Selektionslogik 177
6. Zurückhaltender Bewertungsmaßstab 178
V. Andere ausgewertete Daten 179
VI. Forschungsdatenmanagement und Forschungsethik 180
1. Datenschutzrechtliche Anforderungen 180
2. Dokumentation und Nachvollziehbarkeit 181
VII. Weiterer Einsatz von KI 182

E. Prüfungsdimensionen 183
I. In Vorarbeiten schon behandelte Fragen 184
1. Ethnischer Volksbegriff 184
2. Muslimfeindlichkeit und Rassismus 187
3. Antisemitismus 188
4. ‚Verächtlichmachen des Parlamentarismus' 189
II. Neue Prüfungsdimensionen 191
1. Schutzsuchende 191
2. Queer- und Transfeindlichkeit 192
3. Behindertenfeindlichkeit 192
4. Forderungen nach strafrechtlicher Verfolgung und Bestrafung politischer Gegner*innen 193
5. ‚Antifa-Verbot' 193
6. Einschüchterung politischer Gegner*innen und von Richter*innen 194

Teil 1: Entwicklung, Machtzentren und Vorfeld der Alternative für Deutschland . 195

A. Programmatische Entwicklung 197

B. Dynamik der Strömungskämpfe 202
I. Formierungsphase und Konflikt um Ausrichtung (2013–2014) 203
II. Essener Parteitag als Zäsur und migrationspolitische Neuausrichtung (2015–2016) 207
III. Konflikt um Höcke und Petrys Scheitern (2017–2019) 211
IV. Dominanz des völkisch-nationalistischen Flügels (2019–2022) 215
V. Konsolidierung der Machtverhältnisse und Professionalisierung (2022–2025) 221
VI. Lagerkampf auf Landesebene 228
VII. Fazit: Dynamik der Strömungskämpfe 231

C. Gegenwärtige Machtzentren 233
I. Formale Machtzentren 234
1. Aktueller Bundesvorstand 234
2. Fraktionsvorstand und Abgeordnete 237
3. Fazit: Formale Machtzentren 238
II. Personelle Machtzentren 240
1. Die Bundes- und Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla 240
2. Das informelle Netzwerk um Sebastian Münzenmaier 255
3. Das Höcke-Lager 270
4. Fazit: Personelle Machtzentren 284
III. Dominanz ostdeutscher Landesverbände 286
IV. Fazit: Gegenwärtige Machtzentren 291

D. Abgrenzungsmaßnahmen 293
I. Ordnungsmaßnahmen 294
1. Parteiausschlussverfahren 294
2. Maßnahmen gegen Gebietsverbände 302
3. Fazit: Ordnungsmaßnahmen 304
II. Die Unvereinbarkeitsliste 306
1. Formale Abgrenzung, inhaltliche Nähe 306
2. Mitglieder und Mitarbeitende 308

3. Aktuelles Beispiel: Maximilian Märkl 311
4. Fazit: Unvereinbarkeitsliste 313
III. Fazit: Abgrenzungsmaßnahmen 315

E. Jugendorganisation 316
I. Junge Alternative 317
1. Programmatik 317
2. Radikalisierungsmotor 319
3. Verbindungen in die außerparlamentarische extreme Rechte 320
4. Herausforderung für die Mutterpartei 321
5. Auflösung der JA 322
II. Generation Deutschland 325
1. Der neue Bundesvorstand 325
2. Kontinuität zwischen JA und GD 333
III. Fazit: Jugendorganisation 337

F. EU und Auslandsverbindungen 338
I. Die parlamentarische Entwicklung der AfD auf europäischer Ebene 339
II. Verhältnis zu FPÖ, Fratelli d'Italia, Rassemblement National und Fidesz 342
1. FPÖ 342
2. Fratelli d'Italia 343
3. Rassemblement National 345
4. Fidesz 346
III. Russland und USA 349
1. Russland 349
2. USA 352
IV. Fazit: EU und Auslandsverbindungen 355

G. Verhältnis zum „Vorfeld" 357
I. Zusammenarbeit mit der außerparlamentarischen extremen Rechten 358
1. Die Identitäre Bewegung 359
2. Das Institut für Staatspolitik 372
3. Ein Prozent 384
4. Compact 396
II. Fazit: Verhältnis zum „Vorfeld" 403

H. Fazit: Entwicklung, Machtzentren und Vorfeld der Alternative für Deutschland 404

Teil 2: Rechtliche Maßstäbe 408

A. „Freiheitliche demokratische Grundordnung“ 410
I. Menschenwürde 413
1. Elementare Rechtsgleichheit 415
2. Achtung der Individualität, Identität und Integrität 431
3. Menschenwürdiges Existenzminimum 432
II. Demokratieprinzip 434
III. Rechtsstaatsprinzip 437
IV. Weitere Ausdifferenzierung erforderlich 438

B. „Ziele“ der Partei und „Verhalten ihrer Anhänger“ 439
I. Ausgangspunkt: Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 441
II. Notwendige Konkretisierung des Verhältnisses der „Ziele“ einer Partei zum „Verhalten ihrer Anhänger“ 447
III. Nähere Bestimmung der „Ziele“ und Grundsätze für die Auslegung von Äußerungen 450
1. Bestimmung der „Ziele“ durch Ideologie und Maßnahmen 450
2. Regeln für die Zurechnung von Äußerungen 453
3. Grundsätze für die Auslegung von Äußerungen 454
4. Grundtendenz 459
IV. Nähere Bestimmung des relevanten „Verhaltens ihrer Anhänger“ 463
1. Gegen die Menschenwürde gerichtetes Verhalten 464
2. Volksverhetzungsdelikte 465
3. Gegen das Demokratieprinzip gerichtetes Verhalten 469
4. Keine Grundtendenz erforderlich 470
V. Ausformungen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Demokratiefeindlichkeit als Zuschnitt getrennter Prüfungen 472

C. „Beseitigen“ oder „Beeinträchtigen“ 474
I. Ausgangspunkt: Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 475
II. Bezugspunkt: Die freiheitliche demokratische Grundordnung als einheitliches Schutzgut 478
III. Gefährdungsgrad verfassungsfeindlicher Ziele 480
1. Eintrittswahrscheinlichkeit 480
2. Bedeutung der angestrebten Maßnahmen 483

3. Rechtsstaatsprinzip ... 485
IV. Gefährdungsgrad verfassungsfeindlichen Verhaltens ... 487
V. Gesamtbetrachtung ... 488

D. Gefährdung des Bestands der Bundesrepublik Deutschland ... 490
I. Integrität und Souveränität als Schutzgüter ... 491
II. Präzisierungen zur „Bestandsgefährdung“ ... 494

E. „Daraufausgehen“ ... 497
I. Maßstäbe des Bundesverfassungsgerichts ... 498
1. Planvolles Vorgehen ... 498
2. Potentialität ... 500
II. Präzisierung: Planvolles Vorgehen richtet sich auf die Erlangung von Macht ... 503

F. Keine ungeschriebenen Tatbestandsmerkmale ... 506
I. Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ... 507
1. Indizfunktion der NS-Wesensverwandtschaft ... 507
2. Keine Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ... 509
II. Keine anderen Schlussfolgerungen mit Blick auf Art. 21 Abs. 3 GG ... 511
III. Berücksichtigung der Rechtsprechung des EGMR ... 513
1. Darstellung der aktuellen Rechtsprechung des EGMR zu Parteiverboten ... 514
2. Auswirkungen auf die Auslegung des Art. 21 Abs. 2 GG ... 515

G. Schlussfolgerungen für das nachfolgende Prüfprogramm ... 518

Teil 3: Verfassungswidrigkeit der AfD ... 520

A. Ziele und Verhalten im Widerspruch zur Menschenwürde ... 522
I. Muslimfeindlichkeit ... 524
1. Maßstab: Verbindung zwischen der Menschenwürde und den Diskriminierungsverboten ... 525
2. Rassistische Ideologie in der AfD ... 528
3. Missachtung der Menschenwürde durch rechtliche Maßnahmen als Ziele der Partei ... 576
4. Menschenwürdewidrige Äußerungen als Verhalten der Anhänger ... 645
5. Zusammenfassung ... 662
II. Realisierung eines ethnisch-kulturellen Volksbegriffs ... 664
1. Maßstab: Der grundgesetzliche Volksbegriff ... 664

2. Ideologie: Ethnisch-kultureller Volksbegriff der AfD 670
3. Maßnahmen zur Realisierung eines ethnisch-kulturellen Volksbegriffs... 728
4. Grundtendenz zur Realisierung eines ethnisch-kulturellen Volksbegriffs 914
5. Ergebnis 923
III. Abwertung und Ausgrenzung Schutzsuchender 927
1. Ideologie: (Kultur-)Rassistische Ideologie der AfD 928
2. Abschiebungspolitik der AfD 955
3. Existentielle Rechtsverletzungen und Schlechterstellung von Schutzsuchenden 1028
4. Ausgrenzung Schutzsuchender von Festen und Regelschulen 1068
5. Zusammenfassung 1102
IV. Gesamtbetrachtung des rassistisch motivierten politischen Konzepts der AfD 1105
1. Strukturell menschenunwürdige Behandlung von bestimmten Deutschen und Ausländer*innen 1105
2. Vergleich mit der NPD 1107
V. Verächtlichmachung sexueller und geschlechtlicher Minderheiten 1121
1. Maßstab: Geschlechtliche und sexuelle Identität im Kontext der Menschenwürde 1121
2. Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität als ideologische Grundlage für die Herabwürdigung sexueller und geschlechtlicher Minderheiten .. 1126
3. Realisierung heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit durch rechtliche Maßnahmen 1165
4. Missachtung der Menschenwürde durch Äußerungen als Verhalten der Anhänger 1179
5. Zusammenfassung 1212
VI. Antisemitismus 1214
1. Maßstab 1215
2. Antisemitische Ideologie 1230
3. Menschenwürdewidriges Verhalten der Anhänger*innen 1288
4. Schlussfolgerung 1299
VII. Behindertenfeindlichkeit 1302
1. Maßstab: Schutz vor Behindertenfeindlichkeit durch das Grundgesetz . 1302
2. Behindertenfeindliche Ideologie in der AfD 1305

3. Rechtliche Maßnahmen: Rückbau von Inklusion 1308
4. Ergebnis 1316

B. Ziele und Verhalten im Widerspruch zum Demokratieprinzip 1317
I. Verletzung des egalitären Status bestimmter Deutscher 1318
II. Unterdrückung politischer Gegner*innen 1319
1. Maßstab: Offenheit des politischen Willensbildungsprozesses 1320
2. Ideologie: Politische Gegner*innen als ‚Feinde des Volkes' 1321
3. Strafrechtliche Verfolgung politischer Gegner*innen 1341
4. Verbot ‚der Antifa' 1379
5. Verhalten der Anhänger: Einschüchterung 1412
6. Ergebnis 1427
III. Abschaffung der parlamentarischen Demokratie 1430
1. Maßstab: Verächtlichmachen des Parlamentarismus als Indiz für demokratiefeindliche Zielvorstellungen 1431
2. Anwendung des „Verächtlichmachens des Parlamentarismus" auf die AfD und die Junge Alternative durch Gerichte und Verfassungsschutz .. 1434
3. Kritik/Abgrenzung 1439
4. Programmatik und Äußerungen als Grundlage einer begründeten Annahme der Systemablehnung 1442
5. Fazit 1448
IV. Ergebnis 1450

C. Ziele oder Verhalten im Widerspruch zum Rechtsstaatsprinzip 1452
I. Maßstab: Sachliche und persönliche Unabhängigkeit von Richter*innen 1453
1. Bedeutung und Inhalt der richterlichen Unabhängigkeit 1453
2. Eingriffe in richterliche Unabhängigkeit und Rechtsstaatsprinzip durch staatliche Akteur*innen 1454
3. Schwelle der Rechtsstaatsfeindlichkeit nicht-staatlicher Angriffe 1457
II. Ideologie: Politische Steuerung der Gerichte 1461
1. Bedeutung der Delegitimierung der Justiz für das Rechtsstaatsprinzip . 1461
2. In der AfD verbreitete Einstellungen gegenüber Gerichten und Richter*innen 1463
III. Potenziell mit dem Rechtsstaatsprinzip unvereinbare Äußerungen 1467
1. Androhung/Ankündigung von Strafverfahren gegen Richter*innen 1467
2. Ankündigung unklarer Konsequenzen 1472

3. Veröffentlichung von vollen Namen und Fotoaufnahmen 1473
IV. Rechtliche Würdigung 1475
1. Rechtsstaatsfeindliche Ziele der Partei 1475
2. Rechtsstaatsfeindliches Verhalten der Anhänger 1477
V. Fazit 1479

D. Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 1481
I. Muslimfeindlichkeit 1482
II. Realisierung eines ethnisch-kulturellen Volksbegriffs 1484
III. Abwertung und Ausgrenzung Schutzsuchender 1489
IV. Verächtlichmachung sexueller und geschlechtlicher Minderheiten 1493
V. Unterdrückung von politischen Gegner*innen 1494
VI. Gesamtbetrachtung 1496

E. Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus 1498
I. Struktureller Antisemitismus 1499
II. Geschichtsrevisionismus 1500
III. Keine sonstigen positiven Bezugnahmen auf den Nationalsozialismus 1501
IV. Fazit 1507

F. Daraufausgehen 1508
I. Organisationsstruktur und Funktionsbereiche 1509
1. Aufbau 1509
2. Parlamentarische Präsenz 1511
3. Schulung und Weiterbildung 1515
4. Öffentlichkeitsarbeit 1517
5. Fazit 1518
II. Planvolles Vorgehen 1520
1. Migration als zentrales Thema der Partei 1520
2. Partei gegen die etablierte Politik 1533
3. Delegitimierung von Staat, Konkurrenz und Medien 1542
4. Selbstabsicherung 1552
5. Zwischenergebnis 1560
III. Potentialität 1563
1. Mitgliederbestand und -entwicklung 1563

2. Organisationsstruktur 1564
3. Wahlergebnisse und parlamentarische Vertretung 1564
4. Finanzielle Mittel 1566
5. Mobilisierungsgrad, Kampagnenfähigkeit und medialer Auftritt....1566
6. Außerparlamentarische Netzwerke und Bündnisse 1567
7. Mittel, Strategien und Maßnahmen 1568
8. Zwischenergebnis 1568
IV. Fazit 1570
G. Ergebnis....1572

Schluss 1575

Danksagung 1576

Literaturverzeichnis.... 1578

Anhang 1676

A. Methodik....1677
I. Systemprompt I 1678
II. Systemprompt II....1693
B. Belege Menschenwürde 1723
I. Muslimfeindlichkeit....1724
1. Rassistische Ideologie der AfD 1724
2. Missachtung der Menschenwürde durch rechtliche Maßnahmen (Ziele der Partei)....1815
3. Menschenwürdewidrige Äußerungen als Verhalten der Anhänger....1829
II. Einzelbelegeapparat: Realisierung eines ethnisch-kulturellen Volksverständnisses 1832
1. Ideologie: Ethnisch-kulturelles Volksverständnis der AfD....1833
2. Einzelbelege-Apparat Ausbürgerung 2180
III. Abwertung und Ausgrenzung Schutzsuchender 2332
1. Ideologie: (Kultur-)Rassistische Ideologie der AfD 2332
2. Darstellung der Abschiebungspolitik der AfD 2377

3. Existentielle Rechtsverletzungen und Schlechterstellung von Schutzsuchenden 2488
4. Ausgrenzung Schutzsuchender von Festen und Regelschulen 2496
IV. Verächtlichmachung sexueller und geschlechtlicher Minderheiten 2504
1. Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität als ideologische Grundlage für die Herabwürdigung sexueller und geschlechtlicher Minderheiten ..2504
2. Missachtung der Menschenwürde durch Äußerungen als Verhalten der Anhänger 2685
V. Antisemitismus 2728
1. Antisemitische Ideologie 2728
2. Menschenwürdewidriges Verhalten der Anhänger*innen 2791
VI. Behindertenfeindlichkeit 2798
1. Behindertenfeindliche Ideologie in der AfD 2798
2. Rechtliche Maßnahmen: Rückbau von Inklusion....2800

C. Belege Demokratieprinzip 2809
I. Unterdrückung politischer Gegner*innen 2810
1. Ideologie: Politische Gegner*innen als ‚Feinde des Volkes' 2810
2. Strafrechtliche Verfolgung politischer Gegner*innen 2874
3. Verbot ‚der Antifa' 2993
4. Verhalten der Anhänger: Einschüchterung 3018

D. Belege Rechtsstaatsprinzip 3038
I. Ideologie: Politische Steuerung der Gerichte 3039
1. Bundesverband und EU-Fraktion 3039
2. Berlin....3041
3. Sachsen 3042
II. Potenziell mit dem Rechtsstaatsprinzip unvereinbare Äußerungen 3043
1. Im Gutachten paraphrasierte Zitate....3043
2. Weitere Äußerungen 3054

E. Belege Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus 3056
I. Keine sonstigen positiven Bezugnahmen auf den Nationalsozialismus 3057
1. Im Gutachten verwendete Zitate / Darstellung der Vollzitate....3057

Leseanleitung

Dieses Gutachten ist sehr lang. Für alle, die es nur punktuell lesen, werden in dieser Anleitung sein Aufbau, die Beweisführung und die Darstellung von Belegen erläutert.

Zum Aufbau des Gutachtens

Dem Gutachten ist eine Zusammenfassung vorangestellt. Es folgt eine Einführung, in der Forschungsfrage und Forschungsstand, Funktion, Anspruch und Begrenzungen dieses Gutachtens, seine Methodik und die wesentlichen Prüfungsdimensionen vorgestellt werden.

Der Haupttext beginnt in Teil 1 mit einem Sachbericht zur AfD, der sich mit ihrer ideologischen und personellen Entwicklung, ihren Machtzentren und ihren Verbindungen zu Dritten auseinandersetzt. In Teil 2 folgt eine Darstellung der juristischen Maßstäbe, die über die Einstufung einer Partei als verfassungswidrig entscheiden. Teil 3 bildet den Kern des Gutachtens: Die Prüfung der möglichen Verfassungswidrigkeit der AfD selbst. Die Prüfung folgt dem Dreiklang der Schutzgüter des Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes, wie ihn das Bundesverfassungsgericht etabliert hat: Menschenwürde, Demokratieprinzip, Rechtsstaatlichkeit. Daran schließt sich die Prüfung der weiteren Voraussetzungen für die Verfassungswidrigkeit an (die Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, das Daraufausgehen). Es folgt ein umfangreicher Anhang mit allen zitierten sowie weiteren gleichartigen Belegen.

Für die Lektüre besonders wichtig ist die Logik der stufenweisen Konkretisierung der rechtlichen Prüfungsmaßstäbe: In Teil 2 werden diese Maßstäbe – also unter welchen Voraussetzungen eine Partei verfassungswidrig ist – abstrakt dargestellt; in Teil 3 werden sie weiter konkretisiert mit Blick auf die dort jeweils geprüften Fragen. So werden in Teil 2 die verschiedenen Dimensionen der

Menschenwürdegarantie beschrieben, darunter ausführlich die elementare Rechtsgleichheit aller Menschen. Diese Anforderungen werden dann in Teil 3 an jeweils passenden Stellen aufgegriffen und auf konkrete Fragen angewendet – etwa im Abschnitt zur Ungleichbehandlung von Staatsbürger*innen. Das führt dazu, dass bei der Lektüre eines einzelnen Unterkapitels in Teil 3 ein punktueller Rückgriff auf Ausführungen im höherrangigen Kapitel sowie auf die in Bezug genommenen Passagen aus Teil 2 erforderlich werden kann. Diese Struktur wurde gewählt, um den Abstand zwischen dem konkreten Prüfungsmaßstab und der Subsumtion einer spezifischen Rechtsfrage möglichst gering zu halten.

Beweisführung

Die Verfassungswidrigkeit einer Partei ergibt sich aus ihren Zielen und dem Verhalten ihrer Anhänger*innen. Wie in Teil 2 des Gutachtens näher erläutert wird, sind unter den Zielen alle rechtlichen Maßnahmen (insbesondere Gesetze, Verwaltungspraxis) zu verstehen, die die Partei für die Zukunft plant; unter dem Verhalten alles, was sie beziehungsweise insbesondere ihre Anhänger*innen gegenwärtig unternehmen. Sowohl die rechtlichen Maßnahmen als auch das Verhalten sind nur dann relevant, wenn sie eines der Schutzgüter (Menschenwürde, Demokratieprinzip, Rechtsstaatsprinzip) verletzen.

Von den Zielen und dem Verhalten zu unterscheiden sind die in der Partei vorherrschenden Überzeugungen, ihre Ideologie. Auch diese Ideologie ermitteln wir; weil aber Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes kein Gesinnungs- oder Weltanschauungsverbot begründen darf, kann eine verfassungsfeindliche Ideologie allein die Verfassungswidrigkeit der Partei nicht begründen. Ihre Ermittlung ist allerdings notwendig, um die Ziele der Partei und das Verhalten ihrer Anhänger*innen richtig einzuordnen. Sie hat eine (eingeschränkte) Indizfunktion. So steht etwa ein ethnisches Volksverständnis – also die Überzeugung, dass nicht alle Deutschen gleich deutsch sind – zwar im Widerspruch zum Grundgesetz und mag ein Indiz dafür sein, dass es auch realisiert werden soll; doch erst diese Realisierung durch konkrete rechtliche Maßnahmen – etwa durch diskriminierende

Ausbürgerungen bestimmter Deutscher – kann den Schluss auf ein verfassungsfeindliches Ziel begründen.

Wie die Belege zu lesen sind

Das Gutachten enthält circa 2.500 Belege. Um seine Lesbarkeit zu erhalten, sind sie nur selten vollständig im Fließtext oder eingerückt wiedergegeben. Für alle Belege, auf die der Text Bezug nimmt, finden sich in den zugehörigen Fußnoten Fundstellen. Außerdem sind alle diese Belege sowie weitere Belege gleicher Art, auf die nicht ausdrücklich Bezug genommen wird, im Anhang dieses Gutachtens vollständig aufgeführt. Sämtliche Belege finden sich auch in einer von der Organisation „Frag den Staat“ bereitgestellten Datenbank unter https://fragden-staat.de/afd-datenbank/.

Alle zitierten Belege werden im Original wiedergegeben, inklusive grammatischer und orthografischer Abweichungen von der standardsprachlichen Norm (auf Kenntlichmachung durch *sic* wird verzichtet). Insbesondere, wenn Zitate in den Fließtext eingebettet sind, werden zur besseren Lesbarkeit Anpassungen im Zitat durch eckige Klammern [ ] kenntlich gemacht. Zur Hervorhebung werden Unterstreichungen verwendet; nur wenn Unterstreichungen im Original vorkommen, wird dies durch [Hervorh. i.O.] kenntlich gemacht. Zitate sind durch doppelte Anführungszeichen „ “ gekennzeichnet. Einfache Anführungszeichen , ‘ werden hingegen verwendet, wenn die Autor*innen nicht direkt zitieren, sondern einen eigenen Begriff einführen oder sich von einem Begriff distanzieren.

Grundsätzlich werden die Urheber*innen von Belegen im Fließtext mit dem Mandat, Parteiamt und der mandatsbezogenen Funktion bezeichnet, die sie zum Zeitpunkt der jeweiligen Äußerung innehatten (etwa: „der brandenburgische Landtagsabgeordnete, stellvertretende Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende Hans-Christoph Berndt“). Maßgeblich ist dabei das politische und innerparteiliche Gewicht, das der Äußerung aufgrund der Stellung der betreffenden Person zukommt. Ist eine Person später in eine formal höhere Position aufgestiegen, wird abweichend diese höhere Position genannt, da der Aufstieg als

parteiseitige Bestätigung ihrer Stellung und damit jedenfalls nicht als Minderung des Gewichts ihrer früheren Äußerungen verstanden werden kann. Ist sie hingegen später in eine formal niedrigere Position gewechselt, wird die zum Zeitpunkt der Äußerung ausgeübte höhere Funktion durch den Zusatz „damalig“ oder „damals“ kenntlich gemacht. So bleibt erkennbar, in welcher Stellung die Äußerung erfolgte, ohne das gegenwärtige innerparteiliche Gewicht der betreffenden Person unbesehen fortzuschreiben.

In den Fußnoten werden dagegen immer das aktuelle Mandat, das Parteiamt und die mandatsbezogene Funktion benannt.

Wenn im Gutachten von „Funktionär*innen“ die Rede ist, sind AfD-Mitglieder mit Parteiämtern und solche mit Mandat (in einem kommunalen, Landes- oder dem Bundesparlament) gemeint.

Da sich Mandate, Ämter und Funktionen jederzeit ändern können und sich zudem nicht immer zweifelsfrei recherchieren lassen, sind Fehler nicht ausgeschlossen. Dasselbe gilt für einzelne Belege und ihre Zuordnung zu bestimmten Personen sowie die Quellenangaben.

Für das Gutachten wurden mehr als drei Millionen Datenpunkte ausgewertet, die ganz überwiegend den Zeitraum bis Februar 2026 betreffen; in den Monaten danach sind Daten nur noch punktuell eingeflossen.

Zusammenfassung

Das vorliegende Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die „Alternative für Deutschland“ (AfD) verfassungswidrig im Sinne des Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes ist. Denn die Partei geht nach ihren Zielen und dem Verhalten ihrer Anhänger[1] darauf aus, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen, indem sie das Demokratieprinzip und die Menschenwürdegarantie systematisch missachtet.

Nach einer Kurzzusammenfassung werden weitgehend am Aufbau des eigentlichen Gutachtens entlang dessen wesentliche Erkenntnisse ausführlich zusammengefasst.

1. Kurzzusammenfassung

1. In der AfD haben sich die radikalen Kräfte durchgesetzt. Diese Entwicklung zeigt sich – unter Berücksichtigung von mehr als 2.500 Belegen – in den Zielen der Partei und dem Verhalten ihrer Anhänger*innen, die teils gegen das Demokratieprinzip, teils gegen die Menschenwürde gerichtet sind:

   - Mehr als 220 ernstzunehmende, ihr zurechenbare Belege zeigen, dass die AfD Politiker*innen anderer Parteien für politische Entscheidungen strafrechtlich verfolgen will; außerdem schüchtern ihre Anhänger*innen schon gegenwärtig verschiedene Personengruppen systematisch ein, um sie aus dem Prozess der politischen Willensbildung zu verdrängen. Diese Formen

[1] „Anhänger“ im Sinne des Art. 21 Abs. 2 GG sind laut Bundesverfassungsgericht auch einfache Parteimitglieder sowie sonstige Unterstützer*innen einer Partei. Auch deren Verhalten ist der Partei unter bestimmten, erhöhten Voraussetzungen zurechenbar. Dieses Gutachten stützt sich jedoch ausschließlich auf parteioffizielle Äußerungen von Bundesverband, Landes- bzw. Kreisverbänden und Parlamentsfraktionen sowie auf solche von Funktionär*innen – also Inhaber*innen von Parteiämtern und Mandaten – der AfD.

der Unterdrückung politischer Gegner*innen machen eine offene Willensbildung unmöglich und verletzen deshalb das Demokratieprinzip.

- Das Politikkonzept der AfD ist außerdem auf die Ausgrenzung, Verächtlichmachung und weitgehende rechtliche Abwertung von Ausländer*innen, Deutschen mit „Migrationsgeschichte“[2], Muslim*innen und weiteren gesellschaftlichen Gruppen gerichtet: So möchte die Partei ausschließlich Musliminnen durch ein Kopftuchverbot in öffentlichen Einrichtungen aus dem öffentlichen Leben ausgrenzen und ausschließlich den Islam durch Minarettbau-, Muezzinruf- und teilweise Moscheebauverbote zurückdrängen; das verletzt Muslim*innen in ihrer Menschenwürde in der Ausprägung der elementaren Rechtsgleichheit.
- Die AfD will weiter durch Ausbürgerungen bestimmter, zum Beispiel straffälliger Deutscher mit Migrationsgeschichte und durch die finanzielle Förderung von Geburten nur bestimmter deutscher Kinder (aus ‚besonders‘ deutschen Familien) einen mit dem Grundgesetz unvereinbaren ethnisch-kulturellen Volksbegriff realisieren; auch das verletzt die betroffenen Menschen und Familien in ihrer elementaren Rechtsgleichheit.
- Außerdem würde die AfD Schutzsuchende mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit auch in Folter und andere menschenunwürdige Behandlung abschieben; und sie würde ihnen pauschal menschenwürdige Sozialleistungen vorenthalten, teilweise die Gesundheitsversorgung erheblich einschränken und sie ausgrenzen – durch Betretungsverbote für öffentliche Veranstaltungen in Brandenburg und durch Sonderklassen für Flüchtlingskinder über ihre gesamte Schullaufbahn in Sachsen-Anhalt.

---

[2] Das Gutachten verwendet die Definition aus § 3 Abs. 1 PartMigG Berlin (zur Definition Teil 3 A.): „Als Personen mit Migrationsgeschichte gelten Personen mit Migrationshintergrund, Personen, die rassistisch diskriminiert werden und Personen, denen ein Migrationshintergrund allgemein zugeschrieben wird. Diese Zuschreibung kann insbesondere an phänotypische Merkmale, Sprache, Namen, Herkunft, Nationalität und Religion anknüpfen.“

- Durch die drei vorgenannten Punkte greift die AfD die Menschenwürdegarantie systematisch an. In ihnen zeigt sich ein politisches Konzept, das eine privilegierte Klasse an Menschen (überwiegend ethnisch Deutsche) schafft. Unterhalb dieser privilegierten Klasse liegen in verschiedenen Abstufungen weitere Klassen an Menschen: Eingebürgerte und Doppelstaatler*innen, die einen unsicheren Bürgerstatus haben; darunter Schutzberechtigte ohne gesichertes Existenzminimum, die teils massiv ausgegrenzt werden; ganz unten Geduldete und Ausreisepflichtige, die von der gebotenen Gesundheitsversorgung ausgeschlossen werden und denen Abschiebungen auch in Folter drohen.
- Hinzu kommen queerfeindliches Verhalten insbesondere gegenüber trans Personen und
- ein struktureller Antisemitismus, der das Ergebnis des Gutachtens zwar nicht trägt, weil er nicht in rechtlichen Maßnahmen konkretisiert ist, angesichts der in der Partei verbreiteten antisemitischen Verschwörungserzählungen aber dennoch markant ist.

Diese Ziele und Handlungen betreffen so viele Personen in teils existenzieller Weise, dass die üblichen Sicherungen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung nicht mehr greifen. Auf die Erreichung ihrer Ziele arbeitet die Partei seit Jahren planvoll hin, insbesondere durch eine teils aggressive Delegitimierung von Staat, konkurrierenden Parteien und Medien sowie durch Kontakte zur MAGA-Bewegung in die USA, nach Russland und in das rechtsextreme Vorfeld; und sie hat das Potenzial, ihre Ziele zu erreichen.

2. Andere Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindliche Ausrichtung verdichten sich gegenwärtig nicht hinreichend:

   - Zwar gibt es in der AfD behindertenfeindliche Tendenzen. Mit der Abschaffung schulischer Inklusion (Sachsen-Anhalt) wird eine verfassungswidrige Forderung erhoben. Es fehlt jedoch insoweit an weitergehender rechtlicher Konkretisierung behindertenfeindlicher Überzeugungen.

- Weiter lässt sich der Partei trotz vieler Anhaltspunkte (noch) nicht nachweisen, einen Auswanderungsdruck im Sinne des Sellnerschen Remigrationskonzepts erzeugen zu wollen.
- Zudem ist ihr nicht nachweisbar, dass sie die parlamentarische Demokratie an sich abschaffen will; einen solchen Schluss lassen insbesondere die vom Bundesamt für Verfassungsschutz als „Verächtlichmachen des Parlamentarismus“ gewerteten Belege nicht zu: das Inabredestellen der Volkssouveränität Deutschlands und der Pressefreiheit, die Bezeichnung anderer Parteien mit Begriffen wie „Kartellparteien“, die Gleichsetzung der Bundesrepublik mit diktatorischen Regimen und die „[a]llgemeine Diffamierung“ staatlicher Institutionen und politischer Gegner*innen.
- Weiter gibt es zu wenige Anhaltspunkte dafür, dass die AfD die richterliche Unabhängigkeit untergraben will oder ihre Anhänger*innen bereits gegenwärtig Richter*innen einschüchtern, um auch eine Ausrichtung der Partei gegen das Rechtsstaatsprinzip zu bejahen.
- Nicht nachweisbar ist der AfD schließlich eine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus.

3. Die vorstehenden Negativbefunde ändern jedoch nichts am Ergebnis dieses Gutachtens. Die kumulative Wirkung des politischen Konzepts der AfD veranschaulicht ein konstruiertes Beispiel, das Forderungen des Bundesverbands und einzelner Landesverbände zusammenführt: Eine kopftuchtragende deutsche Muslimin mit doppelter Staatsbürgerschaft unterläge umfassenden Einschränkungen ihrer Religionsausübungsfreiheit. Sie wäre von wesentlichen Teilen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen – wie der Universität, dem Stadttheater, öffentlichen Krankenhäusern, Gerichten – und sie stünde unter der Drohung des Entzugs ihrer deutschen Staatsangehörigkeit, könnte im Falle ihrer Straffälligkeit alle mit der Staatsangehörigkeit zusammenhängenden Rechte verlieren, darunter das Wahl- und das Aufenthaltsrecht. Hätte sie ein politisches Amt und würde unliebsame Entscheidungen treffen, könnte ihr vonseiten der AfD

Strafverfolgung oder anderweitige Unterdrückung drohen. Ginge sie eine Partnerschaft mit einem geduldeten Ausländer ein, bekäme sie für ein gemeinsames Kind keinen staatlichen Familienkredit, in Sachsen kein Babybegrüßungs- und kein Landeserziehungsgeld und bei einem Besuch in Brandenburg dürfte ihr Partner nicht mit auf den Weihnachtsmarkt. Lebte die Familie in Sachsen-Anhalt und hätte der Mann bereits ein ausländisches Kind aus einer früheren Partnerschaft, müsste dieses Kind bis zu seinem Schulabschluss in „Sonderklassen“ gehen. Der Mann hätte keinen Anspruch auf eine menschenwürdige Gesundheitsversorgung, und sollte er binnen zehn Jahren arbeitslos werden, hätte er keinen Anspruch auf Grundsicherung. Außerdem drohte ihm insbesondere bei Straffälligkeit oder wenn er als „Gefährder“ eingestuft wäre die Abschiebung, selbst dann, wenn er im Zielland gefoltert oder hingerichtet werden könnte.

4. Anders als bei der NPD (jetzt: Die Heimat) – deren verfassungsfeindliche Ausrichtung das Bundesverfassungsgericht bereits zwei Mal festgestellt hat – ergibt sich dieses Bild nicht aus einem einzelnen Parteiprogramm und aus offen ausländerfeindlichen und antisemitischen Äußerungen. Es ergibt sich erst aus einer breiten Auswertung des Grundsatzprogramms und der Wahlprogramme der AfD, aus ihren Anträgen im Bundestag und in den Landtagen und aus einer Vielzahl an parteioffiziellen Äußerungen und den – teils codierten – Äußerungen ihrer Funktionär*innen. Das vollständige Bild ähnelt dem der NPD jedoch sehr; weniger nach einem Vergleich der jeweiligen ideologischen Strömungen als nach einer Gegenüberstellung der gegen die Menschenwürde gerichteten Maßnahmen, die sehr ähnliche politische Konzepte beider Parteien zeigen (dazu unter Teil 3 A.IV).

5. Die folgende Gegenüberstellung enthält alle rassistisch geprägten Forderungen der NPD, die das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil von 2017 als Belege für die Verfassungsfeindlichkeit der NPD angeführt hat[3]:

[3] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 641 ff. – *NPD II*, jeweils unter Bezugnahme auf das NPD-Parteiprogramm 2010.

NPD-Forderungen	AfD-Forderungen
familienunterstützende Maßnahmen ausschließlich für deutsche Familien	• Familienzuschuss (ab drei Kindern) bzw. -kredit für Familien mit Kindern, deren Eltern beide Deutsche sind[4] • Babybegrüßungsgeld und Landeserziehungsgeld nur für deutsche Einstaatler (Sachsen)[5] • Kinderwillkommensgeld, landeseigenes Kindergeld, Eigenheimkredit nur für Familien mit Kindern, die nicht nach dem Ius-soli-Prinzip Deutsche sind (Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern)[6] (dazu unter Teil 3 A.II.2.a)dd), A.II.3.e))
Eigentum an deutschem Grund und Boden kann nur von Deutschen erworben werden	–
Ausländer aus dem deutschen Sozialversicherungswesen ausgliedern	Vorenthaltung des menschenwürdigen Existenzminimums für • alle Schutzsuchenden („Bett, Brot, Seife“),[7] • Ausländer*innen, die nicht mind. zehn Jahre versicherungspflichtig beschäftigt waren (keine Grundsicherung oder Äquivalent)[8] nur noch „akute“ Gesundheitsversorgung für Geduldete (dazu unter Teil 3 A.III.3)
Wiedereinführung des ursprünglichen, auf dem Abstammungsprinzip fußenden Staatsbürgerrechts	Wiedereinführung des ursprünglichen, auf dem Abstammungsprinzip fußenden Staatsbürgerrechts[9]

[4] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag „Dem deutschen Volke – Unsere Zukunft gestalten und durch geeignete Familienpolitik sichern“ vom 07.10.2025, BT-Drs 21/2034.
[5] AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 4.
[6] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026.
[7] AfD-Bundestagsfraktion, Brot, Bett und Seife – Sachleistungen statt Geldleistungen für Asylbewerber, BT-Drs. 20/12960.
[8] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 24 f.
[9] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 110. Die reine Rückkehr zum Staatsangehörigkeitsrecht bis 1999 ist nicht verfassungswidrig (dazu unter Teil 3 A.II.3.f)).

NPD-Forderungen	AfD-Forderungen
–	• Ausbürgerung von straffälligen Doppelstaatler*innen oder Eingebürgerten[10] • weitergehende Ausbürgerungen (Bayern,[11] Berlin,[12] Brandenburg) (dazu unter Teil 3 A.II.3.b))
Regelung zur Rückführung der hier lebenden Ausländer[13]	Regelung zur umfassenden Rückführung von Schutzsuchenden (dazu unter Teil 3 A.III.2.c))
das Grundrecht auf Asyl ersatzlos streichen	• das Grundrecht auf Asyl ersatzlos streichen[14] • europarechtliches Schutzsystem abschaffen, aus völkerrechtlichem Regelungsregime lösen[15] • kein individueller, einklagbarer Schutzanspruch[16] (dazu unter Teil 3 A.III.2.b)cc))
Abschiebung krimineller Ausländer trotz strengerer Strafen im Heimatland	Abschiebung krimineller Ausländer trotz menschenunwürdiger Behandlung im Heimatland (dazu unter Teil 3 A.III.2.c)cc)(1))
–	Verbot islamischer Kopftücher in öffentlichen Einrichtungen[17] (dazu unter Teil 3 A.I.3.a))

[10] AfD, Bundestagswahlprogramm 2017, S. 23; AfD, Bundestagswahlprogramm 2021, S. 77 f.; AfD-Bundestagsfraktion, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Inneren Sicherheit Verfahrensbeschleunigungsgesetz und verbesserte Eingriffsgrundlagen der Justiz, BT-Drs. 19/5040.
[11] AfD Bayern, Bayerische Resolution für Remigration zum Landesparteitag in Greding am 24.11.24, S. 3; AfD-Landtagsfraktion Bayern, Keine Heimat für den radikalen Islam in Bayern. Unser Anti-Islamisierungs-Paket, S. 3.
[12] AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes – Erweiterung der Verlusttatbestände bei doppelter Staatsbürgerschaft, Drs. 19/2412.
[13] Persönlicher Anwendungsbereich bei NPD unklar.
[14] AfD, Grundsatzprogramm, 2016, S. 60; AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 103.
[15] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 102.
[16] AfD-Landtagsfraktion Brandenburg, Entschließungsantrag zur Aussprache des Landtages über den Amoklauf eines abgelehnten syrischen Asylbewerbers am 23. August 2024 in Solingen und die Folgen für die Sicherheit der Brandenburger, Drs. 7/10150.
[17] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 125.

NPD-Forderungen	AfD-Forderungen
fremdreligiöse Bauten stoppen	• keine neuen Minarette • keine Muezzinrufe[18] • generell keine neuen Moscheen (Sachsen)[19] • Moscheen nur nach Bürgerentscheid (Bayern[20], Brandenburg[21]) (dazu unter Teil 3 A.I.3.c))
–	Verbot für Schutzsuchende und -berechtigte, öffentliche Veranstaltungen zu betreten (Brandenburg)[22] (dazu unter Teil 3 A.III.4.b)aa))
Trennung von deutschen und ausländischen Kindern in der Schule	dauerhafte Sonderklassen für Flüchtlingskinder (Sachsen-Anhalt)[23] (dazu unter Teil 3 A.III.4.b)bb))
Erweiterung der polizeilichen Kriminalstatistik um eine weitere Rubrik für „eingebürgerte Ausländer“	Erweiterung der polizeilichen Kriminalstatistik um eine weitere Kategorie für „Deutsche mit Migrationshintergrund“[24] (dazu unter Teil 3 A.II.2.a)ee))

2. Zum Gutachten selbst (dazu unter Einführung)

6. Das vorliegende rechtswissenschaftliche Gutachten prüft, ob die AfD nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgeht, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beseitigen oder zu beeinträchtigen (Art. 21 Abs. 2 GG). Die Initiative dazu ging von der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) aus. Finanziert wurde die Arbeit ausschließlich durch private Spenden. Die GFF finanziert sich auch im Übrigen nicht durch öffentliche Mittel.

---

[18] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 125.
[19] AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 35.
[20] Landesverband Bayern, Rahmenprogramm für den AfD-Landesverband Bayern für die Kommunalwahlen am 8. März 2026, S. 42.
[21] Landtagswahlprogramm Brandenburg AfD 2024, S. 59.
[22] AfD-Landtagsfraktion Brandenburg, Entschließungsantrag zur Aussprache des Landtages über den Amoklauf eines abgelehnten syrischen Asylbewerbers am 23. August 2024 in Solingen und die Folgen für die Sicherheit der Brandenburger, Drs. 7/10150.
[23] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026.
[24] AfD-Landtagsfraktion Bayern, Positionspapiere der Arbeitskreise zur Winterklausur 2026, S. 4; AfD Baden-Württemberg, Landtagswahlprogramm 2026, S. 49; AfD Brandenburg, Es ist Zeit für eine andere Politik, Regierungsprogramm 2024, S. 28. Die Maßnahme verstößt nicht für sich genommen gegen die Menschenwürde.

7. Verschiedene wissenschaftliche und anderweitige Vorarbeiten konnten auf die Forschungsfrage noch keine angemessen fundierte Antwort liefern, weil sie die AfD nicht ausreichend breit und tief untersucht haben und/oder nicht am Maßstab des Art. 21 Abs. 2 GG. Auch aus strukturellen Gründen blendet etwa das Bundesamt für Verfassungsschutz in seinem Gutachten von 2025 Forderungen der AfD zur Ausbürgerung von Eingebürgerten und Doppelstaatler*innen sowie diskriminierende familienpolitische Maßnahmen aus, diskutiert nicht die mögliche Verletzung der Menschenwürde von Schutzsuchenden – insbesondere durch segregierende Maßnahmen –, geht nicht auf feindliche Verhaltensweisen gegenüber LGBTIQ-Personen und Menschen mit Behinderungen ein und problematisiert nicht die Forderungen, Politiker*innen anderer Parteien für demokratisch legitimierte Entscheidungen strafrechtlich zu verfolgen.

8. Die bestehenden Lücken in der Debatte versucht das vorliegende Gutachten zu schließen: Einerseits durch eine möglichst vollständige Erfassung der AfD mitsamt ihrer Landesverbände, unter Berücksichtigung der Wahlprogramme der Partei, der Positionen ihrer Parlamentsfraktionen und der Äußerungen ihrer Funktionär*innen; andererseits durch eine intensive Auseinandersetzung mit den dogmatischen Grundlagen von Parteiverboten und deren konsequente Anwendung in allen in Frage kommenden Politikfeldern.

9. Eine Anwendung der wissenschaftlich anerkannten juristischen Methodik sowie die Ergebnisoffenheit des Erkenntnisprozesses – sowohl in Bezug auf die Bildung beziehungsweise Weiterentwicklung der rechtlichen Maßstäbe als auch bei ihrer Anwendung – waren leitende Prinzipien der Arbeit.

10. Auch dieses Gutachten kann zwar die Forschungsfrage nicht erschöpfend beantworten, unter anderem weil ausschließlich mit öffentlich verfügbarem Material gearbeitet wurde und weil die Verarbeitungskapazitäten der Gutachter*innen begrenzt waren. Gleichwohl kann sich das Gutachten auf eine breite empirische Basis stützen:

- mehr als 50 Kurz- und Langfassungen von Wahlprogrammen sowie das Grundsatzprogramm,
- einzelne Beschlüsse durch Parteigremien,
- gut 7.700 Drucksachen aus dem Bundestag und knapp 70.000 Drucksachen aus den Landtagen,
- 54.972 Pressemitteilungen,
- 2.928.163 Social-Media-Posts (von X, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook und Telegram).

11. In dem Gutachten sind Daten bis Ende Februar 2026 in großem Umfang berücksichtigt, für den darauffolgenden Zeitraum nur noch punktuell.

3. Entwicklung, Machtzentren und Vorfeld der AfD (dazu unter Teil 1)

12. In der AfD haben sich die radikalen Kräfte durchgesetzt. Das ist das Ergebnis eines schrittweisen Prozesses, in dessen Verlauf sich die Partei inhaltlich und personell kontinuierlich radikalisierte. Während zu Beginn wirtschaftsliberale und euroskeptische Positionen im Fokus standen, prägen heute eine restriktive Migrationspolitik und das Streben nach kultureller Homogenität die inhaltliche Ausrichtung der Partei.

13. Spätestens seit 2022 bestimmen Vertreter*innen des radikalen Spektrums maßgeblich die Zusammensetzung des Bundesvorstands; seit 2024 sind in dem Gremium ostdeutsche Landesverbände, in denen völkisch-nationalistische Positionen dominieren, gemessen an ihrem Mitgliederanteil überrepräsentiert. Zugleich besetzt zunehmend eine Generation zentrale Parteipositionen, die politisch in der radikalen, mittlerweile aufgelösten Jugendorganisation Junge Alternative (JA) sozialisiert wurde und enge Verbindungen zur außerparlamentarischen extremen Rechten unterhält.

14. Wirtschaftsliberale und nationalkonservative Kräfte haben die Partei in den vergangenen Jahren entweder verlassen, sich selbst radikalisiert oder tolerieren die Radikalisierung weitgehend. Auch die Auflösung des „Flügels“ im Jahr 2020 bedeutete keinen Rückzug des völkisch-nationalistischen Spektrums. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich entsprechende Positionen in der Partei etabliert.

15. Eine innerparteiliche Strömung, die sich öffentlich und dauerhaft gegen die radikalen Kräfte in der AfD stellt, existiert nicht mehr. Eine konsequente Abgrenzung gegen diese Kräfte durch Ordnungsmaßnahmen ist nicht erkennbar. Parteiausschlüsse wurden zwar häufig durchgeführt; gegen Personen, die im Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz sowie in diesem Gutachten als Zitatgeber*innen für verfassungsfeindliche Positionen besonders hervortreten, jedoch nicht, darunter Christina Baum, Maximilian Krah, Alice Weidel, René Springer, Dennis Hohloch, Hans-Thomas Tillschneider, Beatrix von Storch, Lena Kotré, Stephan Brandner, Tomasz Froelich und Emil Sänze.

16. Auch die Unvereinbarkeitsliste, auf der etliche extremistische Organisationen stehen, dient nicht einer konsequenten Abgrenzung: Die Parteiführung unterscheidet bewusst zwischen formaler Mitgliedschaft und politischem Austausch, was faktische Kooperation mit dem extrem rechten Vorfeld ermöglicht, während formal Distanz gewahrt bleibt. Die Verbindungen zur außerparlamentarischen extremen Rechten durchziehen dabei sämtliche Ebenen der Partei. Und auch im Europäischen Parlament bewegte sich die AfD kontinuierlich nach rechts, von der nationalkonservativen Fraktion Europäische Konservative und Reformer über die rechtspopulistische bis rechtsextreme Identität und Demokratie bis hin zur Fraktion Europa der Souveränen Nationen, die sie personell dominiert.

17. Trotz dieser Entwicklung ist die Partei ideologisch nicht vollständig homogen. Unterschiede zwischen einzelnen Akteur*innen bestehen fort; in ihren selbst herausgestellten Kernthemen – insbesondere im Umgang mit Zuwanderung und dem politischen Gegner – überwiegen jedoch die Gemeinsamkeiten. Differenzen betreffen häufig strategische Fragen oder die Außenpolitik.

18. Aus der aktuellen Doppelspitze Tino Chrupalla und Alice Weidel ragt letztere heraus. Das unterstreicht besonders ihre Nominierung zur Kanzlerkandidatin für die Bundestagswahl 2025. Diese herausgehobene Stellung resultiert aus einem strategisch opportunen Handeln, mit dem sie die innerparteiliche Radikalisierung stets mitgetragen hat. Zugleich stützt sie sich auf das Netzwerk um Sebastian Münzenmaier und das Lager von Björn Höcke.

19. Das sogenannte Münzenmaier-Netzwerk bildet eine informelle Machtstruktur, die weniger durch offene Konfrontation als durch Koordination wirkt, etwa über Konsenslisten und informelle Absprachen. Auf diese Weise besetzt es Schlüsselpositionen auf Bundes-, Landes- und europäischer Ebene. Das Lager um Höcke stimmt sich mit diesem Netzwerk ab und nimmt so Einfluss auf zentrale Entscheidungen. Beide Strukturen sind eng mit der jungen Generation verbunden beziehungsweise sind teilweise selbst aus der (aufgelösten) JA hervorgegangen; zudem unterhalten sie Kontakte zur außerparlamentarischen extremen Rechten.

20. Über diese Beziehungen hinaus sucht die AfD gezielt Kontakte zu illiberalen und autoritären Regierungen sowie politischen Kräften. Diese Verbindungen sind jedoch nicht widerspruchsfrei. Die russlandfreundliche Linie ist innerhalb der Parteispitze umstritten: Reisen nach Russland und Treffen mit Kreml-Vertretern führten wiederholt zu internen Spannungen. Die Annäherung an das Umfeld von Donald Trump dient unter anderem dazu, das Narrativ politischer Ausgrenzung der AfD im Inland international zu verbreiten.

4. Rechtliche Maßstäbe (dazu unter Teil 2)

21. Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes lautet: „Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen (…), sind verfassungswidrig.“

22. Das Gutachten orientiert sich bei der Auslegung dieser Tatbestandsmerkmale an den rechtlichen Maßstäben, die das Bundesverfassungsgericht insbesondere in seinen Entscheidungen zur NPD von 2017 und zur NPD/Die Heimat von 2024 entwickelt hat. Danach umfasst der Begriff der freiheitlichen demokratischen Grundordnung „nur jene zentralen Grundprinzipien, die für den freiheitlichen Verfassungsstaat schlechthin unentbehrlich sind“.[25] Dies sind die Menschenwürdegarantie, das Demokratie- und das Rechtsstaatsprinzip.

23. Die vom Bundesverfassungsgericht angelegten Maßstäbe bedurften allerdings – insbesondere bei fehlenden Definitionen – der Präzisierung und Weiterentwicklung:

- strikte Trennung der Ideologie einer Partei – die die Verfassungswidrigkeit einer Partei allenfalls indizieren, aber nicht tragen kann – von den von ihr verfolgten rechtlichen Maßnahmen;
- Unterscheidung der Ziele einer Partei von dem Verhalten ihrer Anhänger*innen sowie die Kriterien für die Bestimmung einer prägenden Grundtendenz insbesondere bei unklarer Beschlusslage der Partei;
- Definition einer Schwelle für Verstöße gegen die Menschenwürdegarantie in ihrer Ausprägung als elementare Rechtsgleichheit;
- Aufwertung des Tatbestandsmerkmals der Beeinträchtigung oder Beseitigung (der freiheitlichen demokratischen Grundordnung) zu einem veritablen Prüfungspunkt.

24. Mit der Menschenwürde sind laut Bundesverfassungsgericht ein rechtlich abgewerteter Status oder demütigende Ungleichbehandlungen nicht vereinbar; dies gilt insbesondere, wenn derartige Ungleichbehandlungen gegen die Diskriminierungsverbote des Art. 3 Abs. 3 GG verstoßen, die sich jedenfalls als Konkretisierung der Menschenwürde darstellen.[26] Die damit adressierte elementare

[25] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, LS 3 – *NPD II*.
[26] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 541 – *NPD II*.

Rechtsgleichheit als besondere Ausprägung der Menschenwürdegarantie bedurfte weiterer Präzisierung. Danach ist die elementare Rechtsgleichheit dann verletzt, wenn eine Ungleichbehandlung an ein für die Betroffenen nicht oder kaum verfügbares Merkmal anknüpft, wenn sie durch Demütigung oder rechtliche Abwertung einen schwerwiegenden Nachteil begründet und wenn die Ungleichbehandlung willkürlich ist, also für sie überhaupt kein sachlicher Grund in Betracht kommt. Das kumulative Vorliegen dieser Voraussetzungen stellt sicher, dass nicht jede Verletzung des absoluten Diskriminierungsverbots zugleich die Menschenwürde berührt.

25. Notwendig war auch eine stärkere Abgrenzung der „Ziele“ einer Partei vom „Verhalten ihrer Anhänger“: Unter die Ziele fallen alle auf die Zukunft gerichteten Vorhaben, insbesondere von ihr geplante rechtliche Maßnahmen wie Gesetze oder Verwaltungshandeln; unter das Verhalten fallen alle gegenwärtigen Handlungen einer Partei beziehungsweise alle gegenwärtigen ihr zurechenbaren Handlungen ihrer Funktionär*innen, Mitglieder und sonstigen Anhänger*innen.

26. Weiter ist es für die Bestimmung der „Ziele“ erforderlich, die in einer Partei vorherrschende Ideologie von den von ihr angestrebten rechtlichen Maßnahmen, in denen sich die Ideologie konkretisiert, zu unterscheiden. Reine Überzeugungen können für sich genommen ein Parteiverbot nicht rechtfertigen; es kommt deshalb entscheidend auf Maßnahmen an, die tatsächlich auf die Menschenwürde, das Demokratie- oder das Rechtsstaatsprinzip einwirken. Die Maßnahmen sind zwar im Lichte der vielzähligen rein ideologischen programmatischen und Einzeläußerungen zu ermitteln. Auch häufige, drastische und weit verbreitete ideologische Äußerungen können die verfassungsfeindliche Ausrichtung einer Partei jedoch allenfalls indizieren. Außerdem bestimmen sie als Auslegungs- und Prognosefaktor, wie mehrdeutige programmatische Forderungen zu verstehen sind.

27. Vorhaben sind als „Ziele“ im Sinne des Art. 21 Abs. 2 GG anzusehen, wenn sie die Grundtendenz einer Partei ausdrücken. Dies ist unproblematisch anzunehmen, wenn die Ziele sich aus der Programmatik der Gesamtpartei – wie

Bundestagswahl- und Grundsatzprogrammen – ergeben und sie nicht durch Teilströmungen der Partei ernsthaft bekämpft werden. Verfolgt eine Partei hingegen Ziele, die nicht programmatisch verankert sind oder bestehen Widersprüche – etwa zwischen den offiziellen Verlautbarungen und den Einzeläußerungen der Funktionär*innen –, ist die Grundtendenz der Partei in einem eigenständigen Prüfungsschritt zu ermitteln. Mit der „Grundtendenz“ wird jeweils eine in der Partei vorherrschende Bestrebung von Bestrebungen einzelner Parteianhänger*innen abgegrenzt. Dafür kommt es entscheidend auf die Kräfteverhältnisse in der Partei an.

28. Rechtliche Maßnahmen sind erheblich, wenn sie mindestens von einem Landesverband verfolgt werden. Sie haben dann einen hinreichend gefestigten Stand in der Partei. Zwar ist das Potential zur Beeinträchtigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bei Forderungen einzelner Landesverbände in der Regel deutlich geringer als bei Forderungen des Bundesverbands; es ist aber gleichwohl erheblich, weil die Länder eigene Gesetzgebungsbefugnisse haben (Art. 70 Abs. 1, 72, 74 GG) und weil ihnen in der Regel der Vollzug auch von Bundesgesetzen als eigene Angelegenheit obliegt (Art. 83 f. GG).

29. Um die freiheitliche demokratische Grundordnung als solche zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, genügt nicht jedes gegen die Menschenwürde, das Demokratieprinzip oder das Rechtsstaatsprinzip gerichtete Ziel oder Verhalten. So würde die gesetzliche Ermächtigung der Streitkräfte, im Falle eines bevorstehenden Terroranschlags ein Passagierflugzeug abzuschießen, die Menschenwürde verletzen;[27] indes würde die (Wieder-)Einführung eines solchen Gesetzes nicht das Verbot der sie anstrebenden Partei rechtfertigen. Vielmehr muss das jeweilige Grundprinzip „spürbar gefährdet“ sein, was sich etwa für die Menschenwürdegarantie aus dem Grad der angestrebten Rechtsverletzung und der systemischen Dimension der Beeinträchtigung unter Berücksichtigung der jeweiligen

[27] BVerfG, Urt. v. 15.02.2006 – 1 BvR 357/05 – Luftsicherheitsgesetz.

Eintrittswahrscheinlichkeit ergibt. Das gilt entsprechend für Verletzungen des Demokratieprinzips. Erst aus einer Gesamtbetrachtung aller Gefahren für die Menschenwürde, das Demokratie- und das Rechtsstaatsprinzip ergibt sich, ob die freiheitliche demokratische Grundordnung beeinträchtigt oder beseitigt würde.

30. Aus den vorstehenden Anforderungen an die Bestimmung hinreichend konkretisierter Maßnahmen zur Feststellung verfassungsfeindlicher Ziele und an die Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ergibt sich, dass sich das für das „Ausgehen“ auf diese Beeinträchtigung oder Beseitigung weiter nachzuweisende planvolle Vorgehen auf die Erlangung von Macht beziehen muss, nicht auch auf einzelne verfassungsfeindliche Ziele.

31. Während das Bundesverfassungsgericht im KPD-Urteil[28] noch davon ausging, dass neben die Nichtanerkennung oder Ablehnung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung eine „aktiv kämpferische, aggressive Haltung gegenüber der bestehenden Ordnung“[29] treten müsse, geht das Bundesverfassungsgericht seit dem NPD-II-Urteil[30] von einem allgemein gefassten Begriff des Daraufausgehens aus.[31] Für das „planvolle Handeln im Sinne qualifizierter Vorbereitung“ ist ein „zielorientierter Zusammenhang zwischen eigenen Handlungen und der Beseitigung oder Beeinträchtigung der freiheitlichen demokratischen

---

[28] BVerfG, Urteil v. 17.08.1956 – 1 BvB 2/51, BVerfGE 5, 85, Rn. 145 – *KPD-Verbot*.
[29] BVerfG, Urteil v. 17.08.1956 – 1 BvB 2/51, BVerfGE 5, 85, Rn. 145 – *KPD-Verbot*.
[30] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 574 ff. – *NPD II*.
[31] Demgegenüber hat das Bundesverfassungsgericht jedoch in seiner Entscheidung zum Finanzierungsausschluss der Partei „Die Heimat“ im Rahmen der Interpretation von „darauf ausgerichtet sein“ gem. Art. 21 Abs. 3 GG wieder darauf rekurriert, dass „eine aktiv kämpferische Haltung gegenüber der bestehenden Ordnung eingenommen werden“ müsse, wobei für die Auslegung dieses weiterhin interpretationsbedürftigen Begriffs der „aktiv kämpferischen Haltung“ auf die Voraussetzung eines „planvollen und qualifizierten Vorgehens“ zurückgegriffen wird, welche für Art. 21 Abs. 2 GG (s. die Ausführungen zuvor) etabliert wurden. Festzuhalten ist jedenfalls aber, dass auch im NPD/Die Heimat-Urteil das Merkmal einer „aggressiven“ Haltung nicht mehr genannt wurde – ob dies eine Aufgabe jedenfalls dieses Merkmals innerhalb der Auslegung darstellt, wurde jedoch nicht adressiert, siehe hierzu insgesamt BVerfG, Urteil v. 23.01.2024 – 2 BvB 1/19, Rn. 292 ff. – *Finanzierungsausschluss NPD/Die Heimat*.

Grundordnung“[32] erforderlich, wobei ein kontinuierliches Hinarbeiten auf die Verwirklichung eines dieser Grundordnung widersprechenden politischen Konzepts damit zusammenhängen muss.[33]

32. Der vordergründig auffällige Umstand, dass das Bundesverfassungsgericht im Rahmen von Art. 21 Abs. 2 GG keine eigenständige Verhältnismäßigkeitsprüfung vornimmt – während der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte diese als zentrales Prüfinstrument einsetzt –, ist kein substantieller Widerspruch. Vielmehr handelt es sich hierbei um einen rein dogmatischen Unterschied ohne Relevanz in der Sache, da die vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geforderte Proportionalität des Verbots zur Schwere des Eingriffs funktional durch das Potentialitätskriterium abgebildet wird.[34]

33. Vom Bundesverfassungsgericht noch nicht geklärt sind die Einzelheiten der zweiten Tatbestandsvariante des Art. 21 Abs. 2 GG: die Gefährdung des Bestands der Bundesrepublik Deutschland. Nach verbreiteter Auffassung sind danach auch solche Parteien verfassungswidrig, die die Integrität und Souveränität Deutschlands untergraben wollen, also zum Beispiel separatistische Bestrebungen verfolgen oder Deutschland zum Satelliten eines anderen Staates machen möchten. Die Bestandsgefährdung dürfte auch noch Fälle umfassen, in denen eine Partei einen bewaffneten Angriff gegen die Bundesrepublik Deutschland fördern möchte. Schon bei Landesverrat, Sabotage oder geheimdienstlicher Agententätigkeit für eine fremde Macht ist aber die Wortlautgrenze zur „Bestandsgefährdung“ allenfalls in seltenen Fällen überschritten. Das gilt erst recht für Ziele, die schlicht auf die Minderung der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands oder die Schwächung seiner Bündnisse gerichtet sind. Ein so weitgehendes Verständnis der Bestandsgefährdung würde die Schwelle für Parteiverbote so tief

---

[32] BVerfG, Urteil v. 23.01.2024 – 2 BvB 1/19, Rn. 281, 294 – *Finanzierungsausschluss NPD/Die Heimat*; BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 577 – *NPD II*.
[33] BVerfG, Urteil v. 23.01.2024 – 2 BvB 1/19, Rn. 280 – *Finanzierungsausschluss NPD/Die Heimat*; BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 576 – *NPD II*; BVerfG, Urteil v. 17.08.1956 – 1 BvB 2/51, BVerfGE 5, 85, Rn. 147 – *KPD-Verbot*.
[34] Höhner/Jürgensen, MIP 2017, 103 (109 f.).

herabsetzen, dass verteidigungs- oder bündnispolitische Grundsatzentscheidungen politisch nicht mehr hinterfragt werden dürften. Das wäre weder wünschenswert noch mit dem Zweck eines Parteiverbots in Einklang zu bringen.

34. Die gutachterliche Prüfung ist strukturiert nach verschiedenen Ausformungen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und von Demokratiefeindlichkeit. Die konkreten Ausformungen wurden aus einer Auswertung der bereits bestehenden Vorarbeiten und einer groben Sichtung des Materials gewonnen (dazu unter Einführung). Daraus ergeben sich für die Prüfung einer etwaigen menschenwürdewidrigen Ausrichtung der AfD:

- Muslimfeindlichkeit,
- Realisierung eines ethnisch-kulturellen Volksbegriffs,
- Abwertung und Ausgrenzung Schutzsuchender,
- Verächtlichmachung geschlechtlicher und sexueller Minderheiten,
- Antisemitismus,
- Behindertenfeindlichkeit.

Für die Prüfung des Demokratieprinzips ergeben sich folgende Ausformungen:

- Verletzung des egalitären Status bestimmter Deutscher,
- Unterdrückung politischer Gegner*innen,
- Abschaffung der parlamentarischen Demokratie.

Zum Rechtsstaatsprinzip wird die Verfolgung und Einschüchterung von Richter*innen geprüft.

35. Bei der Analyse der einzelnen Ausformungen der Menschen- und Demokratiefeindlichkeit wird aus den oben dargelegten Gründen streng unterschieden zwischen der Ideologie der AfD einerseits, den von ihr angestrebten Maßnahmen sowie dem Verhalten ihrer Anhänger*innen andererseits. Die einzelnen Abschnitte folgen dabei stets dem Aufbau, dass zunächst die Ideologie der AfD untersucht wird. Für diese wird – soweit erforderlich – eine Grundtendenz geprüft und im Bereich der Menschenwürde eine jeweils spezifische Indizwirkung

abgeleitet. Danach werden rechtliche Maßnahmen geprüft, in denen sich die Ideologie konkretisiert und – soweit erforderlich – eine Grundtendenz für das derart konkretisierte Ziel geprüft. Abschließend wird das Verhalten der Anhänger*innen geprüft.

36. Nicht näher betrachtet wird, ob die AfD darauf ausgeht, den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden. Selbst wenn ein weites Verständnis der Bestandsgefährdung als Maßstab angelegt würde, sodass etwa auch Landesverrat, die Förderung von Sabotage oder geheimdienstliche Agententätigkeiten für eine fremde Macht den Tatbestand erfüllen können: Es sind jedenfalls öffentlich keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die AfD entsprechende Ziele verfolgt und/oder dass sich ihre Anhänger*innen in erheblichem Umfang entsprechend verhalten.

5. Ausrichtung gegen das Demokratieprinzip

a) Zusammenfassung

37. Sowohl die Ziele der AfD als auch das Verhalten bestimmter Anhänger*innen stehen im Widerspruch zum Demokratieprinzip. Wie unten näher ausgeführt wird (6.c)), gilt das bereits für das Ziel der AfD, einen ethnisch-kulturellen Volksbegriff zu realisieren. Weiter verfolgt die AfD das Ziel, politische Gegner*innen zu unterdrücken und aus dem Prozess der politischen Willensbildung auszuschließen. Eine solche Zielsetzung ist mit dem Demokratieprinzip nicht vereinbar, denn die Offenheit des politischen Willensbildungsprozesses ist für die Demokratie konstitutiv.

38. Das Ziel, politische Gegner*innen aus dem Prozess politischer Willensbildung auszuschließen, ist bereits in – für sich genommen nicht demokratiefeindlichen – Einstellungen der Funktionär*innen der AfD gegenüber ihren politischen Gegner*innen angelegt: Diese werden nicht als legitime Konkurrent*innen im demokratischen Wettbewerb, sondern als ‚Feinde des Volkes' dargestellt, die gegen

das Interesse der Bürger*innen handeln. Die Zielsetzung konkretisiert sich in der seitens der Partei angestrebten Verfolgung und Bestrafung politischer Gegner*innen für demokratisch legitimierte Entscheidungen. Für dieses Ziel gibt es breite Unterstützung in der Partei, ausgedrückt in mehr als 220 Belegen, die sich durch alle relevanten Machtzentren der AfD ziehen.

39. Erhebliche Teile der AfD fordern zudem ein Verbot ‚der Antifa' – eine Forderung, die, weil ‚die Antifa' keine einheitliche Organisation ist, die Gefahr in sich trüge, als ‚Gesinnungsverbot' und damit als Kriminalisierung einer politischen Überzeugung missbraucht zu werden. Dass mehr als einzelne Funktionär*innen der Partei einen solchen Missbrauch anstreben, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht nachweisen.

40. Die Unterdrückung politischer Gegner*innen zeigt sich auch im Verhalten der Anhänger*innen der AfD. Denn sie versuchen in beträchtlichem Umfang, Einzelne durch Einschüchterung aus dem Prozess der politischen Willensbildung auszuschließen: durch die Drohung mit Ausbürgerungen, mit anderen nicht-rechtsstaatlichen Maßnahmen und teils – vage – mit Gewalt.

41. Es ist der Partei allerdings gegenwärtig nicht nachweisbar, dass sie über die Unterdrückung politischer Gegner*innen hinaus die parlamentarische Demokratie abschaffen und durch ein undemokratisches System ersetzen will. Zwar macht die AfD in einigem Umfang den Parlamentarismus ‚verächtlich'. Das wäre indes nur dann ein Indiz für ihre Demokratiefeindlichkeit, wenn eine begründete Annahme bestünde, dass die AfD die parlamentarische Demokratie als System abschaffen will. Dafür sind keine hinreichenden Anhaltspunkte ersichtlich.

42. Nachfolgend werden zur Illustration der Beweisführung auch einzelne Belege wiedergegeben. Im eigentlichen Gutachten sowie im Anhang finden sich deutlich mehr vergleichbare Belege.

b) Unterdrückung politischer Gegner*innen

43. Der aus dem Demokratieprinzip abgeleitete Grundsatz, wonach Einzelne nicht willkürlich dauerhaft oder vorübergehend aus dem Prozess der politischen Willensbildung ausgeschlossen werden dürfen,[35] bezieht sich sowohl auf die parlamentarische als auch auf die außerparlamentarische Opposition. Weder dürfen Politiker*innen der Opposition aus dem Willensbildungsprozess verdrängt noch darf die für diesen Willensbildungsprozess notwendige Äußerung bestimmter Meinungen unterdrückt werden.

44. Nachfolgend werden zur Illustration der Beweisführung auch einzelne Belege wiedergegeben. Im eigentlichen Gutachten sowie im Anhang finden sich deutlich mehr vergleichbare Belege.

aa) Politische Gegner*innen als ‚Feinde des Volkes' (dazu unter Teil 3 B.II.2)

45. In der AfD ist eine Ideologie verbreitet, wonach politische Gegner*innen nicht als gleichberechtigte und respektierte Gegner*innen im demokratischen Wettbewerb, sondern als ‚Feinde des Volkes' angesehen werden. Sowohl Politiker*innen anderer Parteien als auch Nichtregierungsorganisationen sowie politisch (eher) linksstehenden Journalist*innen und Aktivist*innen wird ein Verhalten unterstellt, das dem Interesse des ‚Volkes' zuwiderlaufe. Sich selbst stellen AfD-Funktionär*innen als alleinige Vertreter*innen des ‚echten' Volkswillens dar.

46. Diese Ideologie ist nicht für sich genommen demokratiefeindlich. Auch übertriebene, polemische oder faktenwidrige Kritik an politischen Gegner*innen ist als Machtkritik im demokratischen Diskurs erlaubt und kann für sich genommen nicht als Anhaltspunkt für demokratiefeindliche Ziele gewertet werden. Die Darstellung politischer Gegner*innen als ‚Feinde des Volkes' bildet jedoch das normative Fundament der geforderten Maßnahmen und wird im Folgenden dargestellt, um deren Kontext zu veranschaulichen: Das erschaffene Feindbild

[35] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 544 – *NPD II*.

rechtfertigt es, politische Gegner*innen aus dem Prozess der politischen Willensbildung auszuschließen.

47. Funktionär*innen der AfD vertreten und verbreiten ein Weltbild, wonach die Politiker*innen der anderen Parteien nicht deutsche, sondern fremde Interessen vertreten und die deutsche Bevölkerung verachten. So bezeichnete der Bundessprecher der Partei, Tino Chrupalla, im April 2023 Politiker*innen anderer Parteien als „Vasallen Amerikas“[36], die Grünen als „gesteuert“ und „bezahlt für ihr schlechtes Tun“.[37] Martin Reichardt, Bundestagsabgeordneter, Beisitzer im Bundesvorstand und Vorsitzender des Landesverbandes Sachsen-Anhalt, sprach ebenfalls im April 2023 von einer „aus Amerika gesteuerten pädophilen grünen Clique“.[38] Björn Höcke, Landesvorsitzender der AfD Thüringen, erklärte im September 2023, die „Eliten“ würden „aus dem Ausland fremd- und ferngesteuert“.[39] Hans-Thomas Tillschneider, Landtagsabgeordneter und stellvertretender Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt, bezeichnete die Bundesregierung im Januar 2023 als „Marionetten-Regierung“.[40] Und der Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah, zum Zeitpunkt der Äußerung Mitglied des Bundesvorstands der

---

[36] Tino Chrupalla, MdB aus Sachsen, Bundessprecher und Vorsitzender der Bundestagsfraktion, Rede am 15. April 2023, https://www.youtube.com/watch?v=mYDFeEe-MLQ [zur Datenbank], ab 00:12:31.
[37] Tino Chrupalla, MdB aus Sachsen, Bundessprecher und Vorsitzender der Bundestagsfraktion, Rede am 16. April 2023, https://www.youtube.com/live/G9d0loIOWIM?si=tLO6iU3Pt3A6IcGs&t=1223 [zur Datenbank], ab 00:20:23.
[38] Martin Reichardt, MdB aus Sachsen-Anhalt, Mitglied im Bundesvorstand, Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt und familienpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Rede am 16. April 2023, https://www.youtube.com/watch?v=G9d0loIOWIM [zur Datenbank], ab 00:40:04.
[39] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede am 7. September 2023, https://www.youtube.com/watch?v=PVUXj8GwbI8 [zur Datenbank], ab 01:38:40.
[40] Hans-Thomas Tillschneider, MdL in Sachsen-Anhalt und stv. Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt, Facebook-Post vom 13. Januar 2023, zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 553.

Partei, schrieb im Januar 2023 auf X, die Regierung liefere Panzer an die Ukraine, „[w]eil sie nicht dem Volk verpflichtet ist, sondern ausländischen Mächten“.[41]

48. Zugunsten dieser „ausländischen Mächte“ würde die Regierung Probleme orchestrieren, um mit den dafür „von langer Hand erdachten ‚Lösungen‘“[42] die deutsche Bevölkerung zu kontrollieren und zu unterdrücken. Orchestriert wird nach dem thüringischen Landesvorsitzenden Björn Höcke und der damaligen bayerischen Landtagsabgeordneten Anne Cyron etwa die „Massenmigration“[43] bzw. Multikulturalisierung,[44] um „Freiheitsrechte immer noch weiter einzuschränken und zu beschneiden“,[45] so Cyron im Februar 2021, und „einen KI-generierten Überwachungsstaat aufzubauen“, so Höcke im August 2024.[46]

49. Insbesondere würden die Politiker*innen der anderen Parteien gesammelt darauf hinarbeiten, in Deutschland Demokratie und Rechtsstaat abzuschaffen und eine Diktatur zu errichten. So erklärte Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, im September 2024, die „#Altparteien“ würden „Demokratie, Gewaltenteilung, Parlamentarismus“ vernichten.[47] Björn Höcke erklärte im Oktober 2024, wer

---

[41] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 8. Januar 2023, zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 549.
[42] So z.B. Nicole Höchst, MdB aus Rheinland-Pfalz und forschungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, stv. Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, Facebook-Post vom 6. Dezember 2023, https://www.facebook.com/photo/?fbid=890515982436863&set=a.801098018045327 [zur Datenbank].
[43] Anne Cyron, ehem. MdL in Bayern, Rede im bayerischen Landtag am 24. Februar 2021, Bayerischer Landtag, Protokoll 18/73, S. 9494.
[44] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede am 31. August 2024, https://www.youtube.com/watch?v=IRMtdKFnytk [zur Datenbank], ab 00:23:55.
[45] Anne Cyron, ehem. MdL in Bayern, Rede im bayerischen Landtag am 24. Februar 2021, Bayerischer Landtag, Protokoll 18/73 der 73. Sitzung vom 24. Februar 2021, S. 9494.
[46] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede am 31. August 2024, https://www.youtube.com/watch?v=IRMtdKFnytk [zur Datenbank], ab 00:23:55.
[47] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, X-Post vom 27. September 2024, https://x.com/BrandnerSt/status/1839774263341203602 [zur Datenbank].

Deutschland „im Brustton der Überzeugung als Demokratie (Volksherrschaft)“ bezeichne, lebe „entweder von ihr oder“ sei „nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte“.[48] Der Bundestagsabgeordnete Kay-Uwe Ziegler schrieb im Februar 2024: „DIE DIKTATUR BEGINNT JETZT“.[49] DDR- und NS-Vergleiche sind weit verbreitet.

50. Viele AfD-Funktionär*innen behaupten, die übrigen Parteien hätten die Covid-19-Pandemie zur böswilligen Unterdrückung und Schädigung der Gesellschaft genutzt. Dabei ist zu unterscheiden zwischen solchen Vorwürfen an die Politik während der Pandemie, die zwar überspitzt formuliert wurden, aber als polemische Kritik an teils einschneidenden Maßnahmen betrachtet werden müssen.[50] In die davon abweichende Kategorie böswilliger Unterstellungen fällt etwa eine Äußerung Christina Baums, wonach das „Deutsche Volk“ mit der Corona-Impfung, die eine „häufig schädliche[…] #Injektion“ sei, „vergewaltigt“ werde und die Regierung „samt #Scheinopposition […] eine Art #Krieg der unheimlichen Art gegen das eigene Volk“ führe.[51]

51. Auch ansonsten würden Politiker*innen anderer Parteien zur Durchsetzung ihrer „finstere[n] Agenda“[52] einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung führen[53] und

---

[48] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Facebook-Post vom 30. Oktober 2024, https://www.facebook.com/Bjoern.Hoecke.AfD/posts/pfbid0kaSp3a6e3R1oKHXTisyrbkbgz9tUWHCNnf9X4P5g54dgv8MoQEkqFMdiahhbPbZvl [zur Datenbank]. Den Post teilte auch der LV Thüringen, vgl. BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 630.

[49] Kay-Uwe Ziegler, MdB aus Sachsen-Anhalt, Telegram-Post vom 15. Februar 2024, https://t.me/kayuweziegler73/1973 [zur Datenbank].

[50] In diesem letzteren Sinne erklärte etwa Björn Höcke im Dezember 2021, Deutschland sei „in einem Übergangsstadium Richtung einem sanften Totalitarismus“, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede am 13. September 2021, https://www.youtube.com/watch?v=k4BvImv97pc[zur Datenbank], ab 06:38.

[51] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Facebook-Post vom 27. Dezember 2021, https://www.facebook.com/drchristinabaum/videos/320117909984738 [zur Datenbank].

[52] So z.B. Wolfgang Lauerwald, MdL in Thüringen, Rede am 16. August 2024, https://www.youtube.com/watch?v=x_U1kWXdw0E [zur Datenbank], ab 00:43:00.

[53] So z.B. Hans-Thomas Tillschneider, MdL in Sachsen-Anhalt und stv. Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt, Rede am 20. Februar 2023, zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 632.

wollten Deutschland „zerstören“[54]. Mittel dieses ‚Krieges‘ ist nach Björn Höcke etwa „die Zerstörung der Nation durch Masseneinwanderung“.[55]

bb) Strafrechtliche Verfolgung politischer Gegner*innen (dazu unter Teil 3 B.II.3)

52. Laut Bundesverfassungsgericht ist die unbehinderte Oppositionsarbeit konstitutiv für die freiheitliche demokratische Grundordnung.[56] Politisch motivierte Strafverfolgung – möglich durch die Weisungsgebundenheit der Polizei und Staatsanwaltschaft – würde offensichtlich zu einer solchen Behinderung der Oppositionsarbeit führen. Dadurch – und erst recht durch tatsächliche Verurteilungen – könnten Oppositionspolitiker*innen gezielt ‚ausgeschaltet‘ werden, ebenso die von ihnen vertretenen politischen Positionen. Außerdem unterbricht die strafrechtliche Verfolgung demokratisch legitimierter Entscheidungen die Legitimationskette zurück zum Souverän und untergräbt damit den Volkswillen selbst. Forderungen nach der strafrechtlichen Verfolgung und Bestrafung politischer Gegner*innen deuten damit jedenfalls dann auf eine demokratiefeindliche Zielsetzung hin, wenn sie klar politisch motiviert sind und nicht tatsächliche Straftaten bestraft werden sollen.

53. Die offizielle Programmatik und Beschlusslage der AfD lässt für sich genommen noch keine Schlüsse auf das Ziel zu, politische Gegner*innen wegen demokratisch legitimierter Entscheidungen strafrechtlich zu verfolgen. Allerdings erheben Bundes- und Landesverbände, die Bundestags- und verschiedene Landtagsfraktionen, die Bundessprecher und mehrere Landesvorsitzende, weitere

---

[54] So z.B. Dennis Hohloch, MdL in Brandenburg, Mitglied im Bundesvorstand und parlamentarischer Geschäftsführer Brandenburg, Rede, gepostet vom LV Brandenburg auf TikTok am am 30. August 2024, https://www.tiktok.com/@afd_brandenburg/video/7408952503313763617 [zur Datenbank].

[55] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede am 3. Oktober 2022, https://pi-news.net/2022/10/hoeckes-rede-zum-tag-der-deutschen-freiheit-am-3-oktober-in-gera/.

[56] BVerfG, Urteil v. 03.05.2016 – 2 BvE 4/14, Rn. 116 – *Oppositionsrechte*.

Mitglieder des Bundesvorstands, Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete und Kommunalpolitiker*innen der AfD in Reden, Interviews und sozialen Medien entsprechende Forderungen – in mehr als 220 nachweisbaren Fällen. Die Forderungen richten sich gegen weite Teile der politischen Gegner*innen der AfD, vor allem gegen Angehörige der Bundesregierungen unter Olaf Scholz und Angela Merkel. Insgesamt wird die strafrechtliche Verfolgung von 21 konkret benannten Politiker*innen gefordert.[57] Daneben werden verschiedene Personengruppen als Ziel der Strafverfolgung benannt, etwa „diese Bundesregierung“[58] und ihre „Vollstrecker“[59], sowie „die verantwortlichen Politiker“ für bestimmte politische Entscheidungen[60].

54. Als Begründung für die angebliche Strafbarkeit der genannten Personen(gruppen) und die Notwendigkeit ihrer Verfolgung und Verurteilung werden dabei politische Entscheidungen von „Impfzwang“[61], Lockdowns und Maskenpflicht über die Migrationspolitik seit 2015 und das Compact-Verbot bis hin zu Waffenlieferungen an die Ukraine und der angeblichen wirtschaftlichen Schädigung Deutschlands genannt. Hierfür werden empfindliche Maßnahmen und Strafen gefordert – Haftbefehle, Anklagen, langjährige Gefängnisstrafen.

---

[57] Angela Merkel, Karl Lauterbach, Jens Spahn, Ursula von der Leyen, Annalena Baerbock, Robert Habeck, Nancy Faeser, Olaf Scholz, Markus Söder, Dietmar Woidke, Friedrich Merz, Thomas Haldenwang, Claudia Roth, Michael Kretschmer, Winfried Kretschmann, Thomas Strobl, Manne Lucha, Ursula Nonnenmacher, Marco Buschmann, Michael Stübgen und Joachim Gauck.

[58] Z.B. Marc Bernhard, MdB aus Baden-Württemberg, stv. Landesvorsitzender Baden-Württemberg und baupolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Facebook-Post vom 2. September 2023, https://www.facebook.com/MarcBernhardAfD/posts/pfbid02gh9d5PiPfToek3DHSSma8DaSYnRywEHJiCziiBZ9TxVcgFE7EEk9Se965KfbFqGwl [zur Datenbank].

[59] Z.B. Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Rede im Bundestag am 5. Juli 2024, https://www.youtube.com/watch?v=H9C6ZKZXXnk [zur Datenbank], ab 00:02:15.

[60] Z.B. Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Rede am 5./6. Oktober 2024, https://www.tiktok.com/@christinabaumafd/video/7423320693036567840 [zur Datenbank].

[61] Z.B. René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Rede am 8. Februar 2025, https://www.instagram.com/p/DF0qYuehrgr [zur Datenbank].

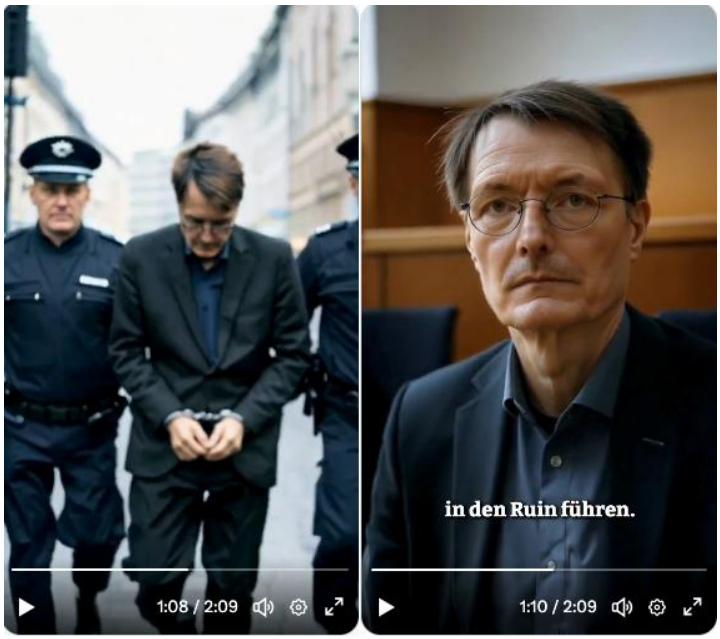
55. Die Äußerungen beziehen sich nicht auf die Übernahme politischer Verantwortung, sondern ausdrücklich auf die Strafverfolgung von Politiker*innen. So erklärte die Bundessprecherin Alice Weidel im Oktober 2019, sie werde „persönlich dafür sorgen“, dass Angela Merkel „letztendlich vor einem Gericht“ lande.[62] Der Bundesverband postete im August 2021 ein Video mit einer Rede des stellvertretenden Bundessprechers Stephan Brandner, in dem dieser erklärte, „jede Stimme für die AfD bringt uns einen Schritt näher an den Haftbefehl für Angela Merkel“.[63] Die Bundestagsfraktion erklärte in einer Pressemitteilung im Oktober 2024 in Bezug auf die Corona-Pandemie, sie werde „nicht eher ruhen, bis jeder Verantwortliche, der sich an dem Gesellschafts- und Menschenexperiment beteiligt hat, rechtlich belangt worden ist.“[64]

56. Als Anknüpfungspunkt der Strafverfolgung werden nicht Anhaltspunkte für tatsächliche Straftaten, sondern demokratisch legitimierte Entscheidungen herangezogen. So erläuterte der stellvertretende Bundessprecher Stephan Brandner ausführlich, dass Angela Merkel Beihilfe zu „Körperverletzungen“, „Sexualdelikte[n]“, „Totschlagsdelikte[n]“ und „Morde[n]“ dadurch geleistet habe, dass sie Menschen nach Deutschland gelassen habe, die dann wiederum diese Taten begangen hätten.[65] Der AfD-Bundesverband forderte im April 2023 in einer Presseerklärung, Angela Merkel wegen des „unsinnige[n] Entschluss[es] zum Atomausstieg“, der „Verwahrlosung der Infrastruktur“, der „Verursachung der folgenschweren Flüchtlingspolitik“ und weil sie Wahlen „rückgängig“ gemacht

---

[62] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Rede am 20. Oktober 2019, https://www.youtube.com/watch?v=I1B7hn1l13M [zur Datenbank], ab 01:42.
[63] Bundesverband (Youtube AfD TV), YouTube-Video vom 21. August 2021, https://www.youtube.com/watch?v=tsgGR510EIo [zur Datenbank], ab 00:01:37.
[64] Bundestagsfraktion, Pressemitteilung vom 14. Oktober 2024, https://afdbundestag.de/christina-baum-verantwortliche-der-corona-politik-muessen-belangt-werden/.
[65] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Rede am 15. September 2017, https://www.youtube.com/watch?v=EsRzr9XjXlg [zur Datenbank], ab 00:16:40.

habe, „vor Gericht“ zu bringen.[66] Der Landesverband Brandenburg postete im Januar 2026 auf X ein KI-generiertes Video, in dem zu sehen ist, wie Karl Lauterbach in Handschellen von Polizisten abgeführt wird und dann in einem gerichtsähnlichen Raum sitzt:[67]



Anlässe für solche Forderungen waren und sind insbesondere Entscheidungen während der Corona-Pandemie und in der Migrationspolitik.

57. Schließlich handelt es sich nicht einfach um polemische Kritik an bestimmten Personen und Entscheidungen, sondern um ernst gemeinte Ankündigungen. Der Landesverband Thüringen teilte etwa bereits 2017 ein Video einer Rede von Petr Bystron, in der dieser ankündigte: „Und an die Politiker da oben sage ich Gnade euch Gott, wir werden euch der Gerechtigkeit zuführen.“[68] Der stellvertretende Bundessprecher Stephan Brandner erklärte im Mai 2022, irgendwann habe man „mal einen schneidigen Justizminister und einen schneidigen

[66] Bundesverband, Pressemitteilung vom 17. April 2023, https://www.afd.de/stephan-brandner-statt-orden-besser-anklage-gegen-merkel/.
[67] LV Brandenburg, X-Post vom 26. Januar 2025, https://x.com/BrandenburgAfD/status/1883561222928257384 [zur Datenbank].
[68] LV Thüringen, YouTube-Video vom 31. März 2017, https://www.youtube.com/watch?v=wSBIwyQXWZw [zur Datenbank], ab 00:13:48.

Staatsanwalt, die sich das Ganze mal vornehmen“.[69] Im Dezember 2025 erklärte er, „in einem funktionierenden Rechtsstaat“ würden „fast alle“, die er zuvor genannt habe – nämlich Angela Merkel, „ihre Spießgesellen in CDU, CSU, SPD, FDP, bei Grünen und Linken“ sowie „Lauterbach, Spahn und Co.“ – in „Untersuchungshaft sitzen, mindestens, und das schon sehr lange“, für einen solchen „funktionierenden Rechtsstaat“ kämpfe die AfD.[70] Mehrere Abgeordnete, darunter der Bundestagsabgeordnete Maximilian Kneller und der stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, Sven Tritschler, posteten ein KI-generiertes Bild, auf dem statt des von US-Truppen festgenommenen Nicolás Maduro Angela Merkel zu sehen ist:[71]



58. Aus den vielen Einzeläußerungen ergibt sich, dass sie keine Ausnahmen sind, sondern trotz fehlender Programmsätze einer Grundtendenz zur Strafverfolgung politischer Gegner*innen entsprechen. Denn es liegen insgesamt mehr als 220

[69] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Rede, YouTube-Video vom 22. Mai 2022, https://www.youtube.com/watch?v=kPQhgjjcx-A [zur Datenbank], ab 00:15:30.
[70] Stephan Brandner, MdB aus Thüringen, stv. Bundessprecher und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Rede im Bundestag, Instagram-Post vom 27. Dezember 2025, https://www.instagram.com/p/DSwmF4ODVOc [zur Datenbank].
[71] Sven Tritschler, MdL in Nordrhein-Westfalen und stv. Landesvorsitzender Nordrhein-Westfalen, Instagram-Post vom 3. Januar 2026, https://www.instagram.com/p/DTD6qNnjTmJ/ [zur Datenbank].

der Partei zurechenbare Äußerungen vor, die von 88 verschiedenen Einzelpersonen und zehn Verbänden oder Fraktionen stammen. Bei den Einzelpersonen handelt es sich um 37 Bundestagsabgeordnete – darunter neben den Bundessprecher*innen zahlreiche weitere mächtige Funktionär*innen –, vier Mitglieder des Europäischen Parlaments, 39 Landtagsabgeordnete aus elf Bundesländern und acht Kommunalpolitiker*innen; bei den Fraktionen und Verbänden um den Bundesverband, die Bundestagsfraktion, vier Landesverbände, zwei Landtagsfraktionen und zwei Kreisverbände. Entsprechende Aussagen treffen dabei innerhalb der Partei auf keinerlei Widerstand, werden im Gegenteil durch Landes- und Bundesverbände und -fraktionen kommentarlos oder mit zustimmender Kommentierung geteilt.

cc) Verbot der ‚Antifa' (dazu unter Teil 3 B.II.4)

59. Die in der AfD verbreitete Forderung nach einem ‚Antifa'-Verbot ist nicht nachweislich demokratiefeindlich.

60. Soll ein loser Personenzusammenschluss verboten werden, der keine „Vereinigung" im Sinne des Art. 9 GG ist, trägt ein dennoch erlassenes Vereinsverbot die Gefahr in sich, in demokratiefeindlicher Weise als ‚Gesinnungsverbot' missbraucht zu werden. Dies gilt entsprechend auch für die Annahme einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung im Sinne der §§ 129, 129a StGB.

61. Die ‚Antifa' ist keine Vereinigung im Sinne des Art. 9 Abs. 2 GG und kann deshalb nicht als Verein verboten werden.[72] Gleichwohl kann aus der Forderung eines verfassungswidrigen Vereinsverbotes für sich genommen nicht der Schluss gezogen werden, die sich entsprechend äußernden Personen forderten jeweils ein verfassungsfeindliches ‚Gesinnungsverbot'. Hierfür wäre vielmehr erforderlich,

[72] *Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags*, Ausarbeitung: Linksextremismus in Gestalt der so genannten „Antifa". Organisationsbezogene strafrechtliche Implikationen, 2018, https://www.bundestag.de/resource/blob/557014/7e164d071a4a535dfb6bb4efdd5bca2c/wd-7-069-18-pdf-data.pdf (abgerufen am: 04.06.2026), S. 13.

dass Verbot und strafrechtliche Verfolgung gerade gezielt an eine politische Gesinnung anknüpfen sollen. Dies legen lediglich vereinzelte Äußerungen nahe. Der weit überwiegende Teil der AfD-Funktionär*innen scheint hingegen (fälschlich) von einer zentralen Willensbildung ‚der Antifa' und damit dem Vorliegen eines Vereins auszugehen.

dd) Einschüchterndes Verhalten der Anhänger*innen (dazu unter Teil 3 B.II.5)

62. Funktionär*innen der AfD verhalten sich bereits gegenwärtig demokratiefeindlich, indem sie versuchen, parlamentarische und außerparlamentarische politische Gegner*innen durch Einschüchterung aus dem Prozess der politischen Willensbildung auszuschließen. Diese Einschüchterungen finden auf allen Ebenen der Partei statt und werden seitens der Parteiführung teilweise gerechtfertigt und unterstützt. Sie sind damit ein relevantes demokratiefeindliches Verhalten der Anhänger*innen der AfD.

63. Zusätzlich zu den dargestellten Androhungen von Strafverfolgung, die auch gegenwärtig schon eine einschüchternde Wirkung entfalten, liegen mehr als 50 Äußerungen von 44 verschiedenen Einzelpersonen, einem Kreisverband, zwei Kommunalfraktionen sowie der „AfD im EU-Parlament" vor, mit denen parlamentarische und außerparlamentarische Gegner*innen eingeschüchtert werden.[73] Unter den sich entsprechend verhaltenden Personen befinden sich insbesondere die Bundessprecherin Alice Weidel, neun weitere Bundestagsabgeordnete – darunter Christina Baum während ihrer Zeit im Bundesvorstand der Partei –, zwei Mitglieder des Europäischen Parlaments und 19 Landtagsabgeordnete aus acht Bundesländern – darunter der Thüringer Landesvorsitzende Björn Höcke, der sächsische Landesvorsitzende Jörg Urban, der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende Jan Bollinger, der baden-württembergische Landesvorsitzende Markus Frohnmaier und der brandenburgische stellvertretende

[73] In diese Zahlen sind die zahlreichen Angriffe auf die ehemalige Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer, die im Detail unter A.V.4.a)dd)(2) dargestellt werden, nicht miteinberechnet.

Landesvorsitzende Hans-Christoph Berndt. Es handelt sich also nicht um vereinzelte Äußerungen von Funktionär*innen der unteren Parteiebene, sondern um systematische Einschüchterungsversuche unter Einschluss der höchsten Führungsebene der Partei.

64. Einschüchternde Forderungen nach Strafverfolgung richteten sich insbesondere auch gegen die Zivilgesellschaft. Funktionär*innen der AfD fordern etwa „ab ins Gefängnis“ für die Crew der Seawatch[74] oder „alle Organisationen und Einzelpersonen“, die „an der Einschleusung und Unterstützung irregulärer Migranten beteiligt sind“ – insbesondere auch „Seawatch und die Evangelische Kirche“ –, „vor Gericht“ zu stellen.[75] Mehreren prominenten Deutschen mit Migrationsgeschichte kündigte die AfD an, sie auszubürgern beziehungsweise auszuweisen (dazu unter 6.c)). Weiter sind eine Reihe von Äußerungen dokumentiert, in denen AfD-Funktionär*innen teils mit nicht-rechtsstaatlichen Maßnahmen oder sogar – vage – mit Gewalt drohen. So erklärte Björn Höcke, Landessprecher der AfD Thüringen, die „Angestellten des VS [Verfassungsschutzes]“ sollten sich dringend „eine neue Arbeit [...] suchen“, denn am Ende werde es „wie immer in der Geschichte heißen: Mitgehangen – mitgefangen“.[76] Der sächsische Landessprecher Jörg Urban sagte im Oktober 2023, die „Journalisten“ und „Politiker“ seien „schuld an jeder Messerstecherei und jeder Vergewaltigung“ durch ihre „illegalen Gäste“, sie sollten sich „[f]ürchte[n] vor [ihrer] gerechten Strafe“, denn sie seien „nicht die Einzigen und die Ersten Politiker und Medienschaffenden, die zum eigenen Vorteil die Interessen des eigenen Landes verraten“.[77] Und der

---

[74] Gunnar N. Lindemann, MdA, X-Post vom 29. Juni 2019, https://x.com/afdlindemann/status/1144877643755589633 [zur Datenbank].
[75] AfD im EU-Parlament, Facebook-Post vom 25. August 2020, https://www.facebook.com/photo/?fbid=644030792885519&set=a.798638705162552 [zur Datenbank].
[76] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, X-Post von Anfang Mai 2025, inzwischen gelöscht; Screenshot: https://x.com/Coolnasenbaer/status/1918989735646687594?s=20 [zur Datenbank].
[77] Jörg Urban, MdL in Sachsen, Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender Sachsen, Rede am 28. Oktober 2023, https://www.youtube.com/watch?v=nsz6m_-PZCU [zur Datenbank], ab 00:03:54.

Thüringer Landtagsabgeordnete Thomas Benninghaus schrieb auf Facebook, dass sich „[h]offentlich“ ein „tapferer Autofahrer“ erbarme und Aktivist*innen, die sich auf der Straße festgeklebt hatten, umfahre.[78]

c) Keine Abschaffung der parlamentarischen Demokratie (dazu unter Teil 3 B.III)

65. Der AfD ist gegenwärtig nicht nachweisbar, dass sie über die Unterdrückung politischer Gegner hinausgehen und die parlamentarische Demokratie als System abschaffen und durch ein undemokratisches System ersetzen will.

66. Zwar wurden die Grundsätze, die das Bundesverfassungsgericht insbesondere in den Entscheidungen zur KPD[79] und NPD[80] zum „Verächtlichmachen des Parlamentarismus“ als Indiz für demokratiefeindliche Zielvorstellungen entwickelte, durch das Verwaltungsgericht Köln und Bundes- und Landesämter für Verfassungsschutz auf die AfD und die Junge Alternative angewendet und zahlreiche Aussagen von AfD-Politiker*innen entsprechend als Belege für eine demokratiefeindliche Zielsetzung der Partei gewertet. Jedenfalls für die Frage der Verfassungswidrigkeit einer Partei kann ein solcher Schluss allerdings aus Äußerungen, mit denen der Parlamentarismus ‚verächtlich gemacht‘ wird, nur gezogen werden, wenn entweder die ‚verächtlich machenden‘ Aussagen für sich genommen zu dem Schluss führen, die entsprechenden Funktionär*innen wollten die parlamentarische Demokratie abschaffen und durch ein undemokratisches System ersetzen, oder bereits eine entsprechende, begründete Annahme besteht, die durch die für sich genommen nicht hinreichenden Äußerungen nur verstärkt wird. Sind diese Anforderungen nicht erfüllt, handelt es sich bei Aussagen, die

---

[78] Thomas Benninghaus, MdL in Thüringen, Facebook-Post vom 21. März 2025, https://www.facebook.com/thomas.benninghaus/posts/pfbid02pNQ3tsdak5Xy1s1hsewfjmn8PZSBVZkSHVoUUSsBdvScDTTzgwoGnPhkPJHdfbsWl [zur Datenbank] (Post nicht mehr verfügbar).
[79] BVerfG, Urteil v. 17.08.1956 – 1 BvB 2/51, juris – *KPD-Verbot*.
[80] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13 – *NPD II*.

‚den Parlamentarismus verächtlich machen', jedenfalls im Hinblick auf ein etwaiges Parteiverbot, um im demokratischen Diskurs erlaubte ‚Machtkritik'.

67. Äußerungen von Funktionär*innen der AfD lassen weder für sich genommen den Schluss zu, diese wollten die parlamentarische Demokratie abschaffen, noch tragen andere Äußerungen oder die Programmatik der Partei eine entsprechende Grundannahme. Die politische Rhetorik der AfD, die ‚bösen Eliten' einem vermeintlich homogenen Volkswillen gegenüberzustellen, ist zwar nicht ‚harmlos' und lässt durchaus eine politische Strategie erkennen. Hieraus folgt jedoch nicht zwingend, dass sie auch demokratiefeindlich ist.

68. Insbesondere will die AfD zwar einen ethnisch-kulturellen Volksbegriff realisieren. Anders als die NPD will sie dafür nach gegenwärtigem Kenntnisstand jedoch nicht die parlamentarische Demokratie insgesamt überwinden und durch eine vollständig andere, an der ‚Volksgemeinschaft' ausgerichtete staatliche Ordnung ersetzen. Damit haben die den Parlamentarismus ‚verächtlich machenden' Äußerungen, die etwa das Bundesamt für Verfassungsschutz gesammelt hat, für sich keine Beweisqualität: Das Inabredestellen der Volkssouveränität der Bundesrepublik[81] sowie der Pressefreiheit,[82] die Bezeichnung anderer Parteien mit Begriffen wie „Kartellparteien",[83] die Gleichsetzung der Bundesrepublik mit diktatorischen Regimen[84] und die „[a]llgemeine Diffamierung" staatlicher Institutionen und politischer Gegner*innen.[85]

6. Ausrichtung gegen die Menschenwürdegarantie

69. Das politische Konzept der AfD ist außerdem gegen die Menschenwürdegarantie gerichtet. Insbesondere wertet sie verschiedene Gruppen von Menschen

[81] Vgl. etwa BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 536 ff.
[82] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 557 ff.
[83] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 563 ff.
[84] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 577 ff.
[85] BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 636 ff.

systematisch ab und behandelt sie auf demütigende Weise ungleich, was die Betroffenen in ihrer elementaren Rechtsgleichheit verletzt.

a) Zusammenfassung

70. Die AfD ist von einer kulturrassistischen Ideologie geprägt und will Muslim*innen insbesondere durch Verbote von islamischen Kopftüchern in öffentlichen Einrichtungen, von Muezzinrufen und Minarettbauten und teilweise durch noch weitergehende Verbote bezüglich des Baus von Moscheen diskriminieren und dadurch in ihrer elementaren Rechtsgleichheit verletzen.

71. Die AfD möchte einen ethnisch-kulturellen Volksbegriff realisieren. Sie akzeptiert den egalitären Status der Staatsbürger*innen nicht, sondern strebt den Vorrang und die Homogenität eines ethnisch-kulturell verstandenen deutschen Volkes an. Dafür will sie bestimmte Deutsche mit Migrationsgeschichte – insbesondere straffällige Eingebürgerte und Doppelstaatler*innen – durch Ausbürgerungen und durch bevölkerungspolitische Maßnahmen wie die finanzielle Förderung von Geburten nur in ‚besonders' deutschen Familien in ihrer elementaren und demokratischen Rechtsgleichheit verletzen.

72. Die AfD verfolgt weiter eine „Remigrationspolitik", die aufgrund ihres ideologisch stark fundierten Anspruchs an sehr hohe Abschiebezahlen und durch den Rückbau des Asylsystems für Schutzsuchende mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit zu Abschiebungen in Folter oder andere menschenunwürdige Behandlung führen würde. Daneben sieht das AfD-Programm vor, den Zugang zur Grundsicherung an langjährige Erwerbsbiografien, Sprachnachweise und aufenthaltsrechtliche Voraussetzungen zu knüpfen und zeitlich zu deckeln, Asylbewerber*innen und Ausreisepflichtige auf das physische Existenzminimum im Sinne von „Brot, Bett, Seife" zu beschränken sowie die Gesundheitsversorgung für Geduldete auf akute Notfallbehandlung zu reduzieren. Letzteres verletzt die Betroffenen in ihrer elementaren Rechtsgleichheit, die übrigen Maßnahmen in ihrem Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum. Weiter strebt der Landesverband

Brandenburg ein Verbot für Schutzsuchende, Schutzberechtigte und vollziehbar Ausreisepflichtige an, öffentliche Veranstaltungen zu betreten. Dieses Verbot dient keinem legitimen Sicherheitszweck, sondern ausschließlich dazu, eine pauschal als gefährlich markierte Personengruppe öffentlichkeitswirksam aus dem sozialen Leben auszugrenzen. Der Landesverband Sachsen-Anhalt will außerdem „Sonderklassen“ für Kinder von Schutzsuchenden und -berechtigten einführen – nicht zum Spracherwerb, sondern für die Dauer ihrer gesamten Schullaufbahn. Beide segregierenden Maßnahmen verletzen die Betroffenen in ihrer elementaren Rechtsgleichheit.

73. Insgesamt folgt hieraus ein rassistisch motiviertes politisches Konzept, das in einem strukturellen Widerspruch zur Menschenwürdegarantie steht. Auf der Ebene der Maßnahmen, mit denen bestimmte Bevölkerungsgruppen in ihrer elementaren Rechtsgleichheit verletzt würden, steht die AfD auch der NPD in wenig (zum Beispiel fordert die AfD nicht „Grunderwerb nur für Deutsche“) nach, vertritt dabei aber deutlich konkretere Maßnahmen der Ausgrenzung und Segregation (Verbot islamischer Kopftücher in öffentlichen Einrichtungen, Betretungsverbot für Schutzsuchende für öffentliche Feste, Sonderklassen) oder der Ausbürgerung (von straffälligen Eingebürgerten, später Doppelstaatler*innen und Gefährder*innen). So unterschiedlich die Varianten des Rassismus und des völkischen Weltbilds sein mögen, von denen die politischen Konzepte von NPD und AfD ausgehen, so sehr ähneln sie sich in der anvisierten praktischen Umsetzung – und damit in ihrer rechtlichen Wirkung auf die betroffenen Gruppen (siehe die tabellarische Gegenüberstellung oben).

74. Weiter verletzen Anhänger*innen der AfD auf der Grundlage eines ideologischen Konzepts, das keinen Platz für sexuelle und geschlechtliche Minderheiten lässt, systematisch den Achtungsanspruch insbesondere von trans Personen. Es liegen über 100 dokumentierte Fälle vor, in denen AfD-Funktionär*innen den Achtungsanspruch der jeweils betroffenen Personen missachtet haben. In qualitativer Hinsicht umfassen die Äußerungen allgemeine transfeindliche

Herabwürdigungen sowie besonders abwertende Formen der Pathologisierung von trans Personen, systematisches Deadnaming und Misgendern sowie die Assoziation von insbesondere schwulen Männern mit Pädophilie.

75. Die AfD ist außerdem geprägt von strukturellem Antisemitismus, verbreitet also antisemitische Verschwörungstheorien. Allerdings richten sich entsprechende Äußerungen nur selten direkt gegen Jüdinnen*Juden und es gibt auch keine Hinweise auf gezielt gegen sie gerichtete rechtliche Maßnahmen, sodass die belegten antisemitischen Äußerungen keine gegen die Menschenwürde von Jüdinnen*Juden gerichtete Ausrichtung der AfD begründen.

76. Auch behindertenfeindliche Einstellungen sind in der AfD verbreitet. Teils verfolgt sie verfassungswidrige rechtliche Maßnahmen bis hin zur kompletten Abschaffung schulischer Inklusion (Sachsen-Anhalt); allerdings erreicht (auch) dieses Ziel nicht die Schwelle einer Menschenwürdeverletzung.

b) Muslimfeindlichkeit (dazu unter Teil 3 A.I)

77. Die AfD verfolgt gegenüber Muslim*innen und Menschen mit Migrationsgeschichte Ziele, die mit der Menschenwürdegarantie unvereinbar sind. Das gilt bereits für das geforderte Verbot islamischer Kopftücher in allen öffentlichen Einrichtungen, erst recht aber in Verbindung mit weiteren Vorhaben, die die Religionsausübung von Muslim*innen erschweren und den Islam als Religion aus dem öffentlichen Raum verdrängen sollen: Das Verbot von Muezzinrufen und Minarettbauten (Bundesverband) beziehungsweise ein allgemeines Moscheebauverbot (AfD Sachsen) und einen Bürgerentscheidvorbehalt für den Bau von Moscheen (AfD Bayern, Brandenburg). Dieses politische Konzept der AfD verletzt alle Muslim*innen in ihrer elementaren Rechtsgleichheit, also ihrer Menschenwürde. Daneben verstoßen einzelne Äußerungen von Anhänger*innen der AfD unmittelbar gegen die Menschenwürde.

aa) Rassistische Ideologie

78. Die AfD ist von einer kulturrassistischen, insbesondere antimuslimischen Ideologie geprägt (dazu unter Teil 3 A.I.2.b)). Sie findet Ausdruck in Äußerungen, es gebe „kulturfremde“ Menschen, die mit der deutschen Kultur inkompatibel seien; in der Behauptung, Menschen mit Migrationsgeschichte seien gewaltaffiner; in der Reduzierung von Schutzsuchenden auf eine Belastung für den Sozialstaat; in einer spezifisch gegen den Islam und Muslim*innen gerichteten Abwertung und Dämonisierung, die durch vereinzelte positive Bezüge auf den Islam nicht aufgewogen werden; in Antiziganismus; und in der Darstellung von Migration als Krieg und von Migrant*innen als „Invasoren“.

79. Die Vorstellung inkompatibler, „kulturfremder“ Menschen ist bereits im Bundestagswahlprogramm aus dem Jahr 2017 angelegt, wenn dort erklärt wird: „Wer die Zahlen der Muslime in Deutschland erhöhen will, nimmt eine zunehmende Gefährdung unseres inneren Friedens in Kauf.“[86] In Einzeläußerungen drückt sich dies zum Beispiel aus, wenn Rüdiger Lucassen, damals verteidigungspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und Bundestagsabgeordneter aus Nordrhein-Westfalen, äußert: „Es gibt ein ‚Wir‘ und es gibt ein ‚die Anderen‘. Mit vielen dieser Anderen können wir zusammenleben, mit einigen NICHT.“[87] Für ihn sei deswegen der Islam „mit Europa nicht vereinbar“.[88] Diese Vorstellung einer grundsätzlichen kulturellen Unvereinbarkeit vertrat Björn Höcke etwa in einer Rede 2015, in der er zwischen einem „lebensbejahenden afrikanischen Ausbreitungstyp“ und dem europäischen Reproduktionsverhalten unterschied und dazu biologische Fachbegriffe aus der

[86] AfD, Bundestagswahlprogramm 2017, S. 34.
[87] Rüdiger Lucassen, MdB aus Nordrhein-Westfalen, Facebook-Post vom 12.10.2023, https://www.facebook.com/ruedigerlucassenmdb/posts/pfbid0BgYsg7QshsgqzRoaSec4ZsDyS4GKh89xhuQvjmQYmahmMeXVypN1hH8jCY4huLBhl [zur Datenbank].
[88] Rüdiger Lucassen, MdB aus Nordrhein-Westfalen, Facebook-Post vom 12.10.2023, https://www.facebook.com/ruedigerlucassenmdb/posts/pfbid0BgYsg7QshsgqzRoaSec4ZsDyS4GKh89xhuQvjmQYmahmMeXVypN1hH8jCY4huLBhl [zur Datenbank].

Populationsökologie auf Bevölkerungsgruppen übertrug.[89] Christina Baum, die Bundestagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt und ehemalige Bundesvorständin, formulierte die Entgegenstellung wie folgt: „[E]s geht um nicht[s] Weniger als das Überleben der indigenen Völker Europas. Sie, die Migranten aus aller Herren Länder, insbesondere jedoch aus den muslimischen, - oder wir !!“.[90]

80. Dass bestimmte Gruppen und „Kulturkreise“ nicht „mit Deutschland“ vereinbar seien, wird insbesondere über Kriminalitätsassoziationen begründet. Im AfD-Bundestagswahlprogramm aus dem Jahr 2025 wird Migration systematisch mit Kriminalität, Gewalt und gesellschaftlichem Zerfall verknüpft. Darin heißt es, der „weitere Anstieg des Anteils von Ausländern an Gewalt-, Sexual- und Drogendelikten“ werde „immer deutlicher erkennbar“, weshalb „über Maßnahmen der Strafverfolgung hinaus sämtliche ausländerrechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen und zu erweitern“ seien.[91] Pauschalisierungen werden auch in zahlreichen Einzeläußerungen deutlich, wenn etwa Martin Hess, der stellvertretende innenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, bei Tätern in der „zweite[n] und dritte[n] Generation von Migranten“ von einem „Tätertypus“ spricht – und sich damit begrifflich der im Nationalsozialismus propagierten „Tätertypenlehre“ nähert. Es trifft insbesondere Muslim*innen, etwa wenn die Bundessprecherin Alice Weidel „alimentierte Messermänner“ in eine Reihe stellt mit „Burkas, Kopftuchmädchen [...] und sonstige[n] Taugenichtse[n]“.[92]

81. Besonders in der AfD verbreitet ist eine feindliche Einstellung gegenüber Muslim*innen. Sie drückt sich nicht nur in zahlreichen gegen den Islam beziehungsweise Muslim*innen gerichteten Maßnahmen aus (zu diesen sogleich), sondern

---

[89] Björn Höcke, MdL in Thüringen sowie Landes- und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Rede im November 2015, Instagram-Beitrag, https://www.youtube.com/shorts/VHAe5qqd9Uc [zur Datenbank].
[90] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Telegram-Beitrag am 25.05.2025, https://www.t.me/klartextbaum/4469# [zur Datenbank].
[91] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 116.
[92] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, DER SPIEGEL, YouTube-Beitrag am 17.05.2017, Alice Weidel im Bundestag, https://www.youtube.com/watch?v=ZEGj1T0pnR0 [zur Datenbank].

auch rhetorisch. So hieß es im Bundestagswahlprogramm 2017: „Der Islam gehört nicht zu Deutschland. In der Ausbreitung des Islam und der Präsenz von über 5 Millionen Muslimen, deren Zahl ständig wächst, sieht die AfD eine große Gefahr für unseren Staat, unsere Gesellschaft und unsere Werteordnung.“[93] Die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag gab 2025 ein Forderungspapier („Keine Heimat für den radikalen Islam in Bayern!“) heraus, das zahlreiche gegen Muslim*innen gerichtete Forderungen aufstellte.[94] Auch die Forderungen nach „millionenfacher Remigration“ richten sich regelmäßig gegen diese Bevölkerungsgruppe. So postulierte Sebastian Münzenmaier, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bundestagsfraktion und stellvertretende Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz, der „radikale Islam“ stelle „in Deutschland im Jahr 2023 ganz offen die Machtfrage“. Er folgerte: „[W]ir müssen diese mit aller Härte beantworten. Die Losung der Stunde lautet: Remigration, und zwar millionenfache Remigration.“[95] Ein besonderes Augenmerk richtet die AfD darüber hinaus immer wieder auf muslimische Feste und religiöse Praktiken, insbesondere auf den Ramadan. So forderte der Bundestagsabgeordnete Martin Sichert ein Tätigkeitsverbot für fastende Muslim*innen in bestimmten Berufsgruppen, insbesondere in medizinischen Berufen und in der Personenbeförderung.[96]

82. Vereinzelte Äußerungen von AfD-Funktionär*innen und Passagen in Wahlprogrammen erkennen dagegen die Religionsfreiheit von Muslim*innen formal an oder beziehen sich positiv auf den Islam. So betonen sowohl das

---

[93] AfD, Bundestagswahlprogramm 2017, S. 34.
[94] AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Keine Heimat für den radikalen Islam in Bayern, 2025, https://www.afd-landtag.bayern/wp-content/uploads/2025/01/25-01_Anti-Islamisierungs-Paket.pdf.
[95] Sebastian Münzenmaier, stv. BT-Fraktionsvorsitzender und stv. Landesvorsitzender aus Rheinland-Pfalz, stv. Vorsitzender und tourismuspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Facebook-Post vom 09.11.2023, https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/808674174345830/ [zur Datenbank], ab 04:34.
[96] Bundestagsfraktion, Pressemitteilung „Sichert: Tätigkeitsverbot für fastende Muslime während des Ramadan“ vom 24. Mai 2018, https://afdbundestag.de/sichert-taetigkeitsverbot-fuer-fastende-muslime-waehrend-des-ramadan/.

Bundestagswahlprogramm als auch das thüringische Landtagswahlprogramm, dass die verfassungsrechtlich garantierte Glaubens- und Religionsfreiheit selbstverständlich auch für Muslim*innen gelte.[97] Diese Äußerungen bilden jedoch kein signifikantes Gegengewicht zu den übrigen dokumentierten Befunden. Sie bleiben formaler Natur – indem sie lediglich den Verfassungstext wiederholen, ohne inhaltliche Anerkennung muslimischen Lebens in Deutschland.

83. Verbreitet ist auch Rhetorik, die sich gezielt gegen Sinti und Roma richtet. Funktionär*innen der Partei provozieren bewusst mit der Verwendung der antiziganistischen Fremdbezeichnung „Z*******“[98], stellen sie pauschal als kriminell („Haupteinkünfte sind Sozialbetrug, Prostitution, Schwarzarbeit, Raubzüge“)[99] und integrationsunfähig dar („Diese Menschen werden, wollen und können sich gar nicht integrieren.“)[100] und unterstellen ihnen, nur Sozialleistungen im Blick

---

[97] AfD, Bundestagswahlprogramm 2017, S. 34. So auch die Bundes-AfD zum Islam auf: https://www.afd.de/wahlprogramm-islam/, 30. August 2020; AfD Thüringen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 71.

[98] Z.B. Dennis Hohloch, MdL in Brandenburg, Mitglied im Bundesvorstand und parlamentarischer Geschäftsführer Brandenburg, TikTok-Post vom 23.03.2025, https://tiktok.com/@dennishohloch.afd/video/7484918414788545814, [zur Datenbank]: Er verhöhnte Initiativen gegen Antiziganismus, indem er erklärte, Meldestellen gegen Rassismus beschäftigten sich „zum Beispiel mit Antiziganismus – das hat nichts mit Ziegen zu tun – und Antiromaismus, hat also was mit Zigeunern zu tun. Oh ’tschuldigung, darf man nicht sagen, das wird jetzt sicherlich gleich gemeldet“.

[99] Roger Beckamp, ehem. MdB aus Nordrhein-Westfalen, X-Post vom 15.02.2018, https://x.com/RogerBeckamp/status/964189430494965760, [zur Datenbank]: „Gerade Sendung über Taschendiebe gesehen. Polizei meint, vor allem Rumänen. Nein, nicht Rumänen. Tatsächlich sieht man fast nur Zigeuner, egal mit welchem Pass. Immer wieder und jeden Tag aufs neue. Warum sind die hier?!“; Guido Reil, ehem. MdEP und ehem. Mitglied im Bundesvorstand, Redebeitrag während einer Sitzung des Europäischen Parlaments am 07.04.2022, Sitzungsbericht, S. 68, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-04-07-ITM-003_DE.html: „Ganze Straßenzüge verkommen zu Schrottimmobilien in meiner Heimat im Ruhrgebiet, seit zehntausende von Sinti und Roma zuziehen. Und ich sage Ihnen mal die Haupteinkünfte. Haupteinkünfte sind Sozialbetrug, Prostitution, Schwarzarbeit, Raubzüge.“

[100] Oliver Kirchner, MdL in Sachsen-Anhalt und Fraktionsvorsitzender Sachsen-Anhalt, stv. Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt, Facebook-Beitrag vom 19.06.2020, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Q2RRvcSVaKrn1Z46t4QJJr7HgrFfPENuHZ18RWam1YBJum8D9pmUCdHDH2X4jzYTl&id=100057778373719, [zur Datenbank]: „[N]atürlich kann man einen ganzen Stadtteil absperren, weil einige südosteuropäische Rotationseuropäer meinen, sich weder an unsere Gesetze, noch an

zu haben[101]. Ein besonders anschauliches Beispiel für Antiziganismus in der Partei lieferte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende in NRW Enxhi Seli-Zacharias im Juni 2026: Sie zog mit rund zehn AfD-Politikern ausgestattet mit Besen und Kehrblech durch einen Gelsenkirchener Stadtteil und forderte dort lautstark Anwohner mit Migrationshintergrund, vornehmlich Sinti und Roma, auf, die Straße zu putzen.[102] Den Vorgang ließ sie filmen und auf Instagram veröffentlichen.[103]

84. Teilweise kulminieren rassistische Äußerungen von AfD-Funktionär*innen in der Darstellung von Migration als Form eines Krieges, indem sie Schutzsuchende und andere Personen mit Migrationsgeschichte pauschalisierend als Armee, Eroberer oder Invasoren darstellen. So sprach der brandenburgische Landesvorsitzende und arbeits- und sozialpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion René Springer davon, dass Merkel 2015 das „Tor zur Hölle“ geöffnet habe, das die AfD wieder schließen werde.[104] An anderer Stelle sah er nur noch die Optionen zwischen „Remigration oder Bürgerkrieg auf Raten“.[105] Björn Höcke sprach davon, dass die „Politik der offenen Grenzen“ Deutschland zu einem „killing field im Frieden“[106] gemacht habe und dass Deutschland sich im „Stadium des

---

unsere Verordnungen halten zu müssen. Die Frage, die man sich allerdings stellen sollte, ist, warum wurde diese Bevölkerungsgruppe überhaupt in dieser Masse dort angesiedelt? Diese Menschen werden, wollen und können sich gar nicht integrieren. Das haben sie von Anfang an deutlich gemacht. Es wird Zeit, die EU Freizügigkeit auf den Prüfstand zu stellen und Menschen, die sich nicht integrieren wollen, nach Hause zu schicken.“

[101] Gunnar Lindemann, MdA, X-Post vom 01.01.2020, https://x.com/afdlindemann/status/1212381136292327425, [zur Datenbank]: „Seit wann ist in #Moldawien Krieg? Welchen Fluchtgrund sollte es geben? Sind das vielleicht die Zigeuner, die sich in unsere Sozialsysteme einschmuggeln wollen?“.

[102] Instagram-Beitrag am 06.06.2026, https://www.instagram.com/p/DZPwjyfM_OG.

[103] Das Video wurde mittlerweile auf Instagram gesperrt. Zur Berichterstattung siehe WDR, AfD lässt Migranten in Gelsenkirchen putzen, 08.06.2026, https://www1.wdr.de/nrw/ruhrgebiet/gelsenkirchen/gelsenkirchen-entsetzen-afd-video-putzen-100.html.

[104] René Springer, AfD-Winterfest in Brandenburg an der Havel am 08.02.2025, https://www.youtube.com/live/paCD_P0QNwY?t=5212s [zur Datenbank] (ab 01:29:08).

[105] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post vom 03.08.2024, https://x.com/Rene_Springer/status/1819809922126922204 [zur Datenbank] (Post aus Deutschland nicht abrufbar).

[106] Björn Höcke, MdL Thüringen und Vorsitzender der AfD-Fraktion Thüringen, Rede am 22.01.2025, BfV Seite 967.

Vorbürgerkriegs“[107] befinde. Maximilian Krah sprach anlässlich der Silvesternacht 2022/23 von „bürgerkriegsähnliche[n] Zustände[n]“, für die „Ali Baba und die vierzig Räuber“ verantwortlich seien.[108] Für Krah stand „das Überleben als Zivilisation“[109] auf dem Spiel, was er auch in der Formel ausdrückte: „Entweder diese Invasion wird gestoppt – oder Europa ist tot.“[110] An anderer Stelle sprach er über eine „Invasion schrecklicher Wilder“.[111]

85. Bei den dokumentierten Aussagen handelt es sich nicht um eine Randerscheinung einzelner Akteur*innen, sondern um eine die Partei prägende Grundtendenz. Denn sie treten quer durch alle Ebenen und Strukturen der Partei auf. Auf Bundesebene äußern sich Spitzenfunktionär*innen wie Alice Weidel, Beatrix von Storch sowie zahlreiche Bundestagsabgeordnete aus verschiedenen Bundesländern in vergleichbarer Weise. Auch Mitglieder des Europäischen Parlaments sind vertreten. Hinzu kommen Bundesvorstandsmitglieder und der Bundesvorstand der damals noch nicht aufgelösten Jungen Alternative. Auf Landesebene finden sich Belege aus nahezu allen Teilen Deutschlands.

86. Die Drastik und schiere Anzahl der entindividualisierenden, dehumanisierenden und militarisierten Einzeläußerungen konterkarieren Beteuerungen der AfD, Maßnahmen gegenüber Menschen mit Migrationsgeschichte würden stets rechtmäßig, rechtsstaatlich und menschenwürdig umgesetzt werden. Zudem zeigen

---

[107] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, YouTube-Beitrag vom 06.11.2023, https://www.youtube.com/watch?v=ixP-6BdomHc [zur Datenbank], ab 00:30:08.
[108] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, Kommentar auf dem YouTube-Kanal Deutschland Kurier „Silvesternacht: Totaler Kontrollverlust | Ein Kommentar von Maximilian Krah (AfD)“, Youtube-Post vom 04.01.2023, https://www.youtube.com/watch?v=SH0P5t8c7_w [zur Datenbank], Zeitstempel: 00:00:04.
[109] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 19.06.2023, https://x.com/KrahMax/status/1670894706832683009 [zur Datenbank].
[110] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 18.09.2023, https://x.com/KrahMax/status/1703772609307873785 [zur Datenbank].
[111] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, X-Post vom 08.06.2023, https://x.com/KrahMax/status/1666810666169298944 [zur Datenbank].

die ideologischen Äußerungen, dass die AfD ihre ‚Feinde' nach (kultur)rassistischen und antimuslimischen Kriterien bestimmt.

bb) Antimuslimische Maßnahmen (dazu unter Teil 3 A.I.3)

87. Die AfD fordert ein Kopftuchverbot in öffentlichen Einrichtungen, das nur Musliminnen und nicht etwa Christinnen oder Jüdinnen oder gar männliche Träger religiös motivierter Kopfbedeckungen trifft.[112] Manche AfD-Funktionär*innen fordern darüber hinaus ein Verbot des islamischen Kopftuchs in der gesamten Öffentlichkeit – darunter Alice Weidel.[113] Bereits das AfD-Grundsatzprogramm 2016 enthielt zudem die Forderung nach einem Muezzinruf- und einem Minarettbauverbot[114], zuletzt jeweils aktualisiert im Bundestagswahlprogramm von 2025.[115] Der Landesverband Sachsen geht mit der Forderung nach einem Moscheebauverbot noch weit darüber hinaus.[116] Die Landesverbände Bayern[117] und Brandenburg[118] wollen außerdem den Bau von Moscheen an einen kommunalen Bürgerentscheid binden. Jedenfalls in einer Gesamtbetrachtung versetzt das darin ausgedrückte politische Konzept der AfD gezielt und nur Muslim*innen in einen rechtlich abgewerteten Status und demütigt sie.

(1) Verbot islamischer Kopftücher in öffentlichen Einrichtungen (dazu unter A.I.3.a))

88. Das Verbot, in öffentlichen Einrichtungen islamische Kopftücher zu tragen, ist nicht mit der Menschenwürde der betroffenen Musliminnen vereinbar, weil es sie in ihrer elementaren Rechtsgleichheit verletzt. Denn es knüpft mit dem Glauben

---

[112] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 125.
[113] Fielder/Müller-Neuhof, Tagesspiegel vom 27.5.2017, AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel: "Das Kopftuch gehört nicht zu Deutschland", https://www.tagesspiegel.de/politik/das-kopftuch-gehort-nicht-zu-deutschland-3834487.html.
[114] AfD, Grundsatzprogramm 2016, S. 50.
[115] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 124.
[116] AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 35.
[117] Landesverband Bayern, Rahmenprogramm für den AfD-Landesverband Bayern für die Kommunalwahlen am 8. März 2026, S. 42.
[118] AfD Brandenburg, Landtagswahlprogramm 2024, S. 59.

und (mittelbar) dem Geschlecht an unverfügbare Merkmale des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG an, bereitet den Betroffenen durch die zahlreichen Freiheitsbeschränkungen und die demütigende Wirkung schwerwiegende Nachteile und ist willkürlich.

89. Ein Verbot des islamischen Kopftuchs würde unmittelbar an ein bestimmtes Glaubensbekenntnis anknüpfen, wobei das Bekenntnis zu anderen Glaubensgemeinschaften nicht berührt wäre – beispielsweise durch christliche oder jüdische Kopfbedeckungen. Das Tragen eines islamischen Kopftuchs ist religiös motiviert. Die Befolgung dieses religiösen Bedeckungsgebots möchte die AfD in allen öffentlichen Einrichtungen verbieten. Das würde circa 630.000 bis 660.000 kopftuchtragende Personen in Deutschland betreffen.

90. Ein Kopftuchverbot für öffentliche Einrichtungen wäre ein besonders schwerer Nachteil für die Betroffenen. Durch das Verbot wäre in erster Linie die Religionsausübungsfreiheit verletzt, weil das Bedeckungsgebot für einen Teil der Musliminnen eine imperative religiöse Pflicht ist. Dadurch wirkt das Kopftuchverbot aber für diesen Teil der muslimischen Bevölkerung faktisch wie ein Betretungsverbot für eine lange Reihe öffentlicher Einrichtungen: Sozialämter, öffentliche Krankenhäuser, je nach Ausgestaltung Bahnhöfe des öffentlichen Personennahverkehrs, Bibliotheken, Theater oder gar Gerichtsgebäude. Auch würde die Tätigkeit in – also auch für – Behörden unmöglich. Dass Ausweichmöglichkeiten erlaubt wären – etwa die Bedeckung des Haars mit einer Mütze –, ist auszuschließen. Denn der Schwerpunkt des Verbots liegt für die AfD auf dem sichtbaren religiösen Bekenntnis zum Islam, nicht dem Kleidungsstück selbst; eine Lücke für Ersatzkleidungsstücke würde die AfD also – auch mit Blick auf ihre muslimfeindliche Ideologie – wahrscheinlich vermeiden beziehungsweise schließen. In jedem Fall wäre das Kopftuchverbot aber auch demütigend, weil es den Adressatinnen die Unvereinbarkeit ihrer religiösen Identität mit der bürgerlichen Sphäre vermittelt, und zwar auf öffentlich sichtbare Weise: Durch die Verwehrung des Zugangs zu öffentlichen Einrichtungen, den Verweis aus

ihnen, die etwaige Bestrafung für ihre Nutzung. Die Herabsetzungswirkung wird durch den stereotypisierenden Gehalt des Verbots verstärkt. Denn ein Verbot nur des islamischen Kopftuchs knüpft an bestimmte Vorannahmen über muslimische Frauen als erkennbare Gruppe an – nämlich dass das Kopftuch ein Zeichen von Unfreiheit, Unterdrückung, zivilisatorischer Rückständigkeit oder mangelnder Integration sei oder alle Trägerinnen nicht selbstbestimmt handelten.

91. Ein Verbot islamischer Kopftücher in öffentlichen Einrichtungen wäre auch willkürlich. Zunächst ist Deutschland kein laizistischer Staat – und selbst in einem solchen wäre das Verbot einer spezifischen Bekenntnisform nur einer Religion illegitim. Die vom Grundgesetz vorgegebene weltanschaulich-religiöse Neutralität des Staates scheidet als Rechtfertigungsgrund aus, weil sie den Staat gerade zur Gleichbehandlung der Religionsgemeinschaften verpflichtet und eine einseitig gegen eine Glaubensgemeinschaft gerichtete Maßnahme mit ihr unvereinbar ist. Der Regelungszweck der öffentlichen Sicherheit greift nicht, weil das Kopftuch die Identifizierbarkeit der tragenden Person nicht ausschließt. Das Ziel der Gleichberechtigung von Mann und Frau kann ein Verbot nicht legitimieren, weil es bestimmte muslimische Frauen einseitig belastet und in einem Spannungsverhältnis zum Fördergebot des Art. 3 Abs. 2 GG steht. Und die Mindestanforderungen des Zusammenlebens stehen nur bei der Gesichtsverhüllung im Zweifel, an der es beim Kopftuch fehlt.

92. Erst recht würde ein Verbot islamischer Kopftücher im gesamten öffentlichen Raum kopftuchtragende Musliminnen in ihrer elementaren Rechtsgleichheit verletzen. Allerdings lässt sich für diese unter anderem von der Bundessprecherin Weidel erhobene Forderung noch keine die Partei prägende Grundtendenz feststellen.

93. Ein Verbot der Vollverschleierung fordert die AfD hingegen schon seit dem Grundsatzprogramm[119] konsistent[120]. Auch wenn eine solche Forderung unter Umständen verfassungswidrig sein mag, da sie pauschal Personen, die vollständig verschleiert sind, aus dem öffentlichen Raum verbannen würde, liegt nach den hier angelegten Maßstäben keine Menschenwürdeverletzung vor. Denn nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte würde vorliegend ein sachlicher Grund zur Differenzierung bestehen, nämlich in der Einhaltung von Mindestanforderungen des Zusammenlebens in der Gesellschaft.[121]

(2) Gesamtbetrachtung von Forderungen, die sich gegen die Ausübung des muslimischen Glaubens richten (dazu unter Teil 3 A.I.3.c))

94. Das Minarettbauverbot, das Moscheebauverbot beziehungsweise der Bürgerentscheidvorbehalt für Moscheen sowie bauliche Beschränkungen von Moscheen, das Muezzinrufverbot wie auch das Kopftuchverbot benachteiligen gezielt Muslim*innen. Zusammen betrachtet verletzen sie diese Personengruppe in ihrer elementaren Rechtsgleichheit und damit wiederum in ihrer Menschenwürde.

95. Alle Maßnahmen knüpfen an das Merkmal „Glauben“ an, also an ein nicht verfügbares Merkmal. Die gezielte Differenzierung zwischen Moscheen oder Minaretten einerseits und Kirchen oder Kirchtürmen andererseits bewirkt eine selektive Verdrängung muslimischer Religionspraxis aus dem öffentlichen Raum. Kirchtürme sind baurechtlich wie Minarette zu verstehen, da sie ebenfalls Türme darstellen, die an einer Kirche als Glaubensstätte befestigt werden und als Plattform für Kirchenglocken dienen. Der Muezzinruf ist vergleichbar mit Kirchengeläut.[122] Wird eine Religionsgemeinschaft gegenüber anderen

---

[119] AfD, Grundsatzprogramm 2016, S. 50.
[120] AfD, Bundestagswahlprogramm 2017, S. 35; AfD, Bundestagswahlprogramm 2021, S. 86; AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 125.
[121] EGMR (Große Kammer), Urteil v. 01.07.2014 – 43835/11, Rn. 121, 140 ff – *S.A.S. v. France*.
[122] Vgl. OVG NRW, Urteil v. 23.09.2020 – 8 A 1161/18, Rn. 83 ff. – *Muezzinruf*; VG Gelsenkirchen, Urteil v. 01.02.2018 – 8 K 2964/15, Rn. 70 ff. – *Muezzinruf*.

strukturell benachteiligt, wirkt sich dies auch unmittelbar auf die individuelle Religionsfreiheit ihrer Mitglieder aus, weil die freie gemeinschaftliche Glaubenspraxis konstitutiver Bestandteil der religiösen Identität der einzelnen Gläubigen selbst ist. Außerdem erklärt, wer eine Religion systematisch aus dem öffentlichen Raum verdrängt, die Gläubigen selbst implizit zu Menschen, deren Glaube keinen gleichwertigen Platz im Gemeinwesen verdient.

96. Ein besonders schwerer Nachteil ergibt sich aus den ungerechtfertigten Eingriffen in die Religionsfreiheit von Muslim*innen, die sich zu einem schweren Gewicht kumulieren, weil alle Maßnahmen darauf ausgerichtet sind, die Religionsausübung durch Muslim*innen zu erschweren und den Islam als Religion aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen: Es geht der AfD zum Beispiel beim Muezzinrufverbot nicht um eine religionsneutrale Regulierung öffentlicher Lärmimmissionen. Das Landtagswahlprogramm Sachsen-Anhalt 2021 stellt es unter die Ankündigung, „alle Möglichkeiten auszuschöpfen, den Einfluss dieser kulturfremden Religion in unserem Land zu beschränken“;[123] das Landtagswahlprogramm Baden-Württemberg 2021 führt die Forderung unter dem Titel: „Islamischen Herrschaftsanspruch zurückweisen.“[124] Alle geplanten Verbote stehen unter der Überschrift, dass die AfD in „der Ausbreitung des Islam und der Präsenz von über 5 Millionen Muslimen, deren Zahl ständig wächst, (…) eine große Gefahr für unseren Staat, unsere Gesellschaft und unsere Werteordnung“ sieht.[125] Schon das Kopftuchverbot begründet besonders schwere Nachteile für einen Teil der Musliminnen. Erst recht gilt das, wenn dazu noch das Verbot von Minarett- und (in Sachsen sowie potentiell in Bayern und Brandenburg) Moscheebauten und von Muezzinrufen tritt. Die Kumulation konkreter Maßnahmen, die die sicht- und hörbare Ausübung nur des Islam erschweren, wertet alle Muslim*innen rechtlich ab.

---

[123] AfD Sachsen-Anhalt, Landtagswahlprogramm 2021, S. 13.
[124] AfD Baden-Württemberg, Landtagswahlprogramm 2021, S. 16.
[125] AfD, Bundestagswahlprogramm 2017, S. 34.

97. Die Verdrängung speziell von islamischen Formen der Religionsausübung ist auch willkürlich, weil es in der grundgesetzlichen Rechtsordnung keinen legitimen Grund für diese Benachteiligung gibt. Das gilt insbesondere für die Bewahrung der deutschen „Kultur“, die – selbst wenn man sie klar definieren könnte – allenfalls bestimmte Privilegierungen der christlichen Religionsausübung rechtfertigen könnte, aber nicht Abwehrmaßnahmen gegen eine bestimmte andere. Infolgedessen versetzen die von der AfD geplanten Maßnahmen Muslim*innen in einen rechtlich abgewerteten Status und das aus diesen Maßnahmen bestehende politische Konzept der AfD verletzt Muslim*innen in ihrer elementaren Rechtsgleichheit, also ihrer Menschenwürde.

98. Die von der AfD Bayern geforderte Deutschpflicht für Moscheen trägt zu diesem Ergebnis hingegen nichts bei. Denn auch wenn sehr zweifelhaft erscheint, dass eine solche Pflicht mit der Religionsausübungsfreiheit vereinbar ist, wäre sie wohl nicht willkürlich. Denn es liegt zumindest nicht völlig fern, durch eine Deutschpflicht in Moscheen die Integration der vielen zugewanderten Muslim*innen zu fördern.

(3) Die Menschenwürde verletzende Äußerungen von Anhänger*innen (dazu unter Teil 3. A.I.4)

99. Der AfD zurechenbar sind außerdem ein Fall von Volksverhetzung sowie vier weitere Fälle von Menschenwürdeverletzungen durch besonders gehässige, das Lebensrecht der Betroffenen in Frage stellende Äußerungen von AfD-Funktionär*innen (zum Beispiel Beschreibung von Migrant*innen als „afroorientalische islamistische Zivilbesatzer“ und von Migration als „parasitäre[m] Befall unsere[s] Sozialsystem[s]“[126]). Diesem Verhalten der Anhänger*innen der AfD fehlt es

[126] Yvonne Prause, Kreisrätin im Landkreis Oberhavel in Brandenburg, 25.11.2024, zit, nach *Ministerium für Inneres und Kommunales Brandenburg*, Vermerk: Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei „Alternative für Deutschland“ als gesichert extremistische Bestrebung, 14.04.2025, https://mik.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Einstufungsvermerk_LV__AfD.pdf

jedoch an der notwendigen Systematik, um neben den festgestellten Zielen der AfD eine eigenständige Bedeutung zu entfalten.

c) Realisierung eines ethnisch-kulturellen Volksbegriffs

100. Auf dem Fundament eines ethnisch-kulturellen Volksbegriffs strebt die AfD verschiedene rechtliche Maßnahmen an, die nicht mit der elementaren Rechtsgleichheit oder dem Demokratieprinzip vereinbar sind: Ausbürgerungen von eingebürgerten und mehrfachstaatsangehörigen Straftäter*innen, Ausbürgerungen auch von sogenannten Gefährder*innen (nur Bayern und Berlin) beziehungsweise nach noch vageren Kriterien (nur Brandenburg) sowie eine Geburtenförderung, die staatsangehörigkeitsrechtlich nicht ausreichend deutsche Familien ausschließt (Bundestagsfraktion, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern).

101. In der Gesamtbetrachtung dieser Maßnahmen ergibt sich das Bild eines Zangengriffs aus exkludierenden und reproduktiven Maßnahmen, der versucht, den Anteil der Abstammungsdeutschen ohne weitere Staatsangehörigkeit am Staatsvolk zu erhöhen: Deutsche, deren Migrationsgeschichte sich in der Einbürgerung, dem Ius-soli-Erwerb[127] der Staatsangehörigkeit oder doppelten Staatsangehörigkeiten niederschlägt, sollen im Zusammenhang mit herkömmlicher, inlandsbezogener Kriminalität, Gefährder-Einstufungen und im Extremfall sogar kultureller Abweichung aus dem Staatsvolk ausgeschlossen werden oder in ihrer Reproduktion nicht gefördert werden. Darin liegt die Realisierung eines ethnisch-kulturellen, vorrechtlichen Volksbegriffs gegenüber dem grundgesetzlichen Volksbegriff, der sich ausschließlich über die rechtliche Staatsangehörigkeit konstituiert.

(abgerufen am: 19.08.2025), S. 77. Sowie Yvonne Prause, Vorsitzende des Ortsverbandes Mühlenbecker Land, Facebook-Beitrag am 25.11.2024, https://www.facebook.com/yvonne.prause.10/videos/1307780840398174/ [zur Datenbank].

[127] Also der Erwerb der Staatsangehörigkeit unabhängig von der Staatsangehörigkeit der Eltern nach dem sogenannten Geburtsortprinzip.

aa) Ethnisch-kulturelles Volksverständnis (dazu unter Teil 3 A.III)

102. Die Ideologie der AfD ist durch ein ethnisch-kulturelles Volksverständnis geprägt. Das ergibt sich zwar nicht eindeutig aus der offiziellen Beschlusslage der Partei. Im Grundsatzprogramm von 2016 wird die ethnisch-kulturelle Zusammensetzung der Bevölkerung nur angeschnitten. Mit der maßgeblichen „Erklärung zum deutschen Staatsvolk und zur deutschen Identität“[128] von 2021 bekannte sich die AfD klar zum grundgesetzlichen Volksbegriff.

103. Gleichwohl ist auch diese Erklärung von der Unterscheidung zwischen dem Staatsvolk und einem ethnisch verstandenen Volk der Deutschen gekennzeichnet. Ein ethnisch-kulturelles Volksverständnis zeigt sich außerdem deutlich in der Bevölkerungspolitik, die die AfD in Programmen und parlamentarischen Anträgen anstrebt. Zur Lösung einer demographischen Krise lehnt sie Einwanderung ab und will stattdessen die Geburtenrate der Deutschen steigern. Dafür will sie nur die Geburten bestimmter deutscher Familien fördern: durch ein Kinderbegrüßungsgeld, das in Thüringen[129] und Niedersachsen[130] nur für deutsche Kinder ausgezahlt werden soll; durch den Ausschluss aller nichtdeutschen und sogar binationalen Partnerschaften beim Kinderkredit der Bundestagsfraktion,[131] auch wenn sie deutsche Kinder bekommen; durch den Ausschluss von deutschen Mehrstaatlern beim Babygeld und Landeserziehungsgeld der AfD Sachsen[132] und durch den Ausschluss von deutschen Kindern mit ausländischen Eltern beim Kinderwillkommensgeld und landeseigenen Kindergeld der AfD

[128] AfD, Erklärung zum deutschen Staatsvolk und zur deutschen Identität 2021, https://www.afd.de/wp-content/uploads/2021/01/Erkl%C3%A4rung-Deutsches-Staatsvolk_20_01_2021.pdf.
[129] AfD-Fraktion Thüringen, Gesetzentwurf „Thüringer Gesetz zur Förderung von Familien, Kindern und Jugendlichen (ThürFKJFG)“, LT-Drs. 7/6772.
[130] AfD-Landtagsfraktion Niedersachsen, Antrag „Starker Start ins Leben: Babybegrüßungsgeld einführen und Familien entlasten!“, LT-Drs. 19/8963.
[131] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag „Dem deutschen Volke – Unsere Zukunft gestalten und durch geeignete Familienpolitik sichern“ vom 07.10.2025, BT-Drs 21/2034.
[132] AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 4.

Sachsen-Anhalt[133] und Mecklenburg-Vorpommern[134]. Diese Ausschlusskriterien knüpfen an unterschiedliche Stellen des Staatsangehörigkeitsrechts an – an Eltern wie an Kinder, an Erwerbsgrund wie an Zweitstaatsangehörigkeit –, laufen aber darin zusammen, dass vorrangig Kinder staatsangehörigkeitsrechtlich ‚reindeutscher' Familien förderungswürdig sind.

104. Programmatisch zeigt sich ein ethnisch-kulturelles Volksverständnis auch in der Forderung nach der ethnischen Differenzierung deutscher Staatsbürger*innen in Kriminalitätsstatistiken oder polizeilichen Pressemitteilungen. Verschiedene Fraktionen[135], Landesverbände[136] und Funktionär*innen der AfD[137] fordern, in polizeilichen Kriminalitätsstatistiken und Pressemitteilungen die doppelte Staatsangehörigkeit, einen etwaigen Migrationshintergrund oder sogar die Vornamen von deutschen Tatverdächtigen auszuweisen. In diesen Forderungen drückt sich ein ethnisch-kulturelles Volksverständnis aus, das echtes ‚Deutschsein' von Tatverdächtigen nicht allein auf die rechtliche Staatsangehörigkeit zurückführt.

105. Noch deutlicher als aus der Programmatik geht ein ethnisch-kultureller Volksbegriff aus einer Vielzahl von Einzeläußerungen von AfD-Funktionär*innen hervor. Die Äußerungen zeigen, dass die Funktionär*innen ein vom Staatsvolk

---

[133] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026.
[134] AfD Mecklenburg-Vorpommern, Regierungsprogramm 2026, S. 18.
[135] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag „Polizeiliche Kriminalstatistik sowie Berichtswesen zur Ausländerkriminalität mit maximaler Transparenz ausgestalten – Effektivität sicherheitspolitischer Maßnahmen steigern" vom 05.05.2026, BT-Drs. 21/5748; AfD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt, Antrag „Transparenz statt diskriminierender Gerüchte bei der polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit", LT-Drs. 7/5226; AfD-Landtagsfraktion Bayern, Positionspapiere der Arbeitskreise zur Winterklausur 2026, S. 4.
[136] AfD Baden-Württemberg, Landtagswahlprogramm 2026, S. 49; AfD Brandenburg, Es ist Zeit für eine andere Politik, Regierungsprogramm 2024, S. 28.
[137] Z.B. Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, die am 07.07.2019 kritisierte, dass die mutmaßlichen Täter einer Gruppenvergewaltigung „in den Medien als ‚Deutsche' kolportiert werden". Sie sagte, dass es sich „richtigerweise [...] bei den Vergewaltigern jedoch um Passdeutsche bzw. Deutsch-Türken" handele:
https://www.facebook.com/aliceweidel/posts/pfbid02DmzEQNfHuQRqFFwg8VyBxeUEZwZtqyPEBpykB2ZoqbewzdjDVGKqjUkmje6c1n2wI [zur Datenbank].

unterschiedenes, ethnisch verstandenes Volk der Deutschen zum Ausgangspunkt und Ziel ihrer Politik nehmen. Der Bundestagsabgeordnete und Ehrenvorsitzende des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen Martin Renner fürchtete etwa am 28. Mai 2019, dass durch eine „Strategie der Selbstverneinung und ethnischen Selbstauflösung“ das „deutsche Volk in vermischtem Zustand anzutreffen“ sein werde.[138] Nicole Höchst, Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, warnte am 27. November 2022 vor „invasiven Arten“ als „Bedrohung“ für „unsere kulturelle und ethnische Identität“.[139] Die damalige baden-württembergische Landtagsabgeordnete und spätere Bundesvorstandsbeisitzerin Christina Baum bezeichnete sich am 22. Januar 2020 als „Lobbyist“ der „autochthonen Deutschen, [des] hellhäutige[n], hier seit Jahrhunderten ansässige[n] Volk[es]“.[140]

106. Staatsangehörigen, die sie nicht zum ethnischen Volk zählen, sprechen AfD-Funktionär*innen die vollwertige Zugehörigkeit ab. So rief der heutige Ehrenvorsitzende Alexander Gauland im August 2017 auf einer Wahlkampfveranstaltung dazu auf, die frühere deutsch-türkische Integrationsbeauftragte Aydan Özoğuz

---

[138]Martin Renner, MdB und Ehrenvorsitzender Nordrhein-Westfalen, zustimmendes Zitat eines japanischen Germanisten, Rede am 28.05.2019, Youtube-Post vom 03.06.2019 auf dem Kanal der AfD-Fraktion im Bundestag, https://www.youtube.com/watch?v=CRQb5ShlU80 [zur Datenbank], Zeitstempe: 00:20:18.

[139] Nicole Höchst, MdB aus Rheinland-Pfalz und forschungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, stv. Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, 27. November 2022, BfV-Gutachten, S. 168, https://journalistenwatch.com/2022/11/27/hoechst-brisant-invasive-arten-2-0/.

[140] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt und ehem. Mitglied im Bundesvorstand, Facebook-Post vom 22.01.2020, https://www.facebook.com/Dr.Christina.Baum1/posts/pfbid0B62vcT6vP5ZkJGfAUWw1Yo5RFNx11PUsScMbsieVdw3zPNDzBzqG7vFjLmt1n51jl [zur Datenbank].

„in Anatolien [zu] entsorgen“.[141] Alice Weidel[142] und Jörg Meuthen[143] pflichteten ihm bei. Die heutige Bundessprecherin Alice Weidel sprach dem deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel im Zusammenhang mit dessen Inhaftierung in der Türkei das Deutschsein 2018 ab: „Fakenews: Yücel ist weder Journalist noch Deutscher!“[144] Insgesamt forderten AfD-Funktionär*innen in 21 Äußerungen gegenüber 30 prominenten Deutschen mit Migrationsgeschichte deren Ausbürgerung oder Ausreise oder sprachen ihnen die Zugehörigkeit zum deutschen Volk ab.

107. Auch ist das Szenario eines vermeintlich drohenden Untergangs des ethnischen Volkes ein weit verbreitetes Motiv in den Äußerungen, das in seiner Drastik einen starken Handlungsdruck erzeugt. Für den Bundestagsabgeordneten und stellvertretenden Landesvorsitzenden in Hessen Jan Nolte etwa „löscht“ die „Reform des Abstammungsrechts [...] das ‚deutsche Volk‘ als ethnische Gruppe im Herzen Europas als Rechtskörper aus“.[145]

108. Dem durch Migration und Einbürgerung veränderten Staatsvolk sprechen Funktionär*innen der AfD schließlich die Funktion als demokratisches Legitimationssubjekt ab. So sah die Bundessprecherin Alice Weidel in „Faeser's Einbürgerungs-Tsunami“ einen „Anschlag auf das Fundament der Demokratie“, da das

---

[141] Der Originalbeleg ist nicht mehr auffindbar, die Äußerung aber vielfach medial dokumentiert und strafrechtlich geprüft worden: https://www.tagesschau.de/inland/ermittlungen-gauland-103.html.
[142] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, 27.06.2017, https://www.facebook.com/ZDFheute/videos/alice-weidel-spitzenkandidatin-der-afd/1870943656255777/ [zur Datenbank].
[143] Jörg Meuthen, ehem. MdL in Baden-Württemberg und ehem. Bundessprecher, 02.09.2017, https://correctiv.org/faktencheck/politik/2020/02/05/die-meisten-dieser-zitate-stammen-von-afd-politikern-einige-sind-aber-unbelegt, https://archive.org/details/youtube-Wa6gFGAPoEk.
[144] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, 17.02.2018, https://x.com/Alice_Weidel/status/964818818878107648 [zur Datenbank].
[145] Jan Nolte, MdB aus Hessen und stv. Landesvorsitzender Hessen, 20.10.2021, https://t.me/jannoltemdb/68 [zur Datenbank].

Staatsvolk „ohne Einverständnis transformiert“ werde.[146] Bundesschriftführer Dennis Hohloch sprach davon, dass „das Wahlvolk ausgetauscht“ würde, „wenn den Herrschenden die Wahlergebnisse“ nicht gefielen, indem Asylbewerbern die „Teilnahme an Bundestagwahlen“ ermöglicht würde.[147]

bb) Ausbürgerungen nur von bestimmten Deutschen

109. Die AfD hängt einem ethnischen Volksverständnis nicht nur deskriptiv oder ideologisch an, sondern sie vertritt auch Maßnahmen, um diesen Volksbegriff zu verwirklichen. So will sie bestimmten Deutschen mit Migrationsgeschichte die Staatsbürgerschaft entziehen. Sie vertritt dabei zwar keine einheitliche, klare Linie zur Zielgruppe der Ausbürgerungen. Trotzdem ist eine Stoßrichtung klar zu erkennen, zunächst alle eingebürgerten Deutschen und später auch Doppelstaatler*innen bei nicht unerheblichen Straftaten ohne Bezug zu einem anderen Staatsverband auszubürgern. Darüber hinaus gibt es Gruppen wie Gefährder*innen mit doppelter Staatsbürgerschaft, deren Ausbürgerung von bestimmten Landesverbänden gefordert wird, oder Ausbürgerungsziele ohne jeden Bezug zu Straftaten oder Gefährder-Einstufungen, die nur in Einzeläußerungen von Parteifunktionär*innen zum Ausdruck kommen („Willkürausbürgerungen“). Dies verstößt bei einem Teil der Doppelstaatler*innen sowie den Eingebürgerten gegen die elementare Rechtsgleichheit und damit die Menschenwürde. Die Ausbürgerungspläne verstoßen zugleich gegen das Demokratieprinzip.

(1) Rechtliche Maßstäbe für die Beurteilung von Ausbürgerungen (dazu unter Teil 3 A.II.3.a))

110. Die rechtliche Gleichheit der Staatsbürger*innen wird durch einen einheitlichen, unteilbaren Status der Staatsangehörigkeit abgesichert, den Art. 1 Abs. 1 GG,

---

[146] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, 24.06.2024, https://x.com/alice_weidel/status/1805221653221179422 [zur Datenbank].
[147] Dennis Hohloch, MdL in Brandenburg, Mitglied im Bundesvorstand und parlamentarischer Geschäftsführer Brandenburg, 19. September 2023, BfV-Gutachten, S. 185.

Art. 20 Abs. 1 und 2 GG gewährleisten. Im gleichen und unteilbaren Status der Staatsangehörigkeit überlagern sich die elementare Rechtsgleichheit aus der Menschenwürde und die demokratische Gleichheit,[148] auf der das Demokratieprinzip fußt.[149] Damit ist auch ein Kern von Art. 16 Abs. 1 GG in doppelter Weise Bestandteil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, nämlich die institutionelle Garantie eines einheitlichen und egalitären Status der Staatsangehörigen, der deren gleichberechtigte Zugehörigkeit verlässlich sichert.[150]

111. Die Gleichheitsmaßstäbe überlagern sich zwar, sind jedoch nicht deckungsgleich. Die elementare Rechtsgleichheit schützt vor Ungleichbehandlungen, die an nicht oder kaum verfügbare Merkmale anknüpfen, schwere Freiheitsbeschränkungen nach sich ziehen und die Betroffenen staatlicher Willkür aussetzen. Eine Verletzung der elementaren Rechtsgleichheit der Staatsbürger*innen kommt damit insbesondere in Frage, wenn sie mit gravierenden Nachteilen anhand persönlicher Merkmale wie ethnisch-kultureller Abstammung und Herkunft, Glaube oder unverfügbarer Merkmale wie dem Erwerbsgrund der Staatsangehörigkeit in ihren staatsbürgerlichen Rechten ungleich behandelt werden.

---

[148] *Möllers*, Die verfassungsrechtliche Missbilligung eines materialisierten Volksbegriffs als Element des Schutzes der Verfassung, Der Staat 62 (2023), 181 (192 f.); *Böckenförde*, § 24 Demokratie als Verfassungsprinzip, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HbStR II, 3. Aufl. 2004, 429 (§ 24 Rn. 37, 41 ff.); *Friehe*, § 105 Schutz der Staatsangehörigkeit, in: Stern/Sodan/Möstl (Hrsg.), StaatsR IV, 2. Aufl. 2022, 209 (Rn. 16); *Wallrabenstein*, Die Egalisierungsfunktion der Staatsangehörigkeit, in: Verfassungsblog, 22.06.2019, https://verfassungsblog.de/die-egalisierungsfunktion-der-staatsangehoerigkeit/.

[149] Für Menschenwürde und Demokratie: BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 682, 767 – *NPD II*; BVerwG, Urteil v. 24.06.2025 – 6 A 4.24, Rn. 78, 145 – *COMPACT*; BVerwG, Urteil v. 21.11.2024 – 2 WD 9/23, Rn. 42 ff. – *IB Soldat*; *Huber/Butzke*, Das neue Staatsangehörigkeitsrecht und sein verfassungsrechtliches Fundament, NJW 1999, 2769 (2771).

[150] Zur verlässlichen Grundlage gleichberechtiger Zugehörigkeit: BVerfG, Urteil v. 24.05.2006 – 2 BvR 669/04, juris, Rn. 49 – *Einbürgerung*; *Wallrabenstein*, Integration und Staatsangehörigkeit: Das Optionsmodell im deutschen Staatsangehörigkeitsrecht, in: Sahlfeld (Hrsg.), Integration und Recht, 2003, 243 (254 ff.); *Kießling*, Die Funktion der Staatsangehörigkeit als verlässliche Grundlage gleichberechtigter Zugehörigkeit, Der Staat 54 (2015), 1; *Tamburo*, Vom Ende des Vermeidungsgrundsatzes: Perspektiven mehrfacher Staatsangehörigkeit, 2025, S. 97 ff.; *Giegerich*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: September 2016), Art. 16 Abs. 1 S. Art. 16 Rn. 86 ff.

112. Das Demokratieprinzip basiert auf der gleichberechtigten Teilnahme aller Bürger*innen am Prozess der politischen Willensbildung.[151] Darin folgt es einer formalen Gleichheit,[152] die sich auch auf die Absicherung des Status der Staatsangehörigkeit als Voraussetzung der demokratischen Mitwirkungsrechte erstrecken muss[153]. Im formalen Charakter der demokratischen Gleichheit stellen willkürliche Ungleichbehandlungen in den staatsbürgerlichen und statussichernden Rechten nicht nur einen Verstoß dar, wenn sie anhand persönlicher und unverfügbarer Merkmale vollzogen werden. Vielmehr stellen Ungleichbehandlungen anhand aller statusdifferenzierenden Merkmale einen potentiellen Verstoß gegen das Demokratieprinzip dar. Damit das Demokratieprinzip verletzt ist, müssen die Ungleichbehandlungen aber gerade die politische Teilhabe oder den egalitären Status selbst treffen, nicht etwa den Zugang zu bestimmten Leistungen.

(2) Forderungen der AfD nach Ausbürgerungen bestimmter Deutscher (dazu unter Teil 3 A.II.3.b)aa))

113. Die AfD verfolgt – wenn auch mit abnehmender Artikulation in den Bundestagswahlprogrammen – zwischen 2017 und 2026 durchgängig das Ziel, bestimmte, insbesondere straffällige Deutsche mit Migrationsgeschichte auszubürgern. Die Ausbürgerung von Straftäter*innen betrifft personell zunächst Eingebürgerte: im Bundestagswahlprogramm von 2017,[154] dem Gesetzesentwurf der Bundestagsfraktion von 2018[155] und dem Bundestagswahlprogramm von 2021[156]. Die AfD Sachsen forderte 2024 noch die Ausbürgerung von „eingebürgerte[n]

[151] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 542 – *NPD II*.
[152] *Grzeszick*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Losebl. (Stand: Januar 2022), Art. 20 Rn. 35 ff.
[153] *Möllers*, § 5 Demokratie, in: Herdegen et al. (Hrsg.), VerfassungsR-HdB, 2021, S. § 5 Demokratie Rn. 21.
[154] AfD, Bundestagswahlprogramm 2017, S. 17.
[155] AfD-Bundestagsfraktion, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Inneren Sicherheit Verfahrensbeschleunigungsgesetz und verbesserte Eingriffsgrundlagen der Justiz, BT-Drs. 19/5040.
[156] AfD, Bundestagswahlprogramm 2021, S. 77 f.

Terrorunterstützer[n] mit doppelter Staatsangehörigkeit“.[157] Auch die AfD Bayern adressierte 2024 Eingebürgerte, indem sie forderte, „eine bereits zuerkannte deutsche Staatsbürgerschaft einfacher wieder abzuerkennen“.[158] Ebenso die von Lena Kotré[159] angestrebte Instrumentalisierung der Forderung der brandenburgischen Landtagsfraktion § 35 StAG vermehrt anzuwenden. Die Berliner AfD-Fraktion zielte 2025 dagegen nicht auf eingebürgerte Straftäter*innen, sondern allein auf straffällige Doppelstaatler*innen.[160] Diese Verschiebung zeigt sich auch in vielen der unten dargestellten Einzeläußerungen. Die Wiederausbürgerung spezifisch von Eingebürgerten ist aber dennoch auf der Bundesebene bis zum Bundestagswahlprogramm 2021, 2024 in Bayern und Sachsen sowie 2025 in Brandenburg der vorherrschende und programmatisch verankerte Zugriff der AfD auf Straftäter*innen.

114. Dabei geht es nicht um Straftaten mit Bezug zu dem Staatsverband, etwa dem einer anderen Staatsangehörigkeit, aus denen sich etwa Loyalitätskonflikte ergeben, sondern um allgemeine Kriminalität („erheblich“[161]; „schwer“, „Mitwirkung in Terrororganisationen, Zugehörigkeit zu kriminellen Clans“;[162] Freiheitsstrafen ohne Bewährung, Drogendelikte, Gewalt gegen Menschen und Sachen im Rahmen verbotener oder aufgelöster Versammlungen und Gefährdung der

[157] AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 42.
[158] AfD Bayern, Bayerische Resolution für Remigration zum Landesparteitag in Greding am 24.11.24, S. 3.
[159] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende und Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin, Vortrag in Berlin, Remigration in Theorie und Praxis, hochgeladen am 20.06.2025 youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HV-gH_Dd_vw [zur Datenbank].
[160] AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Antrag „Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes – Erweiterung der Verlusttatbestände bei doppelter Staatsbürgerschaft“ vom 12.05.2025, AGH-Drs. 19/2412.
[161] AfD, Bundestagswahlprogramm 2017, S. 23.
[162] AfD, Bundestagswahlprogramm 2021, S. 77 f.

freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder der Sicherheit Deutschlands[163]; oder gar alle „Straftäter“[164] beziehungsweise alle, die kriminell werden[165]).

115. Ein zweiter sachlicher Anknüpfungspunkt sind Gefährder*innen. Dabei handelt es sich um eine gefahrenabwehrrechtliche Kategorie ohne Legaldefinition. Nach der Arbeitsdefinition der Bundes- und Landeskriminalämter aus dem Jahr 2004 handelt es sich dabei um eine Person, bei der bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung, insbesondere solche im Sinne des § 100a der Strafprozessordnung, begehen wird.[166] Es handelt sich bei Gefährder*innen also um Personen, die rein administrativ ohne richterlichen Schuldspruch und gerichtliche Verfahrensgarantien eingestuft werden. Gefährder*innen werden im Gesetzesentwurf der Bundestagsfraktion von 2018,[167] dem Anti-Islamisierungs-Paket der bayerischen AfD-Fraktion von 2025[168] und dem Entschließungsantrag der Berliner AfD-Fraktion[169] sowie in diversen Einzeläußerungen zum Ziel von Ausbürgerungen gemacht.

116. Eine dritte sachliche Gruppe bilden Willkürausbürgerungen gegenüber politischen Gegner*innen und Personen, die AfD-Funktionär*innen für kulturell

---

[163] AfD-Bundestagsfraktion, Gesetzesentwurf vom 16.10.2018, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Inneren Sicherheit –Verfahrensbeschleunigungsgesetz und verbesserte Eingriffsgrundlagen der Justiz, BT-Drs 19/5040.
[164] AfD-Bundestagsfraktion, Gesetzesentwurf vom 16.10.2018, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Inneren Sicherheit –Verfahrensbeschleunigungsgesetz und verbesserte Eingriffsgrundlagen der Justiz, BT-Drs 19/5040.
[165] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende und Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin, Vortrag in Berlin, Remigration in Theorie und Praxis, hochgeladen am 20.06.2025 youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HV-gH_Dd_vw [zur Datenbank].
[166] WD 3 - 3000 - 046/17, S. 3.
[167] AfD-Bundestagsfraktion, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Inneren Sicherheit Verfahrensbeschleunigungsgesetz und verbesserte Eingriffsgrundlagen der Justiz, BT-Drs. 19/5040.
[168] AfD-Landtagsfraktion Bayern, Keine Heimat für den radikalen Islam in Bayern. Unser Anti-Islamisierungs-Paket.
[169] AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Antrag „Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes – Erweiterung der Verlusttatbestände bei doppelter Staatsbürgerschaft“ vom 12.05.2025, AGH-Drs. 19/2412.

inkompatibel halten. Diese Zielgruppe wird in der Instrumentalisierung von § 35 des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG) adressiert, die die Landtagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Lena Kotré in Einzeläußerungen und dem Entschließungsantrag der Brandenburger Landtagsfraktion vom 18. Februar 2025[170] zugrunde legt („[I]n meinen Augen hat auch jeder getäuscht [und kann nach § 35 StAG ausgebürgert werden], der [...] unsere Werte nicht anerkennt, weil er nicht anerkennt, dass Männer und Frauen hier gleiche Rechte haben, weil er nicht anerkennt, dass der Islam hier keine Staatsreligion ist.“[171]).

117. Für darüber hinausgehende Ausbürgerungsforderungen gibt es keine hinreichenden Anhaltspunkte. Weil in Deutschland ca. 14 Millionen Ausländer*innen leben, ist die Forderung nach „millionenfacher Remigration“ für sich genommen kein Beleg dafür, dass weitere deutsche Staatsbürger*innen ausgebürgert und ausgewiesen werden sollen. Auch Björn Höckes Aussage, wir würden „ohne Probleme mit 20, 30 Prozent weniger Menschen in Deutschland leben können“[172], ist nicht so zu verstehen, dass er eine Reduktion des Staatsvolks durch Ausbürgerungen oder Ausweisungen fordert; vielmehr ist ihm eine Schrumpfung des deutschen Volkes in dieser Größenordnung lieber als dessen ‚Durchmischung‘ durch Einwanderung und Einbürgerung.

(3) Rechtliche Würdigung der Ausbürgerungsforderungen (dazu unter Teil 3 A.II.3.b)bb) bis A.II.3.b)ff))

118. Die Ausbürgerung von straffälligen Doppelstaatler*innen berührt nicht die elementare Rechtsgleichheit aller Doppelstaatler*innen, da es sich bei der zweiten

---

[170] AfD-Landtagsfraktion Brandenburg, Antrag vom 18.02.2025, Aussetzung der Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen ab sofort und Überprüfung der Einbürgerungen der letzten zehn Jahre, LT-Drs. 8/501.

[171] Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende und Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin, Vortrag in Berlin, Remigration in Theorie und Praxis, hochgeladen am 20.06.2025 youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HV-gH_Dd_vw [zur Datenbank].

[172] Björn Höcke, MdL, Landes- und Fraktionsvorsitzender Thüringen, 12.12.2023, https://www.youtube.com/live/F_IqSKd-2kI?t=2476s [zur Datenbank], Zeitstempel: 00:46:21.

Staatsangehörigkeit grundsätzlich um ein verfügbares Merkmal handelt. Allerdings werden unter anderem deutsch-syrische, deutsch-afghanische, deutsch-iranische, deutsch-algerische, deutsch-libanesische, deutsch-nigerianische, deutsch-eritreische, deutsch-marokkanische und deutsch-tunesische Doppelstaatler*innen durch die Ungleichbehandlung gegenüber Straftäter*innen ohne doppelte Staatsangehörigkeit in ihrer elementaren Rechtsgleichheit verletzt. Sie können ihre Zweitstaatsangehörigkeit nämlich faktisch nicht ablegen und sich der Ungleichbehandlung nicht entziehen. Sie erleiden gegenüber Straftäter*innen ohne weitere Staatsangehörigkeit einen äußerst schwerwiegenden Nachteil, weil sie ihren Staatsbürgerstatus mit allen Deutschengrundrechten und demokratischen Mitwirkungsrechten verlieren und aus dem Staatsvolk und damit dem demokratischen Legitimationszusammenhang ausgeschlossen werden.

119. Diese Ungleichbehandlung ist darüber hinaus willkürlich, da kein auf den Sachbereich und seine Eigenart bezogener einleuchtender Grund zur Ungleichbehandlung besteht. Insbesondere ist die Vermeidung von Staatenlosigkeit hier kein Sachgrund zur Differenzierung, da er eine Ungleichbehandlung nur zu rechtfertigen vermag, wenn legitime Ausbürgerungszwecke verfolgt werden. Denn das Verbot der Staatenlosigkeit in Art. 16 Abs. 1 Satz 2 GG lässt den Staatsangehörigkeitsverlust bei Doppelstaatler*innen zwar grundsätzlich zu, kann ihn aber nicht begründen. Bei herkömmlicher, inlandsbezogener Kriminalität, so schwer sie auch sein mag, geht es weder um die Auflösung spezifischer Konfliktlagen aus der doppelten Staatsangehörigkeit, die Vermeidung von Mehrfachstaatsangehörigkeiten, die Hinwendung zu einem anderen Staat noch um vitale Interessen des deutschen Staates, sondern um Sanktionierung schlichter, wenn auch bisweilen schwerwiegender Rechtsverstöße.

120. Der Ausschluss straffälliger Doppelstaatler*innen ist auch unter Gesichtspunkten des Demokratieprinzips willkürlich und damit unabhängig von der Verfügbarkeit der zweiten Staatsbürgerschaft erheblich. Die Staatsgewalt trennt sich von

einer Elementareinheit ihres eigenen Legitimationssubjekts, ohne dass ein einleuchtender, am demokratischen Sachbereich orientierter Grund dies trüge.

121. Die Ausbürgerung straffälliger Eingebürgerter knüpft in allen Fällen an das unverfügbare Merkmal des Erwerbsgrunds und mittelbar an die Staatsangehörigkeit an und verletzt damit in Fällen herkömmlicher, auch schwerer Kriminalität die elementare Rechtsgleichheit der Eingebürgerten ebenso wie das Demokratieprinzip.

122. Die Ausbürgerung von Gefährder*innen würde – sowohl bei Eingebürgerten als auch bei Doppelstaatler*innen – die elementare Rechtsgleichheit und das Demokratieprinzip verletzen, weil sie die Anknüpfung weit in das Vorfeld jener Tatbestände verlegt, die eine Ausbürgerung überhaupt rechtfertigen könnten. Das gilt erst recht für Fälle, in denen – wie durch Lena Kotré – diffuse Kriterien wie moralische, geschlechter- und religionspolitische Anschauungen zum Ausbürgerungskriterium erhoben werden.

cc) Auswanderungsdruck auf muslimische Deutsche (dazu unter Teil 3 A.II.3.c))

123. Das Programm der AfD und verschiedene Äußerungen lassen zwar das Muster erkennen, einen Auswanderungsdruck im Sinne des Sellnerschen Remigrationskonzepts zu erzeugen, da die geforderten Einzelmaßnahmen sich stark ähneln. So äußerte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch auf dem Parteitag am 2./3. Dezember 2017, dass es Strategie der AfD sei, „den Islam nicht nur zu stoppen, sondern aus Deutschland rauszudrängen.“[173] Und der Europa-Abgeordnete Tomasz Froelich möchte ein „Anreizsystem“ entwickeln, damit Personen, die „kriminell und kulturell nicht kompatibel sind, im Rahmen

[173] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Fraktionsvorsitzende, 2./3.12.2017, https://www.youtube.com/watch?v=74VqBx-goms [zur Datenbank].

unserer Gesetze in ihr Herkunftsland zurückgeführt werden oder dies freiwillig tun“.[174]

124. Allerdings ist ein darauf gerichtetes Ziel der Gesamtpartei abseits dieser in der Summe noch nicht prägenden Äußerungen nicht in einer über Indizien hinausgehenden Beweisdichte nachweisbar. Der Zusammenhang zu den von verschiedenen Landesverbänden und Einzelpersonen erhobenen Forderungen ist nicht groß genug, als dass der Schluss gesichert gezogen werden könnte, dass hinter all diesen antimuslimischen Maßnahmen immer das Motiv steht, einen Auswanderungsdruck auf muslimische Deutsche zu erzeugen.

dd) Ausschluss von Regierungsämtern (dazu unter Teil 3 A.II.3.c))

125. Die AfD-Fraktion in Baden-Württemberg strebt den Ausschluss von Doppelstaatler*innen aus Regierungsämtern an.[175] Das betrifft jedoch kein fundamentales Bürgerrecht, das unmittelbar an den egalitären Status der Staatsangehörigkeit anknüpft. Für eine Verletzung der elementaren Rechtsgleichheit, bei der die Diskriminierung im staatsbürgerlichen Recht auf die Statusgleichheit als Mensch durchschlägt, fehlt es damit am besonders schweren Nachteil.

126. Aber auch ein Verstoß gegen das Demokratieprinzip ist zu verneinen, weil die AfD Baden-Württemberg ihre Forderung mit einem Loyalitätskonflikt aus der Zugehörigkeit zu zwei Staaten begründet. Damit knüpft sie an einen Sachgrund an, der grundsätzlich geeignet ist, die Differenzierung zwischen Ein- und Doppelstaatler*innen zu rechtfertigen. Das ist – ungeachtet der zweifelhaften Tragfähigkeit dieses Sachgrunds – jedenfalls nicht willkürlich.

---

[174] Tomacz Froelich, MdEP, Interview mit Breizh-Info vom 17.06.2024, https://www.breizh-info.com/2024/06/17/234204/allemagne-tomasz-froelich-lafd-a-malheureusement-omis-dexpliquer-plus-precisement-le-terme-de-remigration-interview/.
[175] LT-Drs. 17/5559 vom 13.10.2023, https://www.landtag-bw.de/resource/blob/263738/dc30ca91fdfb4b0370c0ae0cd196b5da/17_5559_D.pdf.

ee) Förderung der Geburten nur von bestimmten deutschen Kindern (dazu unter Teil 3 A.II.3.e)

127. Die von der AfD-Bundestagsfraktion, der AfD Sachsen, der AfD Sachsen-Anhalt und der AfD Mecklenburg-Vorpommern geplanten bevölkerungspolitischen Maßnahmen verletzen die elementare Rechtsgleichheit und damit die Menschenwürde der Angehörigen staatsangehörigkeitsrechtlich nicht ‚rein-deutscher' Familien, indem diese Familien aus der Geburtenförderung ausgeschlossen werden. Diese Ungleichbehandlung knüpft an nicht oder kaum verfügbare Merkmale an, ist demütigend und willkürlich. Die Demütigung liegt im symbolischen Ausschluss deutscher Kinder aus dem deutschen Staatsvolk.

128. Die AfD-Bundestagsfraktion forderte 2025 in einem Antrag einen zinslosen KfW-Kredit von bis zu 10.000 € je Geburt;[176] Müttern mit mindestens drei Kindern soll die Rückzahlung erlassen werden. Voraussetzung ist die deutsche Staatsangehörigkeit beider Eltern sowie eine mindestens 24-monatige sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, Berufsausbildung oder Studium mindestens eines Elternteils. Ausgeschlossen sind damit binationale Ehen und Partnerschaften sowie Familien, in denen ein Neugeborenes wegen des Ius-soli-Prinzips die deutsche Staatsangehörigkeit erwirbt.

129. Die AfD Sachsen forderte 2024 ein Babybegrüßungsgeld in Höhe von 5.000 €[177] und ein monatliches Landeserziehungsgeld in Höhe von 750 € bis 1.500 €[178]. Voraussetzung ist die ausschließlich deutsche Staatsangehörigkeit beider Eltern und ein gemeinsamer Hauptwohnsitz seit mindestens zehn Jahren in Sachsen; das Begrüßungsgeld erfordert zusätzlich eine abgeschlossene Ausbildung, ein abgeschlossenes Studium oder Berufstätigkeit. Ausgeschlossen sind binationale

[176] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag „Dem deutschen Volke – Unsere Zukunft gestalten und durch geeignete Familienpolitik sichern" vom 07.10.2025, BT-Drs 21/2034.
[177] AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 4.
[178] AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 4.

Familien sowie Familien mit deutschen Kindern, in denen mindestens ein Elternteil eine doppelte Staatsangehörigkeit besitzt.

130. Die AfD Sachsen-Anhalt fordert in ihrem Regierungsprogramm 2026 ein einmaliges Kinderwillkommensgeld in Höhe von 2.000 € für die ersten beiden Kinder und 4.000 € für jedes weitere Kind sowie ein monatliches landeseigenes Kindergeld („Familiengeld“) von 50 € (erstgeborenes Kind), 150 € (zweitgeborenes Kind) und 250 € (jedes weitere Kind).[179] Voraussetzung ist die deutsche Staatsangehörigkeit mindestens eines Elternteils und ein fester Erstwohnsitz beider Eltern in Sachsen-Anhalt seit mindestens einem Jahr. Ausgeschlossen sind Familien ausländischer Eltern, deren Kinder die deutsche Staatsangehörigkeit nach dem Geburtsortsprinzip (§ 4 Abs. 3 StAG) erworben haben.

131. Die AfD Mecklenburg-Vorpommern fordert in ihrem Regierungsprogramm 2026 ein Baby-Begrüßungsgeld in Höhe von 3.000 €, ausgezahlt in drei Raten zur Geburt sowie zum vollendeten dritten und sechsten Lebensjahr des Kindes.[180] Voraussetzung ist die deutsche Staatsangehörigkeit eines Elternteils sowie der Hauptwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern. Ausgeschlossen sind damit Ius-soli-Kinder ausländischer Eltern.

132. Die vorgenannten Maßnahmen zur Familienförderung knüpfen alle an nicht oder kaum verfügbare Merkmale der Eltern und/oder des Kindes an. Die finanziellen Nachteile der Betroffenen durch die bevölkerungspolitischen Maßnahmen sind zwar erheblich, aber mit ihnen ist kein gravierender Freiheitsverlust verbunden. Ein schwerwiegender Nachteil ergibt sich jedoch aus der demütigenden Wirkung der diskriminierenden Fördermaßnahme: Das erklärte Ziel der bevölkerungspolitischen Maßnahmen und dieses Leitbildes ist es, das „Staatsvolk nicht aussterben zu lassen“,[181] das „Aussterben des Deutschen Volkes“[182] zu verhindern, die

[179] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026.
[180] AfD Mecklenburg-Vorpommern, Entwurf Regierungsprogramm, 2026, S. 19.
[181] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag „Dem deutschen Volke – Unsere Zukunft gestalten und durch geeignete Familienpolitik sichern“ vom 07.10.2025, BT-Drs 21/2034, S. 3.
[182] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026.

„kulturelle Kontinuität“[183] zu wahren oder den „Kulturabbruch“[184] zu verhindern. Für die AfD steht somit der biologische („aussterben“) und kulturelle Fortbestand des deutschen Volks auf dem Spiel. Der Ausschluss der staatsangehörigkeitsrechtlich nicht ‚rein-deutschen‘ Familien vermittelt die klare Botschaft, dass ihre Kinder nicht dem Erhalt des deutschen Volkes dienen, obwohl diese die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Der Antrag der Bundestagsfraktion übernimmt im Titel sogar die Inschrift des Reichstagsgebäudes („Dem deutschen Volke“[185]) und verfolgt das Ziel, „einheimische Familien“[186] zu fördern. Der symbolische Ausschluss aus dem Staatsvolk ist besonders geeignet, die Statusgleichheit des Menschen in Frage zu stellen. Dies gilt hier insbesondere, weil die Ungleichbehandlung an die Geburt eines Menschen anknüpft, also dem unbeschriebenen Menschen an sich gilt.

133. Schon eine Familienförderung, die ausländische Familien generell ausschließt, weil sie den Zweck verfolgt, ‚das deutsche Volk zu erhalten‘ und gezielt die Geburtenrate deutscher Frauen zu erhöhen, ist mit Art. 3 Abs. 1 GG nicht vereinbar.[187] Daneben lassen sich erst recht keine Sachgründe für den Ausschluss von Familien finden, die zwar deutsche Kinder hervorbringen, deren Eltern aber nicht oder nicht nur die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Die Ausschlüsse sind damit auch willkürlich.

ff) Rückkehr zum alleinigen Abstammungsprinzip im Staatsbürgerschaftsrecht (dazu unter Teil 3 A.II.3.f))

134. Die AfD fordert, mit Ausnahme kleinerer Abweichungen, eine einheitliche verfassungsmäßige Reform des Einbürgerungsrechts: eine Rückkehr zum früheren Rechtszustand vor der Jahrtausendwende; den ausschließlichen Erwerb der

---

[183] AfD Mecklenburg-Vorpommern, Entwurf Regierungsprogramm, 2026, S. 18.
[184] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 146.
[185] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag „Dem deutschen Volke – Unsere Zukunft gestalten und durch geeignete Familienpolitik sichern“ vom 07.10.2025, BT-Drs 21/2034.
[186] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag „Dem deutschen Volke – Unsere Zukunft gestalten und durch geeignete Familienpolitik sichern“ vom 07.10.2025, BT-Drs 21/2034, S. 5.
[187] Vgl. BVerfG, Beschluss v. 07.02.2012 – 1 BvL 14/07 – *Landeserziehungsgeld Bayern*.

Staatsangehörigkeit qua Geburt über das Abstammungsprinzip; die Ermessenseinbürgerung statt der Anspruchseinbürgerung; eine Beschränkung der doppelten Staatsbürgerschaft und die Unzulässigkeit der Einbürgerung von verurteilten Straftäter*innen.

135. Obwohl sich in diesen Forderungen der AfD deren ethnisches Volksverständnis ausdrückt, sind sie als Maßnahmen verfassungsgemäß und damit erst recht nicht verfassungsfeindlich. Die Gesetzgebung kann den Erwerb der Staatsangehörigkeit restriktiv ausgestalten und insbesondere das Geburtsortsprinzip abschaffen, um zum alleinigen Abstammungsprinzip zurückzukehren, solange die Einbürgerungsvoraussetzungen nicht unmittelbar gegen grundrechtliche Grenzen, etwa aus Art. 1 Abs. 1 Satz 1, Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG, verstoßen.[188]

gg) Grundtendenz zur Realisierung eines ethnisch-kulturellen Volksverständnisses (dazu unter Teil 3 A.II.4)

136. Die offizielle Beschlusslage der AfD enthält kein wortwörtliches Bekenntnis zum ethnisch-kulturellen Volksbegriff und dessen Realisierung. Die Partei bekannte sich 2021 sogar zum grundgesetzlichen Volksbegriff.[189] Eine Grundtendenz zur Realisierung eines ethnisch-kulturellen Volksbegriffs ergibt sich gleichwohl aus der Gesamtbetrachtung der geforderten Maßnahmen und Einzeläußerungen: der Ausbürgerungsmaßnahmen aus den Bundestagswahlprogrammen von 2017[190] und 2021[191], der AfD Bayern von 2024[192] und der bayerischen Landtagsfraktion von 2025, der AfD Berlin von 2025[193] und der AfD Brandenburg von

---

[188] *Giegerich*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 16 Rn. 112.
[189] AfD, Erklärung zum deutschen Staatsvolk und zur deutschen Identität 2021, https://www.afd.de/wp-content/uploads/2021/01/Erkl%C3%A4rung-Deutsches-Staatsvolk_20_01_2021.pdf.
[190] AfD, Bundestagswahlprogramm 2017, S. 17.
[191] AfD, Bundestagswahlprogramm 2021, S. 77 f.
[192] AfD Bayern, Bayerische Resolution für Remigration zum Landesparteitag in Greding am 24.11.24, S. 3.
[193] AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Antrag „Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes – Erweiterung der Verlusttatbestände bei doppelter Staatsbürgerschaft“ vom 12.05.2025, AGH-Drs. 19/2412.

2025[194]; der reproduktiven Maßnahmen der AfD-Bundestagsfraktion 2025,[195] der AfD Sachsen 2024,[196] der AfD Sachsen-Anhalt 2026[197] und der AfD Mecklenburg-Vorpommern 2026[198]; sowie aus Hunderten von Einzeläußerungen im Sinne eines ethnisch-kulturellen Volksbegriffs und zur Ausbürgerungsmaßnahme, darunter die prominente Bundessprecherin Alice Weidel sowie 9 derzeitige und 13 ehemalige Mitglieder des Parteivorstandes sowie über 75 aktuelle Mitglieder von Partei-, Landes- und Fraktionsvorständen, über 60 Bundestags- und über 80 Landtagsabgeordnete. Entscheidend ist, dass es in der AfD keine ähnlich starke oder gar stärkere Gegenströmung gibt, die den Vertreter*innen des ethnischen Volksbegriffs und den Anhänger*innen des Ausbürgerungsziels Paroli bietet oder gar Aussichten hätte, diese aus der Partei zu drängen.

d) Abwertung und Ausgrenzung Schutzsuchender (dazu unter Teil 3 A.III)

137. Mehrere von der AfD beziehungsweise ihren Landesverbänden geplante Maßnahmen richten sich gegen die Menschenwürde schutzsuchender und schutzberechtigter Ausländer*innen: Durch die verfahrensrechtliche Beseitigung des Abschiebungsschutzes und massenhafte Abschiebungen würde eine beachtliche Wahrscheinlichkeit für Abschiebungen in Folter und andere menschenunwürdige Behandlungen erzeugt; durch den weitgehenden Ausschluss von der Grundsicherung und die Beschränkung von Leistungen im Asylverfahren auf „Brot, Bett und Seife“ würde ihnen das menschenwürdige Existenzminimum vorenthalten; die Beschränkung der Gesundheitsversorgung für Geduldete auf akute Notfallbehandlungen würde diese in ihrer elementaren Rechtsgleichheit verletzen; und

---

[194] AfD-Landtagsfraktion Brandenburg, Gesetzesentwurf „Remigrationsoffensive jetzt! - Rücknahme rechtswidriger Einbürgerungen gemäß § 35 Staatsangehörigkeitsgesetz wegen arglistiger Täuschung, Drohung, Bestechung oder vorsätzlich unrichtiger oder unvollständiger Angaben und konsequente Abschiebung aller vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer“ vom 16.01.2024, , LT-Drs. 7/9076.
[195] AfD-Bundestagsfraktion, Antrag „Dem deutschen Volke – Unsere Zukunft gestalten und durch geeignete Familienpolitik sichern“ vom 07.10.2025, BT-Drs 21/2034.
[196] AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 4.
[197] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026.
[198] AfD Mecklenburg-Vorpommern, Entwurf Regierungsprogramm, 2026, S. 19.

dasselbe gälte für den pauschalen Ausschluss von Schutzsuchenden aus Teilen des öffentlichen Lebens in Brandenburg und die schulische Segregation ihrer Kinder in Sachsen-Anhalt.

aa) Ideologische Abwertung von Schutzsuchenden (dazu unter Teil 3 A.III.1)

138. Die oben bereits zusammengefasste kulturrassistische Prägung der AfD geht insbesondere zulasten von Schutzsuchenden. Auffällig ist die Verknüpfung von Narrativen des demografischen Wandels und des sogenannten Bevölkerungsaustauschs mit der Forderung nach Abschiebungen. Außerdem bedient sich die Partei bewusst entmenschlichender Aktionsformen.

139. Die Erzählung vom angeblich geplanten „Bevölkerungsaustausch“ richtet sich im Besonderen gegen Schutzsuchende. So bezeichnete Matthias Helferich, Bundestagsabgeordneter aus Nordrhein-Westfalen, die staatliche Flüchtlingspolitik als „Ersetzungsmigration“[199]. Die heutige Europaabgeordnete Irmhild Boßdorf hielt eine von der AfD Nordrhein-Westfalen verbreitete Rede, in der sie den „menschengemachten Bevölkerungswandel“ als die eigentliche Bedrohung beschreibt – größer als der wirtschaftliche Niedergang und als der Klimawandel. Europa solle „in eine Siedlungsregion für Millionen Afrikaner und Araber umgewandelt werden“. Die Lösung: „millionenfache Remigration“.[200] Der bayerische AfD-Abgeordnete Benjamin Nolte schrieb, dass „seit 2005 8,7 Millionen Ausländer Deutschland fluten“, während „mehr als eine Million Deutsche das Land verlassen haben“, und fordert „konsequente Remigration“.[201]

140. Neben die allgemein feindliche Rhetorik der AfD gegenüber Schutzsuchenden treten vereinzelt Kampagnen, die diese durch ihre Ausdrucksform besonders

---

[199] Matthias Helferich, MdB aus Nordrhein-Westfalen, Telegram-Post am 07.09.2023, https://t.me/matthiashelferich/45 [zur Datenbank].
[200] Landesverband NRW, Die größte Gefahr: menschengemachter Bevölkerungswandel! – Irmhild Boßdorf (AfD), YouTube am 01.08.2023, Rede von Irmhild Boßdorf, MdEP, https://www.youtube.com/watch?v=f5A3oheZPnk [zur Datenbank].
[201] Benjamin Nolte, MdL in Bayern und stv. Fraktionsvorsitzender Bayern, 26.06.2025 auf Instagram, https://www.instagram.com/p/DLXYKZasMSs [zur Datenbank].

stark abwerten. Ein Beispiel ist der sogenannte „Abschiebesong“. Bei diesem Lied wird eine umgedichtete Version des Liedes „Das geht ab“ von der Band „Die Atzen“ gesungen. Der Text enthält die Zeile „Hey, jetzt geht’s ab, wir schieben sie alle ab“ und „Diese Nacht ist Deutschlands Nacht, die Remigration geht los“. Die erste bekannte Veröffentlichung des Lieds erfolgte am 28. August 2024 auf dem Instagram-Account von Daniel Wald, Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt und Fraktionsvorsitzender im Stadtrat Merseburg, begleitet von einem KI-generierten Video.[202] Nach der Landtagswahl in Brandenburg 2024 kursierte ein Video, in dem Personen auf der offiziellen Wahlparty der AfD den „Abschiebesong“ sangen. Auf dem Video hält eine Person ein Schild mit dem Slogan „Millionenfach abschieben“ in die Höhe.[203] Der Bundestagsabgeordnete und Brandenburger Landesvorsitzende René Springer[204] und der Bundessprecher Tino Chrupalla[205] verteidigten die Nutzung des Liedes durch die Junge Alternative.

141. Der AfD-Kreisverband Karlsruhe verteilte im Vorfeld der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 Flyer, die optisch wie Flugtickets gestaltet waren.[206]

---

[202] Daniel Wald, MdL in Sachsen-Anhalt und Fraktionsvorsitzender im Stadtrat Merseburg, Instagram am 28.08.2024, https://www.instagram.com/p/C_N3NaGN8kO [zur Datenbank].
[203] WELT Nachrichtensender, BRANDENBURG: Wahlparty-Eklat! „Wir schieben sie alle ab!“ AfD-Mitglieder singen Abschiebe-Song, YouTube am 23.09.2023, https://www.youtube.com/watch?v=1ufbCKGGUeM.
[204] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Pressekonferenz am 23.09.2024, zit, nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 408 f. Sowie in gleiche Richtung: René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Interview am 23.9.2024, zit. Nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 409 f.
[205] Tino Chrupalla, MdB aus Sachsen, Bundessprecher und Vorsitzender der Bundestagsfraktion, Pressekonferenz am 23.09.2024, zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 409. Sowie auch Tino Chrupalla, MdB aus Sachsen, Bundessprecher und Vorsitzender der Bundestagsfraktion, Interview am 23.09.2024, Phoenix, YouTube-Beitrag am 23.09.2025, https://www.youtube.com/watch?v=FdgFhZDVpCs [zur Datenbank].
[206] LTO, Tanja Podolski, Staatsanwaltschaft ermittelt wegen „Abschiebeticket“, 15.01.2025, https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/afd-karlsruhe-flyer-abschiebeticket-ermittlungen-volksverhetzung.



Die Druckvorlage wurde auf Anfrage an andere Kreisverbände weitergegeben, unter anderem tauchte der Flyer kurz auf der Facebook-Seite des AfD-Kreisverbands Göppingen auf. Erstmals kursierte er laut Medienberichten Anfang 2025 beim Bundesparteitag in Riesa.[207] Markus Frohnmaier, Bundestagsabgeordneter und Landesvorsitzender Baden-Württemberg, unterstützte die Aktion.[208] Ähnliche Flyer hatte bereits die NPD an Kandidat*innen mit Migrationsgeschichte

[207] Tagesspiegel, Update: Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung: AfD verteilt „Abschiebetickets“ im Wahlkampf in Karlsruhe, 14.01.2025, https://www.tagesspiegel.de/politik/von-deutschland-nach-sicheres-herkunftsland-afd-verteilt-abschiebetickets-im-wahlkampf-in-karlsruhe-13012318.html; ZDF heute, „Abschiebetickets“ der AfD: Polizei ermittelt, 14.01.2025, https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/afd-wahlkampf-abschiebetickets-migration-100.html.

[208] SWR, Bericht vom 23.01.2025, online unter: https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/abschiebetickets-der-afd-woher-kommt-die-idee-100.html (zuletzt abgerufen am 06.06.2026).

verschickt, die in Berlin zur Abgeordnetenhauswahl antraten.[209] Und sie haben alte antisemitische Vorbilder aus der Kaiserzeit (links)[210] und der NS-Zeit (rechts)[211]:

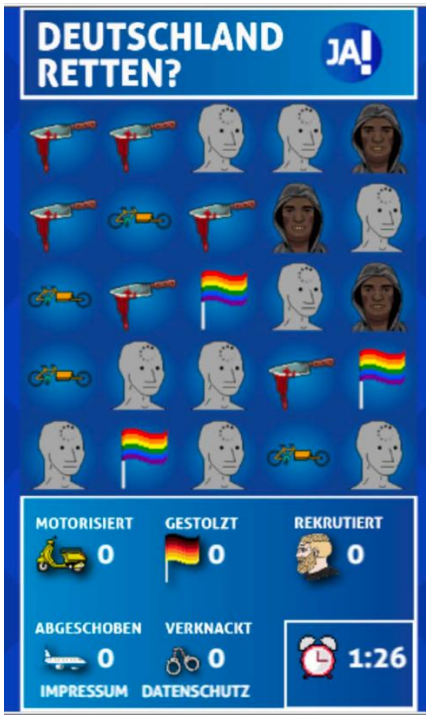


142. Beim „Abschiebekalender“ handelt es sich um einen Wandkalender, der von verschiedenen AfD-Ebenen produziert und verbreitet wird. Bekannt wurde das Format zunächst durch den baden-württembergischen AfD-Landtagsabgeordneten Miguel Klauß, der ihn Ende 2023/Anfang 2024 auf seinem Instagram-Profil vorstellte. Der Kalender enthält Bilder von zwölf Flugzeugen, die Klauß als „zwölf schönste Abschiebeflieger“ bezeichnet. Der Landesverband Saarland[212], der

[209] Bericht auf Loky News vom 16.09.2023, online unter https://www.loky.news/npd-verschickt-flugtickets/ (zuletzt abgerufen am 06.06.2026).
[210] Foto: Stiftung Deutsches Historisches Museum, dargestellt in SWR, Bericht vom 23.01.2025, online unter: https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/abschiebetickets-der-afd-woher-kommt-die-idee-100.html (zuletzt abgerufen am 06.06.2026).
[211] Das Ticket erhielt 1933 das Mitglied des 1. FC Nürnberg Frank Anton Sanders, online unter: https://blog.juedisches-museum-muenchen.de/neue-sonderausstellung-im-ns-dokuzentrum-angezettelt-antisemitische-und-rassistische-aufkleber-von-1880-bis-heute/ (zuletzt abgerufen am 06.06.2026).
[212] AfD Saarland, Januar 2025, https://afd.saarland/aktuelles/2025/01/unser-neuer-abschiebekalender-ist-da/; https://www.instagram.com/p/DFK42gXt2U_.

Landesverband Brandenburg[213] und der Kreisverband Magdeburg[214] übernahmen die Aktion.

143. Das von der Jungen Alternative Brandenburg herausgegebene und von der Jungen Alternative Thüringen beworbene Online-Spiel[215] mit dem Titel „DeutschlandRETTER24“ war ein browserbasiertes Punktespiel, in dem Spieler*innen durch das „Abschieben“ von Migrant*innen sowie das „Rekrutieren“ von Gleichgesinnten Punkte erzielen konnten. Es enthielt Darstellungen von vor Blut triefenden Messern und eines dunkelhäutigen, düster dargestellten mutmaßlichen Migranten:



144. Diese Inszenierungen indizieren, dass die von der AfD angestrebte aufenthaltsrechtliche Vollzugspraxis strukturell nicht auf die individuelle Prüfung von Schutzansprüchen ausgerichtet sein wird, sondern auf deren massenhafte

---

[213] AfD Brandenburg, Instagram am 16.12.2024, https://www.instagram.com/p/DDpZyhjMhWx.
[214] AfD Magdeburg, Instagram am 11.01.2025, https://www.instagram.com/p/DErUv7FM4RH.
[215] Junge Alternative Thüringen, Instagram, https://www.instagram.com/reel/C-Il7CFtlZ6/?hl=de.

Überwindung. Wer Abschiebung als Wettbewerb oder Feier rahmt, droht, das Individuum nicht mehr als Rechtssubjekt zu behandeln, dessen Lage zu prüfen wäre – sondern als Objekt, das mit allen Mitteln zu entfernen ist.

bb) Abschiebungen (dazu unter Teil 3 A.III.2)

145. Die AfD verfolgt ein Abschiebungskonzept, das den menschenwürdegebundenen Abschiebungsschutz nicht als verbindliche Grenze, sondern als zu überwindendes Hindernis behandelt. Die Gefahr von Menschenwürdeverletzungen ist keine bloß abstrakte Möglichkeit, sondern die vorhersehbare Folge einer politischen Programmatik, die individuelle Schutzbedürftigkeit gegenüber dem Ziel massenhafter Rückführungen strukturell zurückstellt.

(1) Rechtliche Maßstäbe für Abschiebungen (dazu unter Teil 3 A.III.2.a))

146. Die Schutzdimension der Menschenwürde erlangt insbesondere Bedeutung, wenn durch eine Ausweisung, Abschiebung oder Auslieferung eine Menschenwürdeverletzung durch einen anderen Staat droht.[216] So ergibt sich aus der Menschenwürde unstreitig ein Folterverbot für den Staat, in dessen Folge die Ausweisung, Abschiebung oder Auslieferung in Länder verboten ist, in denen den Betroffenen Folter droht.[217] Dasselbe gilt bei drohender Vollstreckung einer Todesstrafe oder einer lebenslangen Haft ohne jede Möglichkeit, entlassen zu werden.[218] Der absolute Abschiebungsschutz des Art. 1 Abs. 1 GG wird

---

[216] BVerfG, Beschluss v. 31.03.1987 – 2 BvM 2/86, BVerfGE 75, 1 (16 f.) – *Völkerrecht*; BVerfG, Beschluss v. 01.07.1987 – 2 BvR 478/86 ua, BVerfGE 76, 143 (157 f.) – *Ahmadiyya-Glaubensgemeinschaft*; BVerfG, Beschluss v. 20.12.1989 – 2 BvR 958/86, BVerfGE 81, 142 (155 f.); BVerwG, Urteil v. 17.05.1983 – 9 C 36/83, NVwZ 1983, 674 (677) – *Ausweisung, Abschiebung*; BVerwG, Urteil v. 03.11.1987 – 9 C 254/86, NVwZ 1988, 260 (262) – *Abschiebung*; *Poscher*, § 17 Menschenwürde, in: Herdegen et al. (Hrsg.), VerfassungsR-HdB, 2021, Rn. 115.

[217] BVerfG, Kammerbeschluss v. 03.04.1992 – 2 BvR 1837/91, juris, Rn. 20 ff – *Abschiebung nach Syrien*.

[218] BVerfG, Kammerbeschluss v. 04.05.2018 – 2 BvR 632/18, Rn. 47 ff – *Auslieferung nach Tunesien*.

aktiviert, wenn die Würdeverletzung mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit droht.[219]

147. Daraus ergeben sich verfahrensrechtliche Vorgaben: Die Menschenwürde garantiert ein individuelles Prüfverfahren. Das Bundesverfassungsgericht bezeichnete das rechtliche Gehör als „prozessuales Urrecht des Menschen“; es werde verletzt, wenn Personen lediglich „kurzer Prozess“ gemacht werde.[220] In seiner spezialgesetzlichen Ausprägung in Art. 103 GG schützt das rechtliche Gehör die Achtung der Menschenwürde.[221] Droht also mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine unmittelbare oder mittelbare Weiterschiebung in eine menschenwürdeverletzende Situation, muss gewährleistet bleiben, dass der Betroffene diese Gefahr gegenüber den Behörden geltend machen[222] und mit tatsächlichen wie rechtlichen Argumenten eine individuelle Prüfung herbeiführen kann.[223]

(2) Abschiebungspolitik der AfD (dazu unter Teil 3 A.III.2.b))

148. Die AfD möchte „millionenfache Remigration“ erreichen, indem sie mit besonderem Fokus auf Geduldeten, Straftäter*innen und Gefährder*innen sowie Schutzsuchenden ohne Identitätsnachweise Abschiebungen forciert und dazu das nationale Schutzsystem zurückbaut und Deutschland von internationalen Verpflichtungen entbindet.

149. Das migrationspolitische Kernziel der AfD ist die massenhafte oder sogar „millionenfache“ Abschiebung. Der Wunsch, in „millionenfacher“ Höhe abzuschieben, ist keine Position, die nur von einzelnen Funktionär*innen vertreten wird, sondern wird implizit auch von den beiden Vorsitzenden Weidel und Chrupalla

---

[219] *Wapler*, in: Dreier, GG, 4. Aufl. 2023, Art. 1 Abs. 1 Rn. 118.
[220] BVerfG, Beschluss v. 09.07.1980 – 2 BvR 701/80, BVerfGE 55, 1 (5 f.) – *Flughafen München II*.
[221] BVerfG, Beschluss v. 09.07.1980 – 2 BvR 701/80, BVerfGE 55, 1 (5 f.) – *Flughafen München II*.
[222] BVerfG, Beschluss v. 09.07.1980 – 2 BvR 701/80, BVerfGE 55, 1 (5 f.) – *Flughafen München II*.
[223] BVerfG, Urteil v. 14.05.1996, 2 BvR 1516/93 = BVerfGE 94, 166 (200 f.) – *Flughafenverfahren.*

wiederholt. So sagte die Bundessprecherin Alice Weidel am 9. September 2025: „Millionen wurden in den letzten 10 Jahren reingelassen (...). Wir werden das Rad komplett zurückdrehen und wir werden diese Menschen dahin zurückführen, wo sie hergekommen sind.“[224] Tino Chrupalla antwortete am 29. November 2025 auf die Frage einer Phoenix-Reporterin, ob er sich gegenüber der neu gegründeten Parteijugend Generation Deutschland abgrenzen würde, wenn diese die Forderung nach millionenfacher Remigration erhöbe: „Ja, nun gut, dass wir eine millionenfache Abschiebung brauchen, das ist ja nun unumstritten. Wir haben aktuell übrigens eine Million abgelehnte Asylbewerber und die müssen natürlich das Land verlassen.“[225]

150. In ihrer offiziellen Programmatik vermied die Bundespartei, von millionenfacher Remigration oder Abschiebung zu schreiben.[226] Gleichzeitig zeigen die Äußerungen von Weidel, Chrupalla und weiteren Spitzenfunktionären, dass die Parole der „millionenfachen Remigration“, die von völkischen Funktionär*innen wie Irmhild Boßdorf, Matthias Helferich, Tomasz Froelich, Roger Beckamp, René Springer und Sebastian Münzenmaier ab Herbst 2023 in der Partei etabliert wurde (dazu unten ausführlich), inzwischen weitgehend unangefochten ist. Die bayerische AfD erklärte sie sogar zum Staatsziel.[227] „Millionenfache Remigration“ ist damit nicht nur eine Erkennungsparole der völkischen Dogmatiker in der Partei, sondern auch Ausdruck einer konsolidierten Parteiposition, Menschen in großen Massen abzuschieben.

---

[224] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, TikTok-Beitrag am 10.09.2025, https://tiktok.com/@alice_weidel_afd/video/7548416901920099607 [zur Datenbank].
[225] Tino Chrupalla, Bundessprecher und Vorsitzender der Bundestagsfraktion, Gründung der Generation Deutschland am 29.11.2025, Poenix, YouTube-Beitrag vom 29.11.2025, https://www.youtube.com/live/pIvb41SF4l4?si=D7G5P71-i23bZPvw&t=2830 [zur Datenbank], ab 00:46:10.
[226] Wie etwa hier: AfD, 7 Punkte zur Remigration.
[227] Bayerische Resolution für Remigration zum Landesparteitag in Greding am 24.11.24, https://afdbayern.de/wp-content/uploads/2024/11/Bayerische-Resolution-fuer-RemigrationV1.pdf.

151. Programmatisch verankert sind innerhalb der AfD insbesondere die Abschiebung von Geduldeten und Personen ohne Schutzstatus. Zusätzlich liegt ein besonderer Fokus der Abschiebungsforderungen auf Straftäter*innen und Gefährder*innen, deren Abschiebung auch dann durchgesetzt werden soll, wenn ein Abschiebungsschutz greift. Außerdem sollen insbesondere Personen ohne Identitätsnachweis abgeschoben werden.

152. Die AfD fordert auf Bundes- und Landesebene konsequent, alle vollziehbar ausreisepflichtigen Personen abzuschieben[228] – unter strikter Anwendung des geltenden Rechts.[229] Diese Forderung findet sich in den Programmen der AfD Brandenburg,[230] Nordrhein-Westfalen[231] und Thüringen.[232] Dass die AfD darunter auch Geduldete versteht – also Personen, bei denen die Abschiebung nach geltendem Recht gerade wegen bestehender Abschiebungshindernisse ausgesetzt ist –, ergibt sich aus der Gegenüberstellung ihrer Forderungen mit den amtlichen Statistiken, auf die sie sich stützt.[233]

153. Im Wahlprogramm von 2021 werden die Erleichterung der Ausweisung bereits bei geringfügiger Kriminalität sowie die Einführung einer „zwingenden Ausweisung“ gefordert. Das Wahlprogramm von 2025 setzt diesen Kurs fort und benennt ausdrücklich ausländische Gefährder, Extremisten und schwere Straftäter als vorrangige Zielgruppe der Rückführungspolitik.[234] Besonders weitreichend ist dabei die Formulierung von Bundessprecherin Alice Weidel, die in einer im Bundestag gehaltenen und auf TikTok verbreiteten Rede die „konsequente und ausnahmslose“ Abschiebung von straffälligen und nicht aufenthaltsberechtigten

[228] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 102.
[229] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 108.
[230] AfD Brandenburg, Landtagswahlprogramm 2024, S. 31.
[231] AfD Nordrhein-Westfalen, Landtagswahlprogramm 2022, S. 20.
[232] AfD Thüringen, Landtagswahlprogramm 2019, S. 51 f.; AfD Thüringen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 69 f.
[233] Z.B. AfD-Fraktion, Antrag: Die Zeitenwende in der Migrationspolitik mit einer Rückführungsoffensive 2023 einleiten, Drucksache 20/6184, 28.03.2023, S. 1.
[234] AfD, Bundestagswahlprogramm 2021, S. 77; AfD Bundestagswahlprogramm 2025, S. 102.

ausländischen Staatsbürgern verlangte.[235] Weidel kommentierte auch am 14. Mai 2019 ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das die Aberkennung des Asylstatus bei besonders schweren Straftaten ermöglichte.[236] Weidel kritisierte, dass trotz der Statusaberkennung eine Abschiebung ausgeschlossen bleibe, weil die Genfer Flüchtlingskonvention weiterhin Schutz gewähre. Das Urteil müsse „konsequent zu Ende gedacht werden“ – nämlich dahingehend, dass die Ausweisung „verpflichtend“ mit der Aberkennung einhergeht[237] – also offenbar unabhängig davon, was der Person im Zielstaat droht. Die AfD-Bundestagsfraktion forderte in einer Pressemitteilung 2018, alle ausländischen Gefährder „umgehend abzuschieben“, da diese nicht lückenlos überwacht werden könnten und das Anschlagsrisiko „untragbar hoch“ sei.[238]

154. Darüber hinaus fordert die AfD in ihrem Bundeswahlprogramm 2025, die Beantragung von Asyl und einem sonstigen Schutzstatus nur bei nachgewiesener Identität und Staatsangehörigkeit zuzulassen.[239] Wird zugleich die Duldung abgeschafft (dazu sogleich), führt dies zu einer aufenthaltsrechtlich prekären Lage von Schutzsuchenden ohne Identitätsnachweise, in welcher sie unmittelbar und unabhängig von ihrer tatsächlichen Schutzbedürftigkeit von Abschiebungen bedroht wären. Fehlende Dokumente führen gegenwärtig zwar zu Mitwirkungspflichten und können die Glaubwürdigkeit der Antragsteller*innen beeinflussen, schließen aber einen Schutzstatus nicht aus.

---

[235] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, TikTok-Beitrag am 17.09.2025, https://www.tiktok.com/@alice_weidel_afd/video/7551067406131596566 [zur Datenbank].
[236] EuGH, 14.5.2019, C-391/16 u. a., Rn. 94 – Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft.
[237] Alice Weidel, MdB und Bundessprecherin, Facebook-Beitrag am 14.05.2019, https://www.facebook.com/aliceweidel/posts/pfbid0S6s8et1P3vLYjcJyG7ToaYGo8J3KpTxQ1eiTq5kHELcMtFNNdyf6fXhky16Buhz2l [zur Datenbank].
[238] AfD-Bundestagsfraktion, Pressemitteilung vom 17.06.2018, https://afdbundestag.de/die-afd-abgeordneten-aus-bundestag-und-landtag-haben-bei-einer-klausur-in-berlin-gemeinsame-politische-schwerpunkte-gesetzt/.
[239] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 103.

155. Um Abschiebungen in großem Umfang zu ermöglichen, möchte die AfD das bestehende Schutzsystem zurückbauen: Durch die Abschaffung des individuell einklagbaren Asylgrundrechts, die Loslösung vom europäischen Asylsystem sowie die Infragestellung von über politische Verfolgung hinausgehenden Schutzstatus würde die Entscheidung über eine Aufenthaltsberechtigung von einem rechtlich gebundenen Anspruch zu einer objektiven Gewährleistung umgestaltet.

156. Bereits das Grundsatzprogramm 2016 fordert die Ersetzung des individuellen Asylgrundrechts durch „die grundgesetzliche Gewährleistung eines Asylgesetzes (institutionelle Garantie)“.[240] Dieselbe Forderung findet sich im Landtagswahlprogramm Saarland aus dem Jahr 2017[241] sowie im Landtagswahlprogramm Thüringen aus dem Jahr 2024,[242] in dem der individuelle Rechtsanspruch auf Asyl ebenfalls infrage gestellt wird. Im Bundestagswahlprogramm von 2025 fordert die AfD wiederum die „Umwandlung des individuellen Asylrechts hin zu einer institutionellen Garantie oder einer einfachgesetzlichen Regelung“[243]. Zwar möchte die AfD „wirklich politisch Verfolgten“[244] weiterhin Asyl gewähren.[245] Jedoch ist dieser Schutz auf politische Verfolgte beschränkt – und es soll auf die Anerkennung dieses Status eben kein individueller Anspruch mehr bestehen. Zugespitzt formulierte etwa Beatrix von Storch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bundestagsfraktion, 2018: „Asylrecht muss Gnadenrecht werden: man kann es bekommen, hat aber keinen Anspruch darauf. Und deswegen kann dann auch jeder Rechtsweg ausgeschlossen werden.“[246] Das

---

[240] AfD, Grundsatzprogramm 2016, S. 60.
[241] AfD Saarland, Landtagswahlprogramm 2017, S. 39.
[242] AfD Thüringen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 67.
[243] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 103.
[244] AfD Sachsen-Anhalt, Landtagswahlprogramm 2021, S. 11.
[245] Exemplarisch Martin Sichert, Telegram am 12.10.2023, https://t.me/martinsichertinfo/2160 [zur Datenbank]: „Die AfD steht an der Seite tatsächlich politisch Verfolgter.“
[246] Beatrix von Storch, 10.05.2018, https://x.com/beatrix_vstorch/status/994554796018491392 [zur Datenbank].

wiederholt aktuell etwa der Landesverband Sachsen-Anhalt in seinem Landtagswahlprogramm für 2026.[247]

157. Das Bundestagswahlprogramm aus dem Jahr 2025 enthält die Forderung, dass Deutschland völlig eigenständig darüber entscheiden müsse, wer unter welchen Voraussetzungen schutzberechtigt sei. Die AfD hält die europäische Asylregelung für gescheitert und will sich – nach dänischem Vorbild – durch ein „Opt-Out“ vollständig aus der gemeinsamen Asylpolitik der EU zurückziehen.[248] Dasselbe Muster zeigt sich in Äußerungen, die den Schutzanspruch konsequent auf Art. 16a GG verengen und die strengen Voraussetzungen des Asylgrundrechts betonen. Sie legen nahe, dass die AfD den weitergehenden internationalen Rechtsrahmen – insbesondere die GFK und den subsidiären Schutz – nicht als verbindlich anerkennt.[249]

158. Außerdem will die AfD die Duldung – also die vorübergehende Aussetzung einer Abschiebung – abschaffen und durch eine „Bescheinigung über die Ausreisepflicht“ ersetzen.[250]

159. Die dargestellten Ziele der Abschiebungspolitik der AfD werden zumindest auf Landesebene von konkreten Umsetzungskonzepten flankiert: die Privatisierung des Abschiebungsprozesses nach dem Brandenburger Modell („Abschiebeindustrie“[251], „Privatisierte Abschiebeindustrie – Der Turbo für die Remigration!“[252]) sowie die Forderung nach einer spezialisierten Abschiebebehörde nach

---

[247] AfD Sachsen-Anhalt, Landtagswahlprogramm 2026, II. Einwanderung und Remigration, Punkt 5: „Eine AfD-geführte Landesregierung wird eine Bundesratsinitiative zur Abschaffung des Asyl-Grundrechts und seiner Umwandlung in ein staatlicherseits gewährtes Gnadenrecht einleiten“.
[248] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 102.
[249] Siehe etwa die Dresdner Protestnote der AfD-Fraktionsvorsitzenden Ost, https://afd-fraktion-brandenburg.de/dresdner-protestnote-der-afd-fraktionsvorsitzenden-ost/.
[250] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 108.
[251] Steffen Kotré, MdB, TikTok-Beitrag am 13.09.2024, https://www.tiktok.com/@steffenkotre/video/7414179892151029025 [zur Datenbank].
[252] Titel des Vortrags von Lena Kotré, MdL in Brandenburg, stv. Fraktionsvorsitzende und Innen- und „Remigrationspolitische“ Sprecherin, bei der AfD Berlin-Pankow, Herzliche

dem Vorbild der US-amerikanischen Einwanderungsbehörde ICE in Bayern[253] beziehungsweise der Forderung einer speziellen „Rückführungspolizei“ in Mecklenburg-Vorpommern[254]. Auch verhalten sich einzelne AfD-Funktionär*innen explizit positiv zur Abschiebungspolitik der Trump-Regierung, wie etwa die Bundestagsabgeordnete Christina Baum („Trumps Massenabschiebung beginnt – Zeit für Deutschland“)[255].

(3) Rechtliche Würdigung der Abschiebungspolitik (dazu unter Teil 3 A.III.2.c))

160. Auf der Verfahrensebene würde das von der AfD angestrebte Schutzsystem das individuelle Erkenntnisverfahren, das Abschiebungen in menschenunwürdige Zustände verhindern soll, für weite Gruppen von Schutzsuchenden beseitigen oder erheblich entwerten: durch den Ausschluss von Personen ohne Identitätsnachweise vom Asylverfahren, die Umgestaltung des Asylrechts in eine institutionelle Gewährleistung ohne individuellen Rechtsanspruch sowie die Abschaffung gerichtlichen Rechtsschutzes. Ein funktionales Äquivalent zu diesen Schutzmechanismen ist in der AfD-Programmatik nicht vorgesehen.

161. Auf der materiellen Ebene ist zwischen zwei Gruppen zu unterscheiden, für die sich unterschiedliche Grade der Wahrscheinlichkeit menschenwürdewidriger Abschiebungen ergeben. Es ist sehr wahrscheinlich, wenn nicht sogar sicher, dass bei Umsetzung des Abschiebungskonzepts der AfD zumindest die Menschenwürde einzelner Straftäter*innen und Gefährder*innen verletzt würde, weil die AfD diese Gefahr ausdrücklich akzeptiert: Forderungen nach „ausnahmsloser“ Abschiebung Straffälliger und nach sofortiger Abschiebung von Gefährder*innen ohne Einzelfallprüfung lassen keine Bereitschaft erkennen, den

---

Einladung zur Blankenburger Runde, 26.102025, https://pankow.afd.berlin/2025/10/herzliche-einladung-zur-blankenburger-runde-3/.

[253] AfD-Landtagsfraktion Bayern, Positionspapiere der Arbeitskreise zur Winterklausur 2026, S. 3 f.

[254] AfD Mecklenburg-Vorpommern, Landtagswahlprogramm, 2026, S. 49.

[255] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Facebook-Post am 27.01.2025, https://www.facebook.com/drchristinabaum/posts/pfbid0FK6h1ptac5yv5h9KHhcxVukKZJstrsgF5xZZ2APoofqmmb4ML1LbfaxVmFNQxfdkl [zur Datenbank].

menschenwürdegebundenen Abschiebungsschutz als verbindliche Grenze anzuerkennen. Auf eine Prognose des Verwaltungsvollzugs kommt es insoweit nicht an.

162. Für eine unbestimmte Zahl weiterer Schutzsuchender, die nach dem AfD-Konzept keine Schutzberechtigung erhalten würden, besteht jedenfalls eine beachtliche Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich bestehende Abschiebungsverbote im Falle massenhafter Abschiebungen nicht erkannt und nicht berücksichtigt werden. Dieses Risiko ist dem Konzept immanent, auch wenn es sich nicht für jede einzelne Person mit gleicher Sicherheit bestimmen lässt. Die Wahrscheinlichkeit wird insbesondere dadurch gesteigert, dass auch die Duldung als Instrument des Abschiebungsschutzes gestrichen werden soll.

cc) Vorenthaltung von Sozialleistungen (dazu unter Teil 3 A.III.3)

163. Indem die AfD auch Ausländer*innen, die nicht in ihre Heimat zurückkehren können, den Zugang zur Grundsicherung weitgehend verwehrt, die Leistungen für Asylbewerber*innen auf „Brot, Bett, Seife“ reduzieren will und insbesondere Geduldeten Gesundheitsleistungen wie die Behandlung chronischer Erkrankungen und Schwangerschaftsvorsorge vorenthalten will, verfolgt sie auch insoweit gegen die Menschenwürdegarantie gerichtete Ziele.

164. Die AfD will einen Großteil der Ausländer*innen von der Grundsicherung für Arbeitsuchende ausschließen. Der Zugang soll erst nach mindestens zehn Jahren (Drittstaatsangehörige) bzw. fünf Jahren (EU-Bürger*innen) existenzsichernder Erwerbstätigkeit, bei nachgewiesenen Kenntnissen der deutschen Sprache auf einem B2-Sprachniveau und – für Drittstaatsangehörige – bei Vorliegen einer Niederlassungserlaubnis möglich sein. Auch dann soll der Bezug auf maximal ein Jahr begrenzt werden.[256] Zwar könnten viele Ausländer*innen der Mittellosigkeit

[256] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 25.

durch die Rückkehr ins Heimatland entgegenwirken; das scheidet jedoch für anerkannte Schutzberechtigte in der Regel aus.

165. Für diese Personengruppe begründet die Forderung deshalb im Bedarfsfall eine Verletzung ihrer Menschenwürde: Der Anspruch auf ein menschenwürdiges Existenzminimum wird durch Art. 1 Abs. 1 GG begründet.[257] Seine Ausgestaltung – die Bemessung des konkreten Bedarfs, der Erlass einer gesetzlichen Anspruchsgrundlage und deren stetige Aktualisierung – ergibt sich aus dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG.[258] Unterlässt der Gesetzgeber, der Adressat dieser Gestaltungspflicht ist, jede Versorgung, so liegt nicht lediglich eine Verletzung der sozialstaatlichen Ausgestaltungspflicht vor, sondern ein Eingriff in die absolut wirkende Menschenwürde selbst.[259]

166. Die AfD will außerdem Geldleistungen für Asylbewerber*innen und Ausreisepflichtige (Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) vollständig durch Sachleistungen ersetzen und diese auf „Brot, Bett und Seife“ kürzen. Dadurch würde ein Großteil bisher anerkannter Bedarfspositionen gestrichen, denn es soll laut einem Antrag der Bundestagsfraktion nur noch „eine Versorgung ausschließlich in Form von notwendigen Sachleistungen [... erfolgen], wie Essen, Kleidung und Hygienemittel (Brot, Bett und Seife) sowie lediglich eine medizinische Grundversorgung“[260] bereitstehen. Die Forderung wird verschiedentlich auf Landesebene gespiegelt.[261]

167. Bei der von der AfD angestrebten Vorenthaltung des menschenwürdigen Existenzminimums wird hingegen bereits der Anspruch als solcher negiert – und

---

[257] BVerfG, Urteil v. 09.02.2010 – 1 BvL 1/09 ua, BVerfGE 125, 175, Rn. 133 – *Hartz IV*.
[258] BVerfG, Urteil v. 09.02.2010 – 1 BvL 1/09 ua, BVerfGE 125, 175, Rn. 138 – *Hartz IV*.
[259] *Axer*, Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums und die Sicherung sozialer Grundrechtsvoraussetzungen, in: Anderheiden et al. (Hrsg.), Verfassungsvoraussetzungen, 2013, 335 (341).
[260] AfD-Bundestagsfraktion, Brot, Bett und Seife – Sachleistungen statt Geldleistungen für Asylbewerber, BT-Drs. 20/12960, S. 2.
[261] Z.B. durch die AfD-Landtagsfraktion Bayern, Positionspapier zur bayerischen Asylpolitik, September 2024, https://www.afd-landtag.bayern/wp-content/uploads/2024/09/24_09_Positionspapier_zur_bayerischen_Asylpolitik.pdf.

zwar ausschließlich aufgrund des Aufenthaltsstatus. Dabei soll die Leistungskürzung auch signifikant sein: Aus einem Antrag aus dem Jahr 2024 sowie aus einem weiteren Antrag aus dem Jahr 2025 (aktuelle Legislaturperiode) geht hervor, dass nur noch „notwendige Sachleistungen“ zur Verfügung gestellt werden sollen.[262] Das bedeutet, dass pauschal der gesamte notwendige persönliche Bedarf nach § 3a Abs. 1 Satz 2 AsylbLG – und somit aktuell 202 € von insgesamt 455 € – gestrichen werden soll. Die Leistungsvorenthaltung bewirkt eine abstrakt-generelle Absenkung des Gesamtanspruchs um 44,4 %, ohne Einzelfallprüfung des tatsächlichen Bedarfs.

168. Das entzieht den Betroffenen das menschenwürdige Existenzminimum dauerhaft und systemisch. Eine solche systematische Leistungsvorenthaltung, die ausschließlich an den Aufenthaltsstatus anknüpft und erklärtermaßen dem Ziel dient, Schutzsuchende abzuschrecken oder durch materielle Entbehrung zur Ausreise zu bewegen („Wir wollen, dass der deutsche Sozialstaatsmagnet ein für alle Mal abgeschaltet wird.“[263]), ist mit der Menschenwürde von Leistungsberechtigten des Asylbewerberleistungsgesetzes nicht vereinbar.

169. Weiter fordert die AfD, die Gesundheitsversorgung für abgelehnte Asylbewerber*innen und Personen mit ungeklärtem oder illegalem Aufenthaltsstatus auf akute Notfallhilfe zu beschränken.[264] Dadurch entfiele der Anspruch auf die unbedingt erforderliche Behandlung chronischer Erkrankungen, Zahnbehandlungen, die Schwangerschaftsvorsorge sowie Psychotherapien. Das trifft mit der

---

[262] AfD-Bundestagsfraktion, Dauerduldungen unattraktiver machen durch Abschaffung der Analogleistungen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes, Drucksache 21/1073, 29.07.2025, S. 3; Verweis auf AfD-Bundestagsfraktion, Brot, Bett und Seife – Sachleistungen statt Geldleistungen für Asylbewerber, BT-Drs. 20/12960.

[263] René Springer, MdB aus Brandenburg, Landesvorsitzender Brandenburg sowie arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Rede im Bundestag am 26.06.2025, TikTok-Beitrag am 28.06.2025, https://tiktok.com/@afd_brandenburg/video/7521047495170936086 [zur Datenbank].

[264] AfD-Bundestagsfraktion, Zuwanderung in das Gesundheitssystem begrenzen – Zurückführung der medizinischen Versorgung von Ausländern auf das verfassungsrechtlich gebotene Minimum – Orientierung am dänischen Modell, 22.09.2025, Drucksache 21/1750, Ziff. 2 lit. E.

Gruppe der Geduldeten auch Personen, die mit diesem Status teils Jahre oder sogar Jahrzehnte in Deutschland leben. Das benachteiligt diese Personengruppe durch die Vorenthaltung des gesundheitlichen Existenzminimums wegen eines kaum verfügbaren Merkmals – ihres Aufenthaltsstatus – gegenüber anderen leistungsberechtigten Schutzsuchenden auf besondere und auch demütigende Weise, ohne dass dafür ein anerkannter sachlicher Grund ersichtlich ist. Denn es wird ihnen letztlich ein gleiches Lebens- und Gesundheitsrecht abgesprochen. Deshalb verletzt die Forderung im Falle ihrer Umsetzung die Betroffenen in ihrer elementaren Rechtsgleichheit und folglich die Menschenwürdegarantie.

dd) Ausgrenzung Schutzsuchender von Festen und Regelschulen (dazu unter Teil 3 A.III.4)

170. Schließlich sind die Forderung des Landesverbands Brandenburg, Schutzsuchenden, Schutzberechtigten und vollziehbar ausreisepflichtigen Personen das Betreten öffentlicher Veranstaltungen zu untersagen, sowie die Forderung des Landesverbands Sachsen-Anhalt, „Sonderklassen für Flüchtlingskinder“ einzuführen, nicht mit der Menschenwürdegarantie vereinbar.

171. In einem Entschließungsantrag der Landtagsfraktion in Brandenburg von 2024 forderte sie unter anderem, ein „Betretungsverbot öffentlicher Veranstaltungen für Asylantragsteller, Asylberechtigte, ukrainische Kriegsflüchtlinge sowie vollziehbar ausreisepflichtige, geduldete und subsidiär schutzberechtigte Ausländer zu erlassen.“[265] Dieses Verbot stützen Funktionär*innen der Partei maßgeblich darauf, dass unter den betroffenen Personen viele gewaltbereit seien. Unter den Geflüchteten seien Zehntausende „Messermänner“ ins Land gekommen[266], in Deutschland lebende Syrer könnten potentiell 100.000 Menschen töten, das Betretungsverbot treffe „Gefährder“ und Personen, die potenziell in der Lage seien,

[265] AfD-Landtagsfraktion Brandenburg, Entschließungsantrag zur Aussprache des Landtages über den Amoklauf eines abgelehnten syrischen Asylbewerbers am 23. August 2024 in Solingen und die Folgen für die Sicherheit der Brandenburger, Drs. 7/10150.
[266] Hans-Christoph Berndt, MdL in Brandenburg, stv. Landesvorsitzender Brandenburg und Fraktionsvorsitzender Brandenburg, Plenarprotokoll 7/112 vom 29.08.2024, S. 2.

weitere Menschen zu ermorden[267]. Während sich die Rhetorik insbesondere gegen Syrer*innen richtet sowie insgesamt gegen die in großen Teilen muslimische Gruppe an Schutzsuchenden, die in den Jahren nach 2015 nach Deutschland kamen, erfasst das Betretungsverbot auch ukrainische Geflüchtete. Der Fraktionsvorsitzende Berndt begründet das ausdrücklich damit, dass das den Eindruck zerstreuen solle, der Antrag richte sich gezielt gegen eine bestimmte Gruppe von schutzsuchenden Ausländer*innen.[268]

172. Ein Betretungsverbot, das Schutzsuchenden pauschal den Zutritt zu öffentlichen Veranstaltungen verbietet, verletzt die Menschenwürde der Betroffenen, da eine solche Maßnahme willkürlich anhand eines kaum verfügbaren Merkmals Schutzsuchende gegenüber anderen Personen unterscheidet und gleichzeitig besonders nachteilig wirkt, da die Betroffenen dadurch vom sozialen Leben ausgeschlossen und sie ferner in den Augen aller anderen Menschen gedemütigt werden. Denn es gibt für die pauschale Verdächtigung aller von dem Verbot Betroffenen keinen Grund und sie würden dadurch von einem wesentlichen Teil des sozialen Lebens durch Kontrollen und Zurückweisungen ausgeschlossen – insbesondere von Festen, Sportveranstaltungen, Konzerten und Märkten.

173. Bereits im Jahr 2017 brachte zudem die AfD-Fraktion des Landtags Sachsen-Anhalt einen Antrag mit dem Titel „Sonderklassen für Flüchtlingskinder einführen – Schulen entlasten!“[269] Nunmehr fordert die AfD Sachsen-Anhalt auch in ihrem Landtagswahlprogramm aus dem Jahr 2026 „Sonderklassen für Flüchtlingskinder“ – nicht allein zum Deutscherwerb vor einem Wechsel in die

---

[267] Dennis Hohloch, MdL in Brandenburg, Mitglied im Bundesvorstand und parlamentarischer Geschäftsführer Brandenburg, Landtag Brandenburg, Plenarprotokoll 7/112 vom 29.08.2024, S. 11.
[268] AfD-Landtagsfraktion Brandenburg, Entschließungsantrag zur Aussprache des Landtages über den Amoklauf eines abgelehnten syrischen Asylbewerbers am 23. August 2024 in Solingen und die Folgen für die Sicherheit der Brandenburger, Drs. 7/10150.
[269] AfD Fraktion Sachsen-Anhalt, Drucksache 7/1299, 26.04.2017, Sonderklassen für Flüchtlingskinder einführen – Schulen entlasten! (https://padoka.landtag.sachsen-anhalt.de/files/drs/wp7/drs/d1299aan.pdf).

Regelschulklassen, sondern dauerhaft, also für ihre gesamte Schullaufbahn. Hierzu führt sie aus:

> Erstens soll den Flüchtlingskindern so die Botschaft vermittelt werden, dass Ihr Aufenthalt in Deutschland nur ein vorübergehender ist, solange die Flucht- und Verfolgungsgründe bestehen. Zweitens sollen den Flüchtlingskindern Lehrinhalte ihrer heimischen Schulen vermittelt werden, um ihnen den Wiedereinstieg ins heimische Schulsystem zu erleichtern. Drittens gilt es, unsere Kinder von den vielfältigen Belastungen freizuhalten, die sich beim gemeinsamen Unterricht mit Kindern aus völlig fremden Kulturen ergeben. Die Lehrkräfte für diese Klassen sind deshalb, wenn möglich, auch aus dem Kreis der Flüchtlinge zu rekrutieren. (...) Anders als unsere Sonderklassen sollten die Willkommensklassen aber nur als Übergang in die Regelklassen fungieren und sind mittlerweile auch wieder abgeschafft worden. Wir werden alle Kinder von Flüchtlingen und Asylbewerbern in Sonderklassen unterrichten lassen.[270]

174. Auch diese Forderung nach Sonderklassen steht im Widerspruch zur elementaren Rechtsgleichheit der betroffenen Kinder. Der Aufenthaltsstatus ist für diese Kinder ein kaum verfügbares Merkmal, aufgrund dessen sie gegenüber anderen Kindern benachteiligt werden. Denn in diesen Sonderklassen soll gerade nicht der deutsche Lehrplan, sondern sollen Lehrinhalte der „heimischen Schulen“ unterrichtet werden – die aber nicht gleich gut auf die spätere Laufbahn der zumindest in Teilen dauerhaft in Deutschland lebenden Kinder vorbereiten können. Die Klassen sollen außerdem deutlich größer sein („30-40 Kinder oder auch mehr“[271]). Hinzu käme die fehlende Teilhabe am sozialen Leben der Regelklassen sowie die demütigend wirkende Ausgrenzung der betroffenen Kinder durch die dauerhafte, mit ihrer angeblichen Gefährlichkeit begründete Trennung von anderen Schulkindern. Für diese Form von Segregation ist jedoch kein legitimer Grund ersichtlich.

---

[270] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026, S. IV. Schulbildung, Punkt 30.
[271] Hans-Thomas Tillschneider, MdL in Sachsen-Anhalt und stv. Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt, Rede im Landtag Sachsen-Anhalt am 05.05.2017, YouTube-Beitrag am 08.05.2017, https://www.youtube.com/watch?v=xA8TT8UKbVw [zur Datenbank].

175. Die genannten Forderungen sind zwar nur in Brandenburg und Sachsen-Anhalt programmatisch verankert, blieben jedoch AfD-weit unwidersprochen und konkretisieren die bundesweit belegte Grundtendenz der Ausgrenzung Schutzsuchender, sind also der AfD im Ganzen zurechenbar.

e) Verächtlichmachung geschlechtlicher und sexueller Minderheiten (dazu unter Teil 3 A.V)

176. Die AfD ist auf der ideologischen Grundlage von Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität von einer LGBTIQ-feindlichen Grundtendenz geprägt. Ausgangspunkt ist die Überzeugung, dass es genau zwei biologisch determinierte Geschlechter gebe und Heterosexualität für die Reproduktion die einzig natürliche Sexualität sei. Davon abweichende sexuelle und geschlechtliche Identitäten hält sie für ablehnungswürdig. Diese LGBTIQ-feindliche Ideologie der AfD findet jedoch keine Entsprechung in hinreichend konkretisierten rechtlichen Maßnahmen.

177. Allerdings zeigt sie sich im Verhalten zahlreicher Funktionär*innen. Allgemeine transfeindliche Herabwürdigungen, die Pathologisierung von trans Personen auf eine mit deren Achtungsanspruch unvereinbare Weise, gezieltes Deadnaming und Misgendern sowie die Assoziation von LGBTIQ-Personen mit Pädophilie belegen, dass der individuelle Achtungsanspruch der Betroffenen in der Parteipraxis konsequent missachtet wird. In über 100 dokumentierten Fällen haben AfD-Funktionär*innen diesen Achtungsanspruch verletzt – ein Befund, der in seiner Breite und Häufigkeit eine systematische Verletzung der Menschenwürde von LGBTIQ-Personen belegt.

aa) LGBTIQ-feindliche Ideologie (dazu unter Teil 3 A.V.2)

178. Auf der ersten Stufe steht in der AfD die Vorstellung der Ungleichwertigkeit: Die Äußernden unterscheiden konsequent zwischen Toleranz (als bloßer Duldung) und Akzeptanz (als positiver Anerkennung), wobei Letztere abgelehnt wird. Gleichgeschlechtliche Paare werden zwar geduldet, aber nicht als gleichwertig

angesehen; Regenbogenfamilien werden teils als Ausdruck von „Dekadenz“ und „Degeneration“[272] diffamiert.

179. Auf der zweiten Stufe steht ein biologistisches Zwei-Geschlechter-Dogma, mit dem AfD-Funktionär*innen die Existenz geschlechtlicher Vielfalt leugnen. Transgeschlechtlichkeit wird darauf aufbauend entweder vollständig geleugnet oder auf eine psychische Störung reduziert. Selbst in Verlautbarungen wie einem Entschließungsantrag der Brandenburger Fraktion, in dem eingangs von „der unstrittigen Existenz von Transgenderpersonen“ die Rede ist, werden trans Frauen konsequent als Männer bezeichnet, wodurch ihnen ihre geschlechtliche Identität pauschal abgesprochen wird.[273] Geschlechtsangleichende Behandlungen werden regelmäßig als „Verstümmelung“ bezeichnet und trans Personen werden systematisch gedeadnamet und misgendert (dazu jeweils sogleich).

180. Auf der dritten Stufe kommt es zur Dämonisierung: LGBTIQ-Bewegungen werden als feindliche Kräfte dargestellt, die eine gegen das deutsche Volk gerichtete Agenda verfolgten. Die Rede ist von „Regenbogenimperium“[274] oder einer „perversen Regenbogenagenda“[275]. Besonders häufig wird LGBTIQ-Aktivismus mit Pädophilie in Verbindung gebracht, etwa wenn Aufklärungsprojekte oder von queeren Trägern betriebene Kindertagesstätten pauschal als Gefährdung von Kindern dargestellt werden, wie zum Beispiel durch Nicole Höchst,

---

[272] Antwort der AfD Sachsen-Anhalt auf die Wahlprüfsteine des LSVD zur Landtagswahl 2021, 27.04.2021, https://lsvd-lsa.de/wp-content/uploads/2026/04/2021-04-27_AfD_Wahlpruefsteine-zur-Landtagswah-2021.pdf, S. 13.
[273] AfD-Fraktion Brandenburg, Gegen die Leugnung der Biologie - Das biologische Geschlecht kann man nicht wechseln, Ds. 7/9385 vom 12.03.2024, S. 1.
[274] Hans-Thomas Tillschneider, stellvertretender Fraktions- und Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt, zitiert nach Jürgen Elsässer, Vereinsgründung: Der Ostwind besiegt den Westwind, 31.01.2023, https://www.compact-online.de/vereinsgruendung-der-ostwind-besiegt-den-westwind/.
[275] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm 2026, https://afd-regierungsprogramm.de/, unter XII.8 Förderpolitik ohne Regenbogen!

Bundestagsabgeordnete, die einen Beitrag mit dem Titel „Kinderopfer. Regenbogen, Regenbogen über alles: Pädophilie und schwul-lesbische Kindergärten“[276] schrieb.

181. Auf der vierten Stufe schließlich zielen Funktionär*innen der AfD darauf ab, LGBTIQ-Personen aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen. Es wird eine Trennung zwischen Privatem und Öffentlichem konstruiert, wie etwa durch den Landesverband Brandenburg, der schrieb, man solle „doch jedem sein #Privatleben“ lassen: „leben und lieben wie der Einzelne es wünscht ohne dies wie eine #Monstranz vor sich herzutragen.“[277] Die Forderung nach öffentlicher Zurückhaltung äußert sich unter anderem in Forderungen nach einem Verbot des Christopher Street Day.[278] Mehrere Funktionär*innen beziehen sich positiv auf die restriktive Gesetzgebung in Russland, Ungarn und Georgien als Vorbilder. So lobte der Landesvorsitzende der AfD Bayern und Bundestagsabgeordnete Stephan Protschka eine ungarische Verfassungsänderung, die „nach Ansicht vieler das Verbot von Pride-Paraden stützt“, und kommentierte: „Respekt!“[279]

bb) Realisierung heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit (dazu unter Teil 3 A.V.3)

182. Trotz entsprechender Hinweise im sachsen-anhaltischen Landesverband, in der Bundespartei und in den übrigen Landesverbänden lässt sich eine Forderung

---

[276] Nicole Höchst, MdB aus Rheinland-Pfalz und forschungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, stv. Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, Blog-Beitrag vom 02.10.2022, https://journalistenwatch.com/2022/10/02/hoechst-brisant-kinderopfer/?utm_source=Facebook,+Instagram,+Telegram,+Twitter,+Gettr&cmplz-force-reload=1771079476829.
[277] AfD-Landesverband Brandenburg, Telegram-Post vom 01.06.2023, https://t.me/afd_brandenburg/1989 [zur Datenbank].
[278] Christina Baum, MdB aus Sachsen-Anhalt, Facebook-Post vom 22.06.2021, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1671409716380986&set=a.805054614317991 [zur Datenbank].
[279] Stephan Protschka, MdB aus Bayern, Landesvorsitzender Bayern und agrarpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Facebook-Beitrag am 15.04.2025, https://www.facebook.com/Protschka.Stephan/posts/pfbid022uWrHsX72L6tLdqJnfQD6toFgPG6A9ytHkiRety55xd6MuhLvJBGs5QJ4iGFScY9l[zur Datenbank].

nach Abschaffung des dritten Geschlechtseintrags nicht mit hinreichender Gewissheit nachweisen. Zwar deutet die programmatische Festschreibung binärer Zweigeschlechtlichkeit in Verbindung mit einzelnen Äußerungen von Funktionsträger*innen auf eine solche Zielrichtung hin; eine verbindliche, dem jeweiligen Verband zurechenbare Positionierung lässt sich daraus jedoch nicht ableiten.

183. Auch eine vollständige Abschaffung der Möglichkeit insbesondere für trans Personen, den binären Geschlechtseintrag zu ändern, ist als Parteiziel nicht hinreichend belegbar. Einzelne Äußerungen auf Bundes- und Landesebene sowie die ideologische Ausrichtung der Partei lassen entsprechende Bestrebungen erkennen; die vorliegenden parlamentarischen Initiativen der Bundestagsfraktion sehen jedoch dem Grunde nach eine – wenn auch mit höheren Hürden versehene – Möglichkeit zur Personenstandsänderung vor.

184. Weiter fordert die AfD zwar die Abschaffung der Ehe für Personen gleichen Geschlechts, gleichzeitig soll aber das Lebenspartnerschaftsgesetz wieder eingeführt werden. Da in diesem Fall zumindest eine grundsätzlich gleichwertige Alternative zur „Ehe“ bestehen würde, läge kein Verstoß gegen die Menschenwürde vor.

cc) Menschenverachtendes Verhalten der Anhänger*innen (dazu unter Teil 3 A.V.4)

185. Insgesamt liegen über 100 dokumentierte Fälle vor, in denen AfD-Funktionär*innen den Achtungsanspruch der jeweils betroffenen Personen missachtet haben. In qualitativer Hinsicht umfassen die Äußerungen allgemeine transfeindliche Herabwürdigungen sowie insbesondere die Pathologisierung von trans Personen auf eine Weise, die mit deren Achtungsanspruch unvereinbar ist, systematisches Deadnaming und Misgendern sowie die Assoziation von insbesondere schwulen Männern mit Pädophilie und weitere Formen der Herabwürdigung. Das Muster der Herabwürdigung ist damit nicht auf Einzelpersonen zurückzuführen, sondern Ausdruck eines systematischen Verhaltens in der AfD.

186. Eine Menschenwürdeverletzung durch das „Verhalten der Anhänger“ liegt insbesondere dann vor, wenn durch eine Äußerung eine vollständige Negation der geschlechtlichen Identität und damit der eigenen Existenz als trans/inter/nichtbinäre Person ausgedrückt wird. Denn dann wird der Mensch im Kern seiner Persönlichkeit getroffen und ausdrücklich in seiner eigenen geschlechtlichen Identität als „falsch“ und damit minderwertig verstanden; ihm wird das Lebensrecht als gleichwertige Persönlichkeit in der Gesellschaft bestritten.

187. Eine Transsexualität pathologisierende Äußerung erfüllt diesen Maßstab jedoch nicht automatisch. Erforderlich ist, dass sie aus Sicht eines unvoreingenommenen, verständigen Publikums objektiv erkennen lässt, dass den Betroffenen die gleichberechtigte Zugehörigkeit zur staatlichen Gemeinschaft abgesprochen wird und nicht lediglich eine medizinisch verfehlte Einordnung vorgenommen wird.[280] Maßgeblich ist daher nicht die Pathologisierung als solche, sondern dass die Äußerung – etwa durch Kontext, Sprachgestus oder den Zusammenhang mit weiteren herabwürdigenden Aussagen – die geschlechtliche Identität der Betroffenen nicht anerkennt und damit ihre Personalität insgesamt als minderwertig darstellt.

188. Diesen Maßstab erfüllt eine Reihe von transfeindlichen Herabwürdigungen durch Maximilian Krah, Bundestagsabgeordneter und damaliges Bundesvorstandsmitglied[281], Martin Reichardt, Bundestagsabgeordneter[282], Julian Adrat, Kandidat

---

[280] Vgl. zu dieser Differenzierung BayObLG, Beschluss v. 09.09.2025 – 206 StRR 212/25, BeckRS 2025, 37135, das die Gleichsetzung mit „psychisch Kranken“ bzw. „körperlich Behinderten“ für sich genommen gerade nicht als Stigmatisierung zu „unwertem Leben“ ansah.

[281] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, Rede beim Politischen Aschermittwoch der AfD in Osterhofen am 14.02.2024, YouTube-Beitrag vom 20.02.2024, https://www.youtube.com/watch?v=U5nyOUdlMhs [zur Datenbank], ab 00:09:10 bis 9:26, sowie Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, YouTube-Podcast vom 18.01.2025, https://www.youtube.com/watch?v=hDtCgLDWBoI [zur Datenbank], ab 02:32:32–02:32:44.

[282] Martin Reichardt, MdB aus Sachsen-Anhalt, Mitglied im Bundesvorstand, Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt und familienpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, X-Post vom 14.11.2024, https://x.com/M_Reichardt_AfD/status/1857054609627340921 [zur Datenbank].

für die Abgeordnetenhauswahl 2026[283], Marvin Weber, Kreisvorsitzender[284], sowie Nicole Höchst, Bundestagsabgeordnete[285] (zu allen Äußerungen näher unter Teil 3 A.V.4.a)).

189. Besonders weit in der AfD verbreitet sind Deadnaming und Misgendering, also die Adressierung einer Person mit ihrem abgelegten Namen beziehungsweise Geschlecht. Zwar kann nicht in jedem Fall eine Menschenwürdeverletzung gesehen werden, etwa wenn sie versehentlich erfolgt oder die Kritik an der Rechtslage zur Änderung des Geschlechtseintrags und nicht eine bestimmte Person im Vordergrund stehen. Jedenfalls wenn Misgendering oder Deadnaming gezielt genutzt wird, um die adressierte(n) Person(en) zu verletzen oder herabzuwürdigen, können die Anforderungen an eine Missachtung der Menschenwürde aber erfüllt sein. Die Äußerungen können dann gerade zum Ausdruck bringen, dass die adressierte Person als minderwertig angesehen wird, indem ihr der Kern der eigenen Identität – und damit ihr selbstbestimmtes Lebensrecht in der Gesellschaft – bewusst und gezielt abgesprochen wird.

190. Zwischen 2019 und 2026 haben mindestens 39 namentlich identifizierte Einzelpersonen sowie sechs institutionelle Akteure auf europäischer, auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene trans Personen – insbesondere Tessa Ganserer, Nyke Slawik, Georgine Kellermann sowie Maja T. – gedeadnamet und misgendert. Allein auf Tessa Ganserer entfallen über 90 der dokumentierten Aussagen; die zeitliche Streuung von 2019 bis 2026 zeigt, dass es sich nicht um eine episodische Zuspitzung, sondern um eine dauerhafte Praxis handelt. Insbesondere Beatrix von Storch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag,

---

[283] Julian Adrat, AfD-Kandidat für die Berliner Abgeordnetenwahl, X-Post vom 06.02.2025, https://x.com/JulianAdrat/status/1887409336353161306 [zur Datenbank].
[284] Marvin Weber, Stadtrat in Paderborn und Vorsitzender KV Paderborn in Nordrhein-Westfalen, Telegram-Post vom 04.04.2023, https://t.me/marvinweber_afd/908# [zur Datenbank].
[285] Nicole Höchst, MdB aus Rheinland-Pfalz und forschungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, stv. Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, X-Post vom 18.07.2022, https://x.com/nicole_hoechst/status/1549143216909426690 [zur Datenbank].

verwendete den Deadname Ganserers sowie die männliche Bezeichnung wiederholt und kontextübergreifend – im Bundestagsplenum, in Pressemitteilungen, in öffentlichen Reden sowie in diversen Online-Medien. Das Verhalten war nicht auf einzelne Personen beschränkt, sondern wurde von einer Vielzahl von AfD-Funktionär*innen auf koordinierte Weise fortgesetzt. Dies zeigt sich insbesondere daran, dass nach den gegen von Storch verhängten Ordnungsmaßnahmen mehrere Bundesvorstandsmitglieder und Bundestagsabgeordnete – darunter Stephan Brandner, Martin Reichardt, Roger Beckamp, Uwe Schulz sowie weitere – öffentlich Solidarität bekundeten, ohne dass eine einzige Distanzierung erfolgte (alle Belege unter A.V.4.a)dd) sowie im Anhang, B.IV.2.c)). Die dargestellten Äußerungen belegen in ihrer Gesamtschau damit ein systematisches, erhebliche Teile der Partei betreffendes Muster, das weit über unkoordinierte Einzeläußerungen im politischen Diskurs hinausgeht.

191. Außerdem brachten einzelne AfD-Funktionär*innen LGBTIQ-Personen auf eine die Menschenwürde der Betroffenen missachtende Art und Weise mit Pädophilie in Verbindung, namentlich die stellvertretenden Kreisvorsitzenden Peter Junker[286] und Lelya Bilge[287] sowie der bayerische Landtagsabgeordnete René Dierkes[288] (auch zu diesen Äußerungen näher unten Teil 3 A.V.4.b)).

f) Antisemitismus (dazu unter Teil 3 A.VI)

192. Die AfD ist geprägt von einem strukturell antisemitischen Weltbild. Codiertes antisemitisches Vokabular und entsprechende Erzählmuster sind weit verbreitet. Ein Antisemitismus, der Jüdinnen*Juden unmittelbar herabwürdigt, lässt sich hingegen nicht nachweisen; zudem schlägt sich der strukturelle Antisemitismus nicht in konkretisierten rechtlichen Maßnahmen nieder. Vereinzeltes, die

[286] Peter Junker, Mitglied des Kreisrats Landkreis Erding und Gemeinderat in Finsing, Rede in Magdeburg, YouTube-Post am 07.08.2023, https://www.youtube.com/watch?v=alhTj-vEOXY&t=295s [zur Datenbank], ab 00:04:55.
[287] Leyla Bilge, stv. Vorsitzende KV Rosenheim, Rede, YouTube-Beitrag vom 03.08.2023, https://www.youtube.com/watch?v=cSAX2CNioZE [zur Datenbank], ab 00:04:16–04:58.
[288] René Dierkes, MdL in Bayern und Mitglied im Landesvorstand Bayern, Telegram-Post vom 28.09.2024, https://t.me/ReneDierkesAfD/1489# [zur Datenbank].

Menschenwürde von Jüdinnen*Juden verletzendes Verhalten von AfD-Funktionär*innen ist nicht hinreichend systematisch, um eine verfassungsfeindliche antisemitische Ausrichtung der Partei festzustellen.

193. (Auch) hochrangige AfD-Funktionär*innen vertreten ein verschwörungsideologisches Weltbild, das mit Chiffren wie „Globalisten“[289], „globalistische[r] Krake“[290], „globalistischen Sprechpuppen“[291] beziehungsweise „globalistischen Eliten“, die „teuflisch gefährlich“ seien[292], „internationale[s] Finanzkapital“[293] oder der Bezugnahme auf George Soros das antisemitische Motiv einer jüdischen Weltverschwörung reaktiviert. Demnach steuert eine geheime internationale Elite Regierungen, Parteien und Medien und verfolgt das Ziel, nationale Souveränität zugunsten der eigenen globalen Herrschaft aufzulösen. Deutschland sei ein „besetztes und unterwandertes und fremdbestimmtes Land“[294]. Das ethnisch definierte Volk erscheint dabei als Angriffsziel, das durch gezielte Vermischung und Identitätsauflösung vernichtet werden soll – womit die Logik des völkischen Antisemitismus aktualisiert wird, der Jüdinnen*Juden als kosmopolitische Gegennation konstruierte. Zugleich erscheint die Elite als geheime Finanzmacht.

---

[289] Nicole Höchst, MdB aus Rheinland-Pfalz und forschungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, stv. Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, X-Post vom 07.02.2021, https://www.twitter.com/nicole_hoechst/status/1358537863122587655 [zur Datenbank]; Telegram-Post vom 06.02.2021 https://t.me/nicolehoechstmdb/372 [zur Datenbank].

[290] *RIAS*, Rechtsextremismus und Antisemitismus: Historische Entwicklung und aktuelle Ausdrucksformen, in: Analysen antisemitischer Phänomene des Bundesverbands RIAS, 2024, S. 53.

[291] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Facebook-Livestream vom 29.03.2022 zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 504.

[292] Alice Weidel, MdB aus Baden-Württemberg, Bundessprecherin und Vorsitzende der Bundestagsfraktion, X-Post vom 21.03.2026 https://x.com/Alice_Weidel/status/2035393622372192421?s=20 [zur Datenbank].

[293] Hans-Thomas Tillschneider, MdL in Sachsen-Anhalt und stv. Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt, Caption zu einem YouTube-Video vom 09.11.1087, https://www.youtube.com/watch?v=KC7h26SN2L8 [zur Datenbank].

[294] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, Facebook-Livestream vom 29.03.2022 BfV, AfD-Gutachten 2025; AfD-Bundestagsfraktion, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Inneren Sicherheit Verfahrensbeschleunigungsgesetz und verbesserte Eingriffsgrundlagen der Justiz, BT-Drs. 19/5040.

Personen wie Soros oder die Familie Rothschild stehen dabei für eine angebliche „Hochfinanz“, die dem arbeitenden und produzierenden Volk gegenübergestellt wird. Das Verschwörungsnarrativ bildet die Grundlage eines exklusiven politischen Vertretungsanspruchs, bei dem sich die AfD als einzige authentische Vertreterin des Volkes gegenüber dessen angeblich verborgenen Feinden inszeniert.

194. Jüdinnen*Juden werden nur vereinzelt deutlich benannt (wie durch die Formulierung „eine andere Minderheit, die wir fast ausgerottet haben, regiert dieses Land“[295], oder die Frage, ob „israelische/jüdische Gelder die Migration am Laufen“[296] hielten). Ganz überwiegend werden Chiffren verwendet, die antisemitische Bildwelten reaktivieren. Es handelt sich damit um strukturellen Antisemitismus, der geeignet ist, antisemitische Einstellungen zu fördern und zu verstärken.

195. Belegen lässt sich zudem ein ausgeprägter Geschichtsrevisionismus. Die untersuchten Äußerungen enthalten keine offene Leugnung nationalsozialistischer Verbrechen, weisen jedoch deutliche Relativierungstendenzen auf. Diese zeigen sich insbesondere in der Verharmlosung der historischen Bedeutung des Nationalsozialismus, in erinnerungsabwehrenden Narrativen wie dem Begriff des „Schuldkults“[297], in Forderungen nach einer stärkeren Erinnerung an die „eigenen Opfer“ – eine Konstruktion, die Jüdinnen*Juden sprachlich aus dem deutschen Kollektiv ausschließt – sowie in Formen der Täter-Opfer-Umkehr, durch

---

[295] Thomas Herrig, ehem. Wahlkreiskandidat der AfD Lübeck für die Kommunalwahl 2023 Schleswig-Holstein und Beisitzer im Vorstand der JA Schleswig-Holstein, X-Post vom 21.08.2023 zit. nach BfV, AfD-Gutachten 2025, S. 523–524.

[296] AfD-Kreisverband Kyffhäuser-Sömmerda-Weimarer Land, Facebook-Post vom 25.04.2020, zit. nach BfV, AfD-Gutachten – Verdachtsfall 2021, https://netzpolitik.org/2025/verdachtsfall-rechtsextremismus-wir-veroeffentlichen-das-1-000-seitige-verfassungsschutz-gutachten-zur-afd/ (abgerufen am: 11.06.2026).

[297] Franz Schmid, MdL in Bayern, Mitglied im Landesvorstand Bayern und Vorsitzender GD Bayern, X-Post vom 07.09.2023, https://www.twitter.com/franzschmid_afd/status/1699771696855617653 [zur Datenbank].

die teilweise die AfD als die „heutigen Juden“[298] dargestellt wird. Diese Ausprägungen des sekundären Antisemitismus begründen jedoch keine unmittelbare Verletzung der Menschenwürde von Jüdinnen*Juden.

196. Schließlich externalisiert die AfD Antisemitismus als durch Migration ‚importiertes‘ Problem.[299] Damit instrumentalisiert sie Jüdinnen*Juden für ihre migrationspolitischen Ziele und übergeht zugleich rechten Antisemitismus.

197. In Einzelfällen lässt sich außerdem ein Verhalten von Funktionär*innen der AfD nachweisen, das die Menschenwürde von Jüdinnen*Juden unmittelbar verletzt, etwa durch die Verbreitung antisemitischer Karikaturen mit nationalsozialistischer Bildsprache oder durch Inhalte, die die mittelalterliche Ritualmordlegende reaktivieren (dazu unter Teil 3 A.VI.3). Eine hinreichende Systematik ist insoweit jedoch nicht feststellbar.

g) Behindertenfeindlichkeit (dazu unter Teil 3 A.VII)

198. Behindertenfeindliche Einstellungen sind in der AfD durchaus verbreitet. Sie deuten darauf hin, dass von der Partei für Menschen mit Behinderungen eine Gefahr ausgeht. Allerdings schlagen sich diese Einstellungen noch nicht in hinreichend konkretisierten rechtlichen Maßnahmen nieder, die die Menschenwürde der Betroffenen verletzen könnten. Insbesondere lässt sich nicht feststellen, dass die Partei eine Grundtendenz dahin aufweist, Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen schulische Inklusion vollständig zu versagen. Eine Ausnahme bildet die AfD in Sachsen-Anhalt, die ein eben solches Ziel verfolgt. Dieses Vorhaben würde die betroffenen Kinder und Jugendlichen in ihrem Grundrecht aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG verletzen; allerdings ist es nicht zugleich als Verletzung ihrer Menschenwürde in der Ausprägung der elementaren Rechtsgleichheit einzustufen.

---

[298] Z.B. Kreisverband Nürnberg/Schwabach X-Post vom 15.062019, https://x.com/afdnbg/status/1139760559895674881 [zur Datenbank].
[299] AfD, Bundestagswahlprogramm 2025, S. 123.

199. Eine Reihe von Äußerungen von AfD-Funktionär*innen liefert Anhaltspunkte für eine behindertenfeindliche Ideologie in der AfD. So bezeichnete Maximilian Krah, damals Mitglied des Europaparlaments, im Juli 2024 in einem Video die Tagesschau in einfacher Sprache als „Nachrichten für Idioten“.[300] Emil Sänze sagte auf einem Parteitag in Baden-Württemberg, Markus Söder sei „ja nicht nur körperlich behindert, auch manchmal geistig, meine Damen und Herren. Aber wir lassen ihn leben (...)“.[301] Björn Höcke sagte unter anderem in Bezug auf schulische Inklusion: „Gesunde Gesellschaften haben gesunde Schulen.“[302] Und in einer Kleinen Anfrage von 2018 stellte die Bundestagsfraktion einen Zusammenhang zwischen Behinderung, Inzucht und Migration her und beschrieb Behinderungen implizit als vermeidbares Übel.[303] Aus diesen Äußerungen geht zwar eine in der AfD tolerierte behindertenfeindliche Haltung hervor. Gemessen an der Größe der Partei prägt diese Haltung mangels hinreichender Verbreitung die AfD jedoch nicht, sodass eine behindertenfeindliche ideologische Grundtendenz nicht festgestellt werden kann.

200. Unter den potentiell behindertenfeindlichen Positionen der AfD ist allein die zur schulischen Inklusion hinreichend gesichert. Die AfD stellt sich im Bund sowie in einzelnen Landesverbänden ausdrücklich und durchgängig gegen eine Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Schulen, wobei ein „Rückbau“ – nicht die Beendigung – das überwiegend erklärte Ziel ist: Es dürfe „keine Inklusion um jeden Preis geben“, formulierte sie bereits in ihrem Grundsatzprogramm von

---

[300] Maximilian Krah, MdB aus Sachsen, am 01.07.2024 über den Instagram-Account des Deutschlandkuriers, https://www.instagram.com/reels/C83kGutNmv1 [zur Datenbank].
[301] Emil Sänze, MdL in Baden-Württemberg und Landesvorsitzender Baden-Württemberg, 0:29:05, https://www.youtube.com/watch?embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.welt.de%2F&source_ve_path=MTM5MTE3LDM2ODQyLDM2ODQyLDI4NjYzLDEyNzMwMCwxMzkxMTcsMjg2NjQsMTY0NTAz&v=k6K0-ZFECnY&feature=youtu.be [zur Datenbank].
[302] MDR Thüringen, Sommerinterview 2023 mit Björn Höcke (AfD), 7:40, https://www.youtube.com/watch?v=KLMnOl3_iRM [zur Datenbank].
[303] BT-Drs. 19/1444, S. 1.

2016.[304] Stattdessen sollten „Förderschulen als Bildungschance erhalten“ bleiben[305] beziehungsweise das Förderschulsystem ausgebaut werden[306]. Eine Förderung sei in vielen spezialisierteren Sonderschulen[307] oder in speziell eingerichteten Förderklassen an Regelschulen[308] oftmals effektiver umzusetzen. Die AfD flankiert ihre Ablehnung gegenüber Inklusion mit einer Zuschreibung als „Experiment“[309] oder „ideologisch motiviert“[310]. Bei Inklusion würden „ideologische Vorstellungen“ eine übergeordnete Rolle spielen.[311] Viele Einzeläußerungen von AfD-Funktionär*innen gehen in dieselbe Richtung.[312]

201. Wenn die AfD im Bund sowie in einzelnen Landesverbänden die bereits jetzt unzureichenden Maßnahmen zur Inklusion von Schüler*innen mit Behinderungen weiter zurückbauen würde, läge wohl ein Verstoß gegen Art. 24 UN-BRK vor. Mangels Konkretisierung der jeweiligen Vorhaben lässt sich daraus jedoch nicht schließen, dass die nach den Plänen der AfD verbleibenden Möglichkeiten einer

---

[304] AfD Grundsatzprogramm 2016, S. 54; AfD Baden-Württemberg, Landtagswahlprogramm 2026, S. 53; AfD Bayern, Positionen, https://afdbayern.de/positionen/#schule; AfD Berlin, Wahlprogramm 2025, S. 7; AfD Rheinland-Pfalz, Landtagswahlprogramm 2026, S. 42.
[305] AfD Bundestagswahlprogramm 2025, S. 159; vergleichbar: AfD Bundestagswahlprogramm 2021, S. 150; 2017, S. 44 ; AfD Nordrhein-Westphalen, Landtagswahlprogramm 2022, S. 23; AfD Thüringen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 32; Hamburg, Bürgerschaftswahlprogramm 2025, S. 28; AfD Mecklenburg-Vorpommern, Landeswahlprogramm 2021, S. 23 f.; AfD Sachsen, Landtagswahlprogramm 2024, S. 10.
[306] AfD Brandenburg, Regierungsprogramm 2024, S. 43 f.; AfD Niedersachsen, Landtagswahlprogramm 2022 mit einer Forderung nach „Wiederherstellung der Förderschulen“; AfD Sachsenanhalt, Regierungsprogramm Entwurf 2026, S. 57.
[307] AfD Baden-Württemberg, Landtagswahlprogramm 2026, S. 53; so auch AfD Hessen, Landtagswahlprogramm 2023, S. 15.
[308] AfD Schleswig-Holstein, Landtagswahlprogramm 2022, S. 17; AfD Saarland, Landtagswahlprogramm 2022, S. 32; AfD Bremen, Bürgerschaftswahlprogramm 2023, S. 13.
[309] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm, S. 57.
[310] Resolution der AfD-Bildungspolitiker aus den Ländern und dem Bund; AfD Hessen, Landtagswahlprogramm 2023, S. 16; AfD Bayern.
[311] *Riebe*, „Ideologieprojekt Inklusion“: Positionierungen der AfD zu Inklusion als Ausdruck ihres rechtsextremen Weltbildes, Wissen schafft Demokratie 15/2024: Behindernde Gesellschaft, 2024, S. 36.
[312] Z.B. betitelte Dennis Hohloch, Bundesvorstandsmitglied und parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion in Brandenburg, das Video einer Rede von sich wie folgt: „Inklusion und Integration an unseren Schulen sind gescheitert. Schluss mit diesen linken Experimenten an unseren Kindern!“, 29.01.2026, https://www.facebook.com/reel/1450687406662476 [zur Datenbank].

integrativen Erziehung und Unterrichtung den Belangen behinderter Kinder und Jugendlicher ausreichend Rechnung tragen würden, wie es Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG verlangt[313]; denn dazu ist schlicht zu wenig über diese Vorhaben bekannt. Eine ungerechtfertigte Einschränkung der Betroffenen in ihrem Recht auf Bildung ist folglich nicht nachweisbar.

202. Weiter geht allerdings der Landesverband Sachsen-Anhalt, der Inklusion an Schulen vollständig abschaffen will.[314] Das würde die betroffenen Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen in ihrem aus Art. 2 Abs. 1 GG abgeleiteten Recht auf schulische Bildung verletzen, weil überhaupt keine Maßnahmen mehr ergriffen würden, um ihren Belangen Rechnung zu tragen. Die generelle Beendigung von Inklusion an Schulen wiegt für all jene Kinder und Jugendlichen schwer, die (nur) unter Inanspruchnahme von Inklusionsmaßnahmen am Unterricht in Regelschulen teilnehmen könnten und dies auch wollten. Denn ihnen signalisiert dieser Ausschluss, dass sie zu einem Regelunterricht generell nicht in der Lage seien und – wie die AfD Sachsen-Anhalt ausführt – den Unterricht „lähmen“ würden, also eine Last seien und den Bildungsfortschritt von Kindern und Jugendlichen ohne Behinderung verlangsamen würden.

203. Allerdings scheitert die Einstufung der Beendigung von Inklusion an Schulen als Verletzung der elementaren Rechtsgleichheit der Betroffenen daran, dass sie nicht willkürlich ist. Zwar wäre die vollständige Beendigung von Inklusion an Schulen nicht zu rechtfertigen; allerdings vermittelt Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG laut dem Bundesverfassungsgericht einen Anspruch auf gleiche Teilhabe „nach Maßgabe des finanziell, personell, sachlich und organisatorisch Möglichen“[315]. Das bedeutet, dass finanzielle und personelle Erwägungen als Sachgrund gegen Inklusionsmaßnahmen grundsätzlich in Betracht kommen. Die AfD Sachsen-

---

[313] BVerfG, Beschluss v. 08.10.1997 – 1 BvR 9/97, BVerfGE 96, 288, Rn. 58 – *Integrative Beschulung*.
[314] AfD Sachsen-Anhalt, Regierungsprogramm für die Landtagswahl 2026, online unter https://afd-regierungsprogramm.de/ (zuletzt abgerufen am 11.05.2026).
[315] BVerfG, Beschluss v. 08.10.1997 – 1 BvR 9/97, BVerfGE 96, 288 – *Integrative Beschulung*.

Anhalt begründet ihre Haltung unter anderem mit der Bindung von Lehrkräften durch Inklusionsmaßnahmen. Das ist – auch wenn es die Beendigung aller Inklusionsmaßnahmen nicht rechtfertigen kann, diese also verfassungswidrig bleibt – keine willkürliche Erwägung.

7. Keine Ausrichtung gegen das Rechtsstaatsprinzip (dazu unter Teil 3 C.)

204. Weder sind der AfD aktuell rechtsstaatsfeindliche Ziele nachweisbar noch liegt ein hinreichend systematisches rechtsstaatsfeindliches Verhalten ihrer Anhänger*innen vor, obwohl es verschiedene Anhaltspunkte und Belege für Angriffe auf die richterliche Unabhängigkeit gibt.

205. Das Prinzip der richterlichen Unabhängigkeit verbietet in weiten Grenzen staatliche und gesellschaftliche Einflussnahme auf die Entscheidungen von Richter*innen oder deren Rechtsstellung und ist in seinem Kern konstitutiv für das Rechtsstaatsprinzip als Teil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Gegen diesen Kern der richterlichen Unabhängigkeit verstößt es, wenn Strafverfahren oder dienstliche Konsequenzen instrumentalisiert werden, um die richterliche Unabhängigkeit zu untergraben; ebenso, wenn Richter*innen solche gezielten Einflussnahmen angedroht oder sie auf andere Art gezielt eingeschüchtert werden.

206. Funktionär*innen der AfD verbreiten ein Weltbild, wonach es in Deutschland faktisch keine Gewaltenteilung gebe und Richter*innen nicht unabhängig entschieden. Auf dieser Grundlage kündigten oder drohten mehrere Funktionär*innen der AfD Richter*innen wegen getroffener Gerichtsentscheidungen Strafverfahren oder sonstige Konsequenzen an. So erklärte der Vorsitzende des Landesverbandes Thüringen Björn Höcke im September 2025 in einer Rede, die für eine Gerichtsentscheidung „verantwortlichen Richter und Staatsanwälte“ müssten

„vor Gericht gestellt“ und „der Gerechtigkeit zugeführt werden“.[316] Die stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion Beatrix von Storch, damals auch Mitglied des Bundesvorstands, forderte im April 2018, man solle Richter*innen, die „solche Urteile“ sprächen – gemeint war die ‚Verkürzung‘ einer Gefängnisstrafe wegen Haftempfindlichkeit aufgrund fehlender Deutschkenntnisse –, „gleich selbst den Prozess machen“.[317] Der Bundestagsabgeordnete Matthias Moosdorf, auch Mitglied im Landesvorstand Sachsen, drohte Richter*innen im Februar 2026 auf X Festnahmen wegen angeblicher Rechtsbeugung an.[318] Und mehrere AfD-Funktionär*innen veröffentlichten und verbreiteten in Verbindung mit scharfer Kritik an ihren Entscheidungen Fotoaufnahmen und die vollen Namen der betreffenden Richter*innen.

207. Die angedrohten Maßnahmen wären im Falle ihrer Umsetzung nicht mit dem Rechtsstaatsprinzip vereinbar. Angesichts der geringen Anzahl an Personen, die entsprechende Forderungen aufstellen, sowie der geringen Frequenz ihrer Äußerungen kann allerdings keine Grundtendenz innerhalb der Partei für entsprechende staatliche Eingriffe in die richterliche Unabhängigkeit festgestellt werden.

208. Zwar handelt es sich auch schon bei der Androhung oder Ankündigung dieser Maßnahmen – ebenso wie bei der vereinzelt vorkommenden Einschüchterung von Richter*innen durch Veröffentlichung von Namen und Fotos – um rechts-

---

[316] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen, X-Post vom 4. September 2025, https://x.com/BjoernHoecke/status/1963665444549874114 [zur Datenbank].

[317] Beatrix von Storch, MdB aus Berlin und stv. Vorsitzende der Bundestagsfraktion, X-Post vom 25. April 2018, https://x.com/beatrix_vstorch/status/989261162670907393 [zur Datenbank].

[318] Matthias Moosdorf, MdB aus Sachsen, Mitglied im Landesvorstand Sachsen, X-Post vom 8. Februar 2026, https://x.com/polenz_r/status/2020463300316684559, [zur Datenbank]: „Habt ihr wirklich gedacht, Euer Mißbrauch der Exekutive, Eure Einmischung in demokratische Prozesse und Eure Brandmauer-Gaga geht ewig so weiter? Echt? Dann pass mal auf! Die US-Regierung hat gestern über 250 Richter wegen Rechtsbeugung festnehmen lassen, quer durch alle Instanzen. Meine Erfahrung sagt mir, in Europa werden die Dinge immer mit einiger Verspätung umgesetzt. Aber SIE WERDEN UMGESETZT!“.

staatsfeindliches Verhalten der entsprechenden Funktionär*innen. Dieses ist allerdings in Ermangelung einer hinreichenden Verbreitung innerhalb der Partei, die eine gewisse Systematik erkennen ließe – es liegen nur etwa 20 Äußerungen vor –, für die Frage ihrer Verfassungswidrigkeit nicht relevant.

8. Beeinträchtigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung (dazu unter Teil 3 D.)

209. Aus einer Gesamtbetrachtung der vorgenannten verfassungsfeindlichen Ausformungen des politischen Konzepts der AfD ergibt sich, dass die Partei auf die Beeinträchtigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ausgerichtet ist. Die von ihrem politischen Konzept ausgehende Gefahr betrifft nicht nur schmale Ausschnitte des Schutzbereichs des Art. 21 Abs. 2 GG oder breite Ausschnitte nur punktuell, sondern sie richtet sich systematisch gegen teils zentrale Ausformungen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung.

210. Die vorgenannten Gefährdungen betreffen die Demokratie und so viele Personen in teils existenzieller, ihren Status als Gleiche in Frage stellender Weise, dass die üblichen Sicherungen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung nicht mehr griffen. Es ist nicht vorstellbar, dass die Verwirklichung eines politischen Konzepts verschiedener Klassen von Menschen durch großflächige und vielgestaltige Angriffe auf die Religionsfreiheit von Muslim*innen, systematische Ausbürgerungen einer erheblichen Anzahl an Deutschen, nicht hinreichend ‚deutsche' Familien diskriminierende Geburtenförderung, massenhafte Abschiebungen ohne Rechtsschutzmöglichkeiten, die Vorenthaltung einer menschenwürdigen Existenz für eine erhebliche Anzahl von Schutzsuchenden, die Ausgrenzung von öffentlichen Veranstaltungen (Brandenburg) und aus Regelschulen (Sachsen-Anhalt), die fortgesetzten Angriffe auf die personale Identität von trans Personen und die Unterdrückung politischer Gegner*innen mit den Mitteln des Rechtsstaats effektiv eingehegt werden könnten.

211. Denn erstens sind wesentliche Maßnahmen ohne Verfassungs- oder auch nur Gesetzesänderung realisierbar: die Abschiebungspraxis und politisierte Ermittlungsverfahren durch Weisungen an die Verwaltung, Einschüchterung unmittelbar durch Regierungshandeln, segregierende Maßnahmen teils durch Landesrecht beziehungsweise -vollzugspraxis. Zweitens versagt Individualrechtsschutz strukturell, wo irreversible Folgen drohen – namentlich bei Abschiebungen in Folter oder Todesstrafe. Drittens kann der Rechtsschutz nicht als Korrektiv vorausgesetzt werden, dessen Beseitigung Teil des Konzepts ist: individueller Anspruch, Rechtsweg und Duldung sollen gerade entfallen. Viertens wirken Einschüchterung und Demütigung bereits durch Ankündigung und Praxis, ohne dass es rechtsförmigen Vollzugs bedürfte.

212. Dadurch sind schwere, systematische und anhaltende Verletzungen der Menschenwürde und eine anhaltende Beeinträchtigung des demokratischen Wettbewerbs zu erwarten. Das hängt mit Blick auf die vielgestaltigen Angriffe auf die freiheitliche demokratische Grundordnung nicht von einzelnen der festgestellten Zielsetzungen und Verhaltensweisen ab.

9. Keine NS-Wesensverwandtschaft (dazu unter Teil 3 E.)

213. Laut der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kann die Wesensverwandtschaft einer Partei mit dem Nationalsozialismus ihre Verfassungswidrigkeit indizieren.[319] Die AfD weist allerdings keine solche Wesensverwandtschaft auf. Der strukturelle Antisemitismus der Partei unterscheidet sich erheblich von dem der NSDAP und kann eine solche Annahme damit nicht tragen. Auch aus dem in der Partei verbreiteten Geschichtsrevisionismus kann der Schluss auf eine Wesensverwandtschaft nicht gezogen werden. Schließlich sind positive Bezugnahmen auf den Nationalsozialismus und seine Akteur*innen nur in einem

[319] BVerfG, Urteil v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 598 – *NPD II*.

Einzelfall zweifelsfrei nachweisbar, während weitere Bezugnahmen mangels Eindeutigkeit auf eine Wesensverwandtschaft nicht schließen lassen.

214. Insbesondere folgt nicht aus jeder Verwendung von Parolen mit nationalsozialistischem Anklang eine solche Wesensverwandtschaft. Björn Höcke schrieb etwa im August 2025 auf X mit Blick auf die neue AfD-Jugendorganisation: „Jugend muss durch Jugend geführt werden.“[320] Diesen Leitsatz verwendete die Hitlerjugend. Im Mai 2021 verwendete Höcke außerdem die SA-Parole „Alles für Deutschland“[321]. Beide Vorfälle überschreiten nicht die für die hier entscheidende Indizwirkung notwendige Schwelle zur glorifizierenden Bezugnahme auf den Nationalsozialismus, die eine Verbundenheit mit seinen Zielen begründen könnte.

10. Daraufausgehen (dazu unter Teil 3 F.)

215. Die AfD geht auch darauf aus, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen. Sie geht planvoll vor und hat das Potenzial, ihre Ziele zu erreichen.

216. Die Partei agiert auf der Grundlage einer gefestigten Organisationsstruktur, die ihr die notwendigen Ressourcen für eine planvolle und dauerhafte Verfolgung ihrer politischen Ziele verschafft. Mit einer auf 70.000 Personen angewachsenen Mitgliederbasis, einer starken parlamentarischen Präsenz und einer stabilen Finanzlage verfügt die Partei über einen Apparat, der ihr im parlamentarischen Raum dauerhafte politische Wirkungsmöglichkeiten eröffnet. Eigene Medienangebote und Alternativmedien erweitern dieses Potenzial, indem sie eine

---

[320] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen zit. nach *Duwe et al.*, Die neue AfD-Jugend: Auf Radikalkurs, in: tagesschau.de, 18.09.2025, https://www.tagesschau.de/investigativ/kontraste/afd-jugend-104.html (abgerufen am: 20.05.2026).

[321] Björn Höcke, MdL in Thüringen, Landesvorsitzender Thüringen und Fraktionsvorsitzender Thüringen zit. nach *tagesschau.de*, Höcke wegen NS-Parole zu Geldstrafe verurteilt, in: tagesschau.de, 14.05.2024, https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/hoecke-verurteilt-100.html (abgerufen am: 20.05.2026).

reichweitenstarke Parallelöffentlichkeit schaffen. Hinzu kommen Bildungs- und Schulungseinrichtungen wie die Desiderius-Erasmus-Stiftung, die der weltanschaulichen Festigung und der Ausbildung politischen Führungspersonals dienen.

217. Die Partei nutzt diese Strukturen strategisch, um durch die Verbindung parlamentarischer und außerparlamentarischer Mittel auf eine grundlegende politische Wende hinzuwirken. Ein zentrales Element dieser Strategie bildet die gezielte Funktionalisierung des Themas Migration zur Mobilisierung einer breiten Anhängerschaft. Die Partei rahmt Migration fortlaufend als existenzielles Sicherheitsrisiko, verschärft dadurch gesellschaftliche Konfliktlinien und verschiebt den politischen Diskurs schrittweise und gezielt nach rechts.

218. Die Partei delegitimiert demokratische Institutionen, die politische Konkurrenz sowie die klassischen Medien. Exemplarisch zeigte sich die Strategie, demokratische Verfahren zu stören, bei der konstituierenden Sitzung des Thüringer Landtags am 26. September 2024, als die AfD die formal-zeremonielle Funktion des Alterspräsidenten nutzte, um die Konstituierung des Parlaments zu blockieren. Diese Formen der Delegitimierung verbindet sie mit einer planvollen Selbstabsicherung gegenüber staatlichen Gegenmaßnahmen. Eine kalkulierte Ambivalenz in der Kommunikation ermöglicht es, radikale Botschaften an die eigenen Anhänger*innen zu transportieren und zugleich eine formale Dementierbarkeit gegenüber staatlichen Stellen aufrechtzuerhalten. Das Zusammenwirken dieser Elemente – organisatorische Handlungsfähigkeit, strategische Themensetzung, institutionelle Delegitimierung und kommunikative und juristische Selbstabsicherung – zeigt, dass die AfD ihre verbandsmäßigen Wirkungsmöglichkeiten zielgerichtet einsetzt, um ihre verfassungsfeindlichen Ziele umzusetzen.

219. Die AfD hat jenseits ihres Mitgliederzuwachses auch breiten elektoralen Erfolg, insbesondere – aber nicht mehr nur – in den ostdeutschen Bundesländern. Die parlamentarische Verankerung verschafft der Partei nicht nur politische Einflussmöglichkeiten und in Thüringen sowie Brandenburg eine Sperrminorität, sondern

sichert auch ihre Finanzierung. Das Reinvermögen betrug Ende 2024 über 40 Millionen Euro. Sie verfügt damit über die notwendigen Mittel für dauerhafte politische Arbeit. Kontakte in die außerparlamentarische extreme Rechte sowie zu internationalen Akteur*innen – insbesondere zur MAGA-Bewegung in die USA und nach Russland – verschaffen der AfD zusätzliche personelle und ideologische Ressourcen.